2026 제37회 공인중개사 시험 대비 · 합격 요약노트

공인중개사법령 및 중개실무

황정선 강사 강의자료 + 보충 · 총 20단원

차례

제1장 [강의자료] 공인중개사법령 암기사항 15선 (황정선)

제2장 [강의자료] 공인중개사법령 핵심 비교사항 (황정선)

제3장 [강의자료] 부동산거래신고법 5대 제도 핵심비교 (황정선)

제4장 [강의자료] 중개대상물 확인·설명서[I](주거용 건축물) — 2026.8.11. 개정 서식

제5장 [강의자료] 한국공인중개사협회 개정사항(2026.8.28. 시행) + 공제사업

제6장 총칙·중개대상물·공인중개사 제도

제7장 중개사무소 개설등록과 결격사유

제8장 중개업무: 업무범위·사무소·명칭·표시광고·고용인·인장·휴폐업

제9장 중개계약·전속중개계약·거래정보망

제10장 확인·설명의무, 거래계약서, 손해배상책임과 업무보증

제11장 금지행위 심화 — 판례·법리와 사법상 효력

제12장 중개보수

제13장 교육 · 포상금

제14장 지도·감독, 행정처분과 벌칙의 절차

제15장 부동산거래신고법 보충 — 토지거래허가 절차·외국인 특례

제16장 중개실무 총설·법정지상권·분묘기지권

제17장 중개실무 — 농지법·부동산실명법

제18장 중개실무 — 주택·상가건물 임대차 확인사항

제19장 중개실무 — 경매·공매와 매수신청대리인 등록

99. 최종점검 — 행정처분·벌칙 총정리, 함정 TOP, 5주 학습전략

제1장 [강의자료] 공인중개사법령 암기사항 15선 (황정선)

황정선 교수의 "제37회 대비 공인중개사법령 암기사항 15선"을 표 하나도 빠뜨리지 않고 옮긴 단원이다. 이 15개 표가 공인중개사법 문제의 절반 이상(등록기준·결격·겸업·금지행위·행정처분·벌칙)을 직접 맞히는 뼈대이므로, **이 장을 가장 먼저, 가장 여러 번** 본다.

핵심 암기

자료에서 쓰는 약어

- **(포)** = 포상금 지급 대상인 신고·고발 사유
- **(교)** = 부동산거래질서 **교란행위**(신고센터 신고 대상)
- **절·취** = 절대적 등록취소(반드시 취소) / **상·취** = 상대적(임의적) 등록취소(취소할 수 있다)
- **3/3** = 3년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금 / **1/1** = 1년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금
- **개·공** = 개업공인중개사 / **소·공** = 소속공인중개사 / **업/과** = 업무정지 또는 과태료 / **6月** = 기준기간 6개월 / **국·장** = 국토교통부장관

01. 등록기준(중개법인) ★★★

내용	비고(함정)
① 자본금 **5천만원 이상**의 **상법상 회사** 또는 **협동조합**	**사회적협동조합은 불가(X)**
② 법 제14조에 규정된 **업무만**을 영위할 목적으로 설립	중개업 포함 **7가지**(중개업 + 겸업 6가지)
③ **대표자**가 공인중개사일 것	
④ 대표자를 **제외한** 사원·임원의 **3분의 1 이상**이 공인중개사일 것	"대표자 포함", "2분의 1"로 바꿔 출제
⑤ 사원·임원 **전원** 및 분사무소 책임자가 실무교육 이수	등록신청일(설치신고일) **직전 1년 이내**
⑥ 중개사무소 확보	건축물대장에 기재된 건물 또는 **사용승인 등을 받은** 건물(대장 기재 전이라도 가능)

사원 = 합명회사·합자회사의 무한책임사원. 임원 = 이사·감사 등. "공인중개사인 임원만 실무교육"은 틀린 지문(공인중개사가 아닌 임원도 전원 실무교육).

02. 결격사유(개업공인중개사 등) ★★★

결격사유는 개업공인중개사·소속공인중개사·중개보조원·법인의 사원·임원 모두에게 적용된다. 비고의 "절·취"는 개업공인중개사가 등록 후 그 사유에 해당하게 되면 **절대적 등록취소**가 된다는 뜻이다(12개 중 **7개**).

사유	절대적 등록취소
① 미성년자	-
② 피성년후견인·피한정후견인(개시심판을 받은 자)	절·취
③ 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	절·취
④ 금고 이상의 **실형**을 선고받고 집행종료(집행이 끝난 것으로 보는 경우 포함) 또는 집행면제된 날부터 **3년** 미경과자	절·취
⑤ 금고 이상의 형의 **집행유예**를 받고 그 유예기간이 **만료된 날부터 2년** 미경과자	절·취
⑥ 공인중개사 **자격취소** 후 3년 미경과자	절·취
⑦ 공인중개사 **자격정지** 기간 중인 자	-
⑧ 중개사무소 **등록취소** 후 3년 미경과자	- ('**사·해·결·등**' 제외)

⑨ 업무정지처분을 받고 **폐업**한 자로서 업무정지기간이 지나지 아니한 자	-
⑩ 업무정지처분을 받은 법인의 **업무정지 사유 발생 당시** 사원·임원이었던 자(그 업무정지기간 중)	-
⑪ **이 법**을 위반하여 **300만원 이상 벌금형** 선고받고 3년 미경과자	절·취
⑫ 사원·임원 중 결격사유자가 있는 법인	절·취(2개월 내 해소하면 제외)

두문자·암기법

'사·해·결·등' 제외 : 등록취소 후 3년 결격이 적용되지 않는 등록취소 = **사**망·**해**산, **결**격사유 해당, **등**록기준 미달로 취소된 경우. (결격사유로 취소된 경우는 그 결격사유 자체의 기간만 따진다.)

자료의 굵은 머리글자: 미·피·파·금(실형)·금(집유)·취(자격)·정(자격)·취(등록)·정(업무)·사(당시 사원임원)·벌·사(법인).

함정 주의

- 벌금형은 **"이 법(공인중개사법) 위반"**일 때만 결격. 도로교통법·형법 위반 벌금 500만원은 결격이 아니다. 금고·징역은 **어느 법 위반이든** 결격.
- **선고유예**는 결격사유가 아니다. 집행유예는 유예기간 + **만료 후 2년**.
- ⑩은 "업무정지 **처분 당시**"가 아니라 "업무정지 **사유 발생 당시**"의 사원·임원이다.
- 자격정지 중(⑦), 업무정지 후 폐업(⑨), 미성년자(①)는 절대적 등록취소 사유에 들어가지 않는다(개업공인중개사 본인에게는 구조상 생길 수 없거나 별도 사유로 처리).
- 양벌규정으로 개업공인중개사가 받은 300만원 이상 벌금은 결격사유가 아니다(판례).

03. 겸업업무(중개법인) — (교): 겸업제한 위반 시 모두 교란행위 ★★★

가능업무(중개업 외 6가지)	비고(틀린 표현)
① 상업용 건축물 및 주택의 **임대관리 등 부동산의 관리대행**	주택관리대행 물량제한(X로 출제), "임대업"은 불가
② 부동산의 이용·개발 및 거래에 관한 **상담**	**개발업(X)** — 개발 "상담"만 가능
③ **개업공인중개사를 대상**으로 한 중개업의 경영기법 및 경영정보의 제공	**공인중개사 대상(X)**, 일반인 대상(X)
④ **상업용 건축물 및 주택**의 분양대행	**토지 분양대행(X)**
⑤ 중개업에 부수되는 **용역의 알선**(이사업체·도배업체 소개 등)	**용역업(X)** — 직접 이사업·도배업 운영 불가
⑥ 경매·공매 대상 부동산에 대한 **4가지 업무**: 권리분석, 취득의 알선, 매수신청의 대리, 입찰신청의 대리	경매 매수신청(입찰)대리는 **법원에 등록 要**(공매 대리는 등록 불요)

위반 시: 상대적(임의적) 등록취소 사유(13번 표 ④). 개인인 개업공인중개사는 법 제14조의 겸업제한을 받지 않는다(다른 법률이 금지하지 않는 한 겸업 자유).

04. 거래정보사업자 지정요건 및 지정취소 ★★

지정요건
① 가입·이용신청을 한 개업공인중개사가 **500명 이상**이고 **2개 이상의 시·도**에서 **각 30인 이상**
② **정보처리기사 1명 이상**과 **공인중개사 1명 이상** 확보
③ 국토교통부장관이 정하는 용량 및 성능을 갖춘 컴퓨터설비 확보

지정취소 사유(국토교통부장관, "취소할 수 있다")	병과
① 운영규정 미승인(승인·변경승인을 받지 않음) 또는 운영규정을 위반한 거래정보망 운영	500만원 이하 과태료 병과

② 개업공인중개사로부터 의뢰받은 정보에 **한정하여** 공개하지 않거나, 의뢰받은 내용과 **다르게** 공개하거나, 개업공인중개사에 따라 **차별적**으로 공개	1/1 형벌 병과
③ 사망·해산 등으로 운영이 불가능	**청문 생략**
④ 거짓 그 밖의 부정한 방법으로 지정받은 경우	
⑤ 지정받은 날부터 **1년 이내** 설치·운영하지 아니한 경우	

지정취소 사유 머리글자: 운(운영규정)·한(한정·다르게·차별)·사(사망해산)·거(거짓 지정)·지(지정 후 1년). 지정취소는 "할 수 있다"(임의적)이고, 사망·해산을 제외하고는 청문을 거친다.

05. 금지행위(개업공인중개사 등에게 적용, 법 제33조 제1항) — (교): All ★★★

내용	형벌	행정처분
① 중개대상물의 **매매를 업**으로 하는 행위 ② **무등록중개업자임을 알면서** 그를 통해 중개를 의뢰받거나 자기 명의를 이용하게 하는 행위 ③ 사례·증여 그 밖의 명목으로 보수·실비를 **초과**하여 금품을 받는 행위 ④ 거래상 중요사항에 관한 **거짓된 언행** 그 밖의 방법으로 의뢰인의 판단을 그르치게 하는 행위	**1/1**	개·공: 상·취(또는 업무정지) 소·공: 자격정지
⑤ 관계 법령에서 양도·알선 등이 금지된 부동산의 분양·임대 등과 관련 있는 **증서** 등의 매매·교환 등을 중개하거나 그 매매를 업으로 하는 행위 ⑥ 중개의뢰인과 **직접거래** 또는 거래당사자 **쌍방대리** ⑦ 탈세 등 목적의 미등기 전매 중개 등 **부동산투기를 조장**하는 행위 ⑧ 부당한 이익을 얻을 목적으로 거짓으로 거래가 완료된 것처럼 꾸미는 등 **시세에 부당한 영향**을 주는 행위 **(포)** ⑨ **단체를 구성**하여 특정 중개대상물의 중개를 제한하거나 단체 구성원 이외의 자와 **공동중개를 제한**하는 행위 **(포)**	**3/3**	개·공: 상·취(또는 업무정지) 소·공: 자격정지

두문자·암기법

자료의 굵은 머리글자 : 1/1 = **업·무·금·거**(매매업·무등록 협력·금품초과·거짓언행) / 3/3 = **증·직·투·시·단**(증서·직접거래 쌍방대리·투기조장·시세·단체).

06. 금지행위(누구든지 적용, 법 제33조 제2항) — (포): All, (교): All ★★★

누구든지 **시세에 부당한 영향을 줄 목적으로** 다음 방법으로 개업공인중개사 등의 업무를 방해해서는 안 된다. 5가지 모두 **3/3**.

1. 안내문, 온라인 커뮤니티 등을 이용하여 **특정 개업공인중개사 등에 대한 중개의뢰를 제한**하거나 제한을 유도하는 행위
2. 안내문, 온라인 커뮤니티 등을 이용하여 중개대상물을 시세보다 현저하게 높게 표시·광고 또는 중개하는 **특정 개업공인중개사 등에게만 중개의뢰를 하도록 유도**함으로써 다른 개업공인중개사 등을 부당하게 차별하는 행위
3. 안내문, 온라인 커뮤니티 등을 이용하여 **특정 가격 이하로 중개를 의뢰하지 아니하도록 유도**하는 행위
4. 정당한 사유 없이 개업공인중개사 등의 중개대상물에 대한 **정당한 표시·광고 행위를 방해**하는 행위
5. 개업공인중개사 등에게 중개대상물을 **시세보다 현저하게 높게 표시·광고하도록 강요**하거나, 대가를 약속하고 시세보다 현저하게 높게 표시·광고하도록 **유도**하는 행위

07. 자격취소(모든 공인중개사) ★★★

사유(시·도지사는 자격을 취소하여야 한다)	비고
① 부정한 방법으로 공인중개사 자격을 취득한 경우	
② **자격정지 기간 중**에 중개업무를 행한 경우(자격정지 기간 중 다른 개업공인중개사의 소속공인중개사·중개보조원·법인의 사원·임원이 되는 **이중소속 포함**)	이중소속: 1/1
③ 다른 사람에게 자기 성명을 사용하여 중개업무를 하게 하거나 **자격증을 양도·대여**한 경우 (포)(교)	1/1

④ **이 법** 또는 공인중개사의 직무와 관련하여 **형법**(범죄단체 등 조직, 사문서 위조·변조, 위조사문서 행사, 사기, 횡령·배임, 업무상 횡령·배임)을 위반하여 **금고 이상의 형 선고(집행유예 포함)**	**범·문·사·횡·배**

함정 주의

- ④는 **징역·금고(집행유예 포함)**만 해당. 이 법 위반 **벌금형**은 자격취소 사유가 아니다(결격사유·등록취소 문제일 뿐).
- 자격취소는 개업·소속 불문 **모든 공인중개사**가 대상, 자격정지는 **소속공인중개사만** 대상이다.

08. 자격정지(소속공인중개사) ★★★

사유	기준기간·비고
① 성실·정확하게 확인·설명하지 않거나 설명의 근거자료를 제시하지 않은 경우	3개월
② 둘 이상의 중개사무소에 소속된 경우(**이중소속**) (교)	**6개월**, 1/1
③ 인장을 등록하지 않거나 등록하지 않은 인장을 사용한 경우	3개월
④ 확인·설명서에 서명 및 날인을 하지 않은 경우	3개월, **당해 업무 수행 시**
⑤ 거래계약서에 거래금액 등을 **거짓 기재**하거나 서로 다른 **2개 이상**의 거래계약서를 작성한 경우 (교)	**6개월**
⑥ 거래계약서에 서명 및 날인을 하지 않은 경우	3개월, 당해 업무 수행 시
⑦ 법 제33조 제1항의 **금지행위**를 한 경우 (교)	**6개월**, 1/1 또는 3/3

6개월짜리 3개 = 이중소속·거짓기재(이중계약서)·금지행위. 나머지는 3개월. 확인·설명서/거래계약서의 **"교부·보존"** 의무는 개업공인중개사의 의무이므로 소속공인중개사의 자격정지 사유가 아니다.

09. 절대적 등록취소(개업공인중개사) ★★★

사유(등록관청은 등록을 취소하여야 한다)	비고
① 결격사유 중 절대적 등록취소 사유(**7가지 후발적 결격**, 02번 표의 절·취)에 해당	
② 개인인 개업공인중개사의 **사망**, 법인의 **해산**	**청문 생략**
③ 거짓 그 밖의 부정한 방법으로 개설등록(**부정등록**) (교)	3/3
④ **이중등록** (교)	1/1
⑤ 개업공인중개사와 소속공인중개사를 합한 수의 **5배를 초과**하여 중개보조원을 고용한 경우 (교) — 고용상한제	1/1
⑥ 최근 1년 이내 **3회**: **2회 이상 업무정지처분**을 받고 다시 **업무정지에 해당하는 행위**를 한 경우	
⑦ 다른 사람에게 성명·상호를 사용하여 중개업무를 하게 하거나 **등록증 양도·대여** (포)(교)	1/1
⑧ **업무정지기간 중**에 중개업무를 하거나, **자격정지 중인 소속공인중개사**로 하여금 자격정지기간 중에 중개업무를 하게 한 경우	
⑨ 개업공인중개사가 다른 개업공인중개사의 소속공인중개사·중개보조원·법인의 사원·임원이 된 경우(**이중소속**) (교)	1/1

두문자·암기법

자료의 굵은 머리글자 : **결·사·부·이·5·3·양·업·소**(결격·사망해산·부정등록·이중등록·5배 초과·3회·양도대여·업무정지 중 업무·이중소속).

10. 행정형벌(3년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금) — (교): All ★★★

사유	행정처분 연결
① 개설등록을 하지 아니하고 중개업을 한 자(= **무등록 중개업**) (포)	-

② 거짓 그 밖의 부정한 방법으로 개설등록을 한 자(**부정 등록자**, 무등록 중개업·이중등록과 구별) (포)	절·취
③ 거래가 금지된 **증서**의 중개·매매업	상·취 (금지행위)
④ **직접거래·쌍방대리**	
⑤ **부동산투기 조장**	
⑥ 중개대상물의 **시세에 부당한 영향**을 주는 행위 (포)	
⑦ **단체를 구성**하여 중개(공동중개 포함)를 제한하는 행위 (포)	
⑧ **누구에게나 적용되는 금지행위**(시세에 부당한 영향을 줄 목적으로 개·공 등의 업무를 방해하는 5가지 행위) (포)	-

14. 행정형벌(1년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금) ★★★

사유	비고
① **자격증**을 양도·대여한 자 또는 양수·대여받은 자 (포)(교) + 이를 **알선한 자** (교)	자격취소
② 공인중개사가 **아닌 자**로서 "공인중개사" 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 자 (교)	아닌 자
③ **이중등록·이중소속**된 자 (교)	절·취
④ **이중사무소**(둘 이상의 중개사무소)를 둔 자 (교)	상·취
⑤ **임시 중개시설물**을 설치한 자(= 이중사무소와 같은 취급) (교)	상·취
⑥ 개·공과 소·공을 합한 수의 **5배를 초과**하여 중개보조원을 고용한 자 (교)	절·취
⑦ 개업공인중개사가 **아닌 자**로서 "공인중개사사무소", "부동산중개" 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 자 (교)	아닌 자
⑧ 개업공인중개사가 **아닌 자**로서 중개업을 하기 위하여 중개대상물 **표시·광고**를 한 자 (포)	아닌 자
⑨ **등록증**을 양도·대여한 자 또는 양수·대여받은 자 (포)(교) + 이를 **알선한 자** (교)	절·취
⑩ 의뢰받은 정보에 **한정하여·다르게·차별적**으로 공개하는 등 정보공개의무를 위반한 **거래정보사업자**	지정취소
⑪ **업무상 비밀**을 누설한 자(= **반의사불벌죄**) (교)	피해자의 명시한 의사에 반하여 처벌 불가
⑫ 중개대상물의 **매매업** (교) ⑬ **무등록중개업자임을 알면서** 협력(중개의뢰받음·명의이용) (교) ⑭ **금품 초과** 수수 (교) ⑮ 중요사항에 관한 **거짓된 언행** 그 밖의 방법 (교)	상·취 (금지행위)

함정 주의

- **부정등록 = 3/3**, **이중등록 = 1/1**. 둘 다 절대적 등록취소이지만 형벌이 다르다.
- 포상금 대상에는 "양도·대여한 자"뿐 아니라 **"양수·대여받은 자"**도 포함된다. 알선자는 (교)만 표시되어 있다.
- 이중사무소·임시 중개시설물은 **상대적** 등록취소 + 1/1. "절대적"으로 바꿔 출제한다.
- ⑧ 개·공의 **부당한** 표시·광고는 500만원 이하 과태료, **명시의무 위반**은 100만원 이하 과태료, **개·공이 아닌 자**의 표시·광고는 1/1.

13. 상대적(임의적) 등록취소(개업공인중개사) ★★★

사유(등록관청은 등록을 취소할 수 있다)	비고
① **등록기준 미달**	
② **이중사무소** (교)	1/1
③ **임시 중개시설물** 설치(= 이중사무소) (교)	1/1

④ 중개법인이 **겸업업무 이외의 업무** 수행 (교)	
⑤ **무단휴업 6개월 초과**(신고 없이, 부득이한 사유 없이 계속하여 6개월 초과 휴업)	
⑥ **전속중개계약** 체결 후 정보 **공개의무 위반** 또는 의뢰인의 **비공개 요청에도 공개**	
⑦ 거래계약서 **거짓기재·이중작성** (교)	
⑧ **업무보증을 설정하지 아니하고** 업무 개시	
⑨ 개업공인중개사 등에게 적용되는 **금지행위**(제33조 제1항) 위반 (교)	1/1, 3/3
⑩ 최근 1년 이내 **4회**: **3회 이상 '업무정지 또는 과태료' 처분**을 받고 다시 '업무정지 또는 과태료'에 해당하는 행위	
⑪ 공정거래법상(사업자단체 금지행위) 시정조치나 과징금을 **최근 2년 이내 2회 이상** 받은 경우	

15. 업무정지(개업공인중개사, 법인은 분사무소별로도 가능) ★★★

사유(등록관청은 6개월 범위에서 업무정지를 명할 수 있다)	기준
① **결격사유인 고용인**(사원·임원이 **아닌** 소속공인중개사·중개보조원)을 둔 경우 — 사유 발생일부터 **2개월 이내 해소하지 않은** 때	6개월
② 인장 관련 의무 위반(미등록, 미등록 인장 사용)	3개월
③ 전속중개계약서 **미사용**·계약서 **미보존**(3년)	3개월
④ 거래정보망에 **거짓 정보** 공개	6개월
⑤ 거래정보망에 공개한 물건의 **거래완성 사실 미통보**	3개월
⑥ 확인·설명서 **미교부·미보존**(3년)	3개월
⑦ 확인·설명서 **서명 및 날인** 의무 위반	3개월
⑧ 거래계약서 관련 의무(필요적 기재사항, 작성, 교부, 보존 5년) 위반	3개월
⑨ 거래계약서 **서명 및 날인** 의무 위반	3개월
⑩ 지도·감독 불응(보고·자료제출·조사·검사 거부·방해·기피, 거짓 보고)	3개월
⑪ **상대적 등록취소 사유**에 해당하는 경우(취소 대신 업무정지)	6개월
⑫ 최근 1년 이내 **3회**: **2회 이상 '업무정지 또는 과태료' 처분**을 받고 다시 **과태료**에 해당하는 행위	6개월
⑬ 부칙상 개업공인중개사(중개인)의 **업무지역 위반**	3개월
⑭ 공정거래법 위반으로 시정조치나 과징금 처분을 받은 경우	1개월~6개월
⑮ 그 밖에 이 법 또는 이 법에 의한 명령·처분 위반	1개월

핵심 암기

"최근 1년 이내" 누적 위반 3종 비교

이미 받은 처분	다시 한 행위	결과
2회 이상 **업무정지**	업무정지 해당 행위	**절대적 등록취소**
3회 이상 업무정지 또는 과태료	업무정지 또는 과태료 해당 행위	상대적 등록취소
2회 이상 업무정지 또는 과태료	**과태료** 해당 행위	업무정지(6개월)

12. 행정질서벌(500만원 이하 과태료) ★★★

사유	부과권자

① 운영규정 미승인·운영규정을 위반한 **거래정보사업자** ② 지도·감독에 불응한 **거래정보사업자 / 협회** ③ 공제사업 **운용실적 미공시**(회계연도 종료 후 **3개월 이내**)한 협회 ④ 공제사업 관련 **개선명령** / 임원에 대한 **징계·해임 요구·시정명령**을 이행하지 아니한 협회 ⑤ 표시·광고 모니터링 관련 **자료제출 / 필요한 조치** 요구에 불응한 **정보통신서비스 제공자**	**국토교통부장관**
⑥ 정당한 사유 없이 **연수교육**을 받지 아니한 자(개·공 및 소·공)	**시·도지사**
⑦ 중개대상물에 대한 **부당한 표시·광고**(개·공) ⑧ 성실·정확한 **확인·설명**을 하지 않거나 설명의 **근거자료 미제시**(개·공) (교) ⑨ **중개보조원 고지의무** 위반(중개보조원 + 개업공인중개사 양벌) (교)	**등록관청**

⑨ 개업공인중개사가 그 위반행위를 방지하기 위해 상당한 주의와 감독을 게을리하지 않은 경우에는 개업공인중개사에게 과태료를 부과하지 않는다.

11. 행정질서벌(100만원 이하 과태료) ★★★

사유	부과권자
① **휴업·폐업·재개·휴업기간 변경** 관련 신고 위반 ② 중개사무소등록증 등 **게시물 미게시** (교) ③ 중개완성 시 **손해배상책임에 관한 사항 미설명**, 보증관계증서 **사본·전자문서 미교부** ④ 사무소 **명칭** 관련 의무(문자 사용, 옥외광고물 성명 표기 등) 위반 (교) ⑤ 중개사무소 **이전신고** 의무 위반 ⑥ 등록취소 시 **7일 이내 등록증 미반납** ⑦ 중개대상물 표시·광고 시 **명시의무 위반**(중개보조원 명시 금지 위반 포함)	**등록관청**
⑧ 자격취소 시 **7일 이내 자격증 미반납** 또는 (분실 등) **사유서 미제출·거짓 제출**	**시·도지사**

두문자·암기법

자료의 굵은 머리글자 : 100만원 = **휴·게·설·사(명칭)·이·반·표·반**. 500만원 중 개·공 관련 = 연수교육·부당 광고·확인설명·보조원 고지.

기출·모의 지문 OX

1. 자본금 5천만원 이상인 사회적협동조합은 중개사무소 개설등록을 할 수 있다. → X (상법상 회사 또는 협동조합만 가능. 사회적협동조합은 제외)
2. 법인의 대표자를 포함한 임원의 3분의 1 이상이 공인중개사이어야 한다. → X (대표자는 반드시 공인중개사이고, 대표자를 "제외한" 임원·사원의 1/3 이상)
3. 중개법인은 토지의 분양대행을 겸업할 수 있다. → X (상업용 건축물 및 주택의 분양대행만 가능)
4. 중개법인은 공인중개사를 대상으로 중개업의 경영기법을 제공할 수 있다. → X (개업공인중개사를 대상으로 한 경우만)
5. 도로교통법 위반으로 500만원 벌금형을 선고받고 3년이 지나지 않은 자는 결격사유에 해당한다. → X (벌금형은 "이 법" 위반 300만원 이상만 해당)
6. 등록기준 미달로 등록이 취소된 자는 취소 후 3년간 결격이다. → X ('사·해·결·등'은 3년 결격에서 제외)
7. 거래정보사업자가 지정받은 날부터 6개월 이내에 거래정보망을 설치·운영하지 않으면 지정을 취소할 수 있다. → X (1년 이내)
8. 공인중개사가 이 법을 위반하여 300만원 벌금형을 선고받으면 자격이 취소된다. → X (자격취소는 금고 이상(집행유예 포함)만. 벌금은 결격·절대적 등록취소 문제)
9. 소속공인중개사가 거래계약서에 거래금액을 거짓으로 기재한 경우 자격정지 기준기간은 6개월이다. → O
10. 최근 1년 이내에 2회 업무정지처분을 받고 다시 과태료에 해당하는 행위를 한 경우 등록을 취소하여야 한다. → X (이 경우는 업무정지 사유. 절대적 등록취소는 2회 업무정지 + 다시 "업무정지" 해당 행위)
11. 임시 중개시설물을 설치한 개업공인중개사는 등록이 취소될 수 있고 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처해진다. → O
12. 업무상 비밀을 누설한 자는 피해자의 명시한 의사에 반하여 벌하지 아니한다. → O (1/1, 반의사불벌죄)
13. 연수교육을 정당한 사유 없이 받지 아니한 자에 대한 과태료는 등록관청이 부과한다. → X (시·도지사, 500만원 이하)
14. 중개사무소 이전신고를 하지 않은 경우 500만원 이하의 과태료를 부과한다. → X (100만원 이하)
15. 안내문을 이용하여 특정 가격 이하로 중개를 의뢰하지 않도록 유도한 아파트 주민은 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금 대상이며, 이를 신고한 자에게는 포상금을 지급할 수 있다. → O
16. 개업공인중개사와 소속공인중개사를 합한 수의 5배를 초과하여 중개보조원을 고용한 경우 업무정지 사유이다. → X (절대적 등록취소 + 1/1)

제2장 [강의자료] 공인중개사법령 핵심 비교사항 (황정선)

황정선 교수의 "제37회 대비 공인중개사법령 核心 비교사항" 4개 표를 그대로 옮겼다. 네 표 모두 **"해당하는 것/해당하지 않는 것을 모두 고르면?"** 형식(박스형 신유형)으로 매년 나온다.

01. 전속중개계약의 공개사항과 확인·설명사항 비교 ★★★

내용	공개사항(전속중개)	확인· 설명사항
① 중개대상물의 종류·소재지·지번·지목·면적·용도·구조 및 건축연도 등 **기본적인 사항**	O	O
② 소유권·전세권·저당권·지상권 및 임차권 등 **권리관계**에 관한 사항	O (권리자의 인적사항은 공개 X)	O
③ 거래예정금액	O	O
④ **중개보수 및 실비**의 금액과 그 산출내역	X	O
⑤ **공시지가**(단, 임대차의 경우 공개하지 아니할 수 있음)	O	X
⑥ **토지이용계획**	X	O
⑦ 공법상의 거래규제 및 이용제한에 관한 사항	O	O
⑧ 수도·전기·가스·소방·열공급·승강기 및 배수 등 **시설물의 상태** (오수·폐수·쓰레기처리시설의 상태는 **공개사항에만** 해당)	O (배수 X)	O
⑨ 벽면·바닥면 및 도배의 상태	O (바닥면은 공개사항 아님)	O
⑩ 일조·소음·진동 등 환경조건	O	O
⑪ 도로 및 대중교통수단과의 연계성, 시장·학교와의 근접성 등 입지조건	O	O
⑫ 권리를 취득함에 따라 부담하여야 할 **조세의 종류 및 세율**	X	O
⑬ **관리비** 금액과 그 산출내역	X	O
⑭ 「주택임대차보호법」에 따른 **임대인의 정보제시 의무** 및 **보증금 중 일정액의 보호**(최우선변제)에 관한 사항	X	O
⑮ 「주민등록법」에 따른 **전입세대확인서**의 열람 또는 교부에 관한 사항	X	O
⑯ 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 **임대보증금에 대한 보증**에 관한 사항	X	O

※ ⑬~⑯ : **주택임대차** 중개 시에만 해당(2024.7.10. 시행).

핵심 암기

- **공개사항에는 없고 확인·설명사항에만 있는 것** : 중개**보수**·실비, **토지이용계획**, 취득 **조세**, (주택임대차) 관리비·임대인 정보제시의무와 최우선변제·전입세대확인서·임대보증금 보증, 그리고 시설물 중 **배수**, **바닥면**.
- **확인·설명사항에는 없고 공개사항에만 있는 것** : **공시지가**, 오수·폐수·쓰레기처리시설의 상태.
- 공개사항의 권리관계는 공개하되 **각 권리자의 주소·성명 등 인적사항은 공개해서는 안 된다.**

함정 주의

- "공시지가"는 확인·설명**사항**(법령상 열거)에는 없지만, 확인·설명**서 서식**의 "거래예정금액 등" 란에는 개별공시지가·공시가격을 적는다. 문제에서 "확인·설명사항"을 묻는지 "확인·설명서 기재란"을 묻는지 구별한다.
- 임대차를 전속중개로 의뢰받은 경우 공시지가는 공개**하지 아니할 수 있다**(재량). "공개해서는 안 된다"는 틀린 지문.

02. 중개대상물 표시·광고 명시사항 비교 ★★★

구분	내용	위반 시
공통적 명시사항 (모든 표시·광고)	① 중개사무소의 **명칭** ② 중개사무소의 **소재지** ③ 중개사무소의 **연락처** ④ 개업공인중개사의 **성명**(법인은 대표자의 성명) ⑤ 중개사무소의 **등록번호**	**100만원 이하 과태료**
인터넷 광고 시 추가 명시사항	① 소재지(물건) ② 면적 ③ 가격 ④ 중개대상물 종류 ⑤ 거래 형태 ⑥ 건축물 및 그 밖의 토지의 정착물인 경우: 가. **총 층수** 나. 「건축법」 또는 「주택법」 등에 따른 **사용승인·사용검사·준공검사 등을 받은 날** 다. 해당 건축물의 **방향, 방의 개수, 욕실의 개수, 입주가능일, 주차대수 및 관리비**	100만원 이하 과태료
부당한 표시·광고 (금지)	① 중개대상물이 **존재하지 않아서** 실제로 거래를 할 수 없는 중개대상물에 대한 표시·광고 ② 가격 등 내용을 사실과 다르게 **거짓**으로 표시·광고하거나 사실을 **과장**되게 하는 표시·광고 ③ 존재하지만 실제로 **중개의 대상이 될 수 없는** 중개대상물에 대한 표시·광고 ④ 존재하지만 실제로 **중개할 의사가 없는** 중개대상물에 대한 표시·광고 ⑤ 입지조건, 생활여건, 가격 및 거래조건 등 선택에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사실을 **빠뜨리거나 은폐·축소**하는 등의 방법으로 소비자를 속이는 표시·광고	**500만원 이하 과태료**

두문자·암기법

공통 명시사항(자료의 굵은 글자) : **명·소·연·성명·번호**. **중개보조원에 관한 사항은 명시해서는 안 된다**(위반 시 100만원 이하 과태료). 개업공인중개사가 **아닌 자**가 표시·광고를 하면 1/1 (포상금 대상).

03. 일반중개계약서와 거래계약서의 기재사항 비교 ★★

일반중개계약서 기재사항(4)	거래계약서 필요적 기재사항(9)
① 중개대상**물**의 위치 및 규모 ② **거래예정가격** ③ 거래예정가격에 대하여 정한 중개보**수** ④ 그 밖에 개업공인중개사와 중개의뢰인이 **준수**하여야 할 사항	① 거래당사자의 **인적 사항** ② 물건의 표시 ③ 계약일 ④ **거래금액**·계약금액 및 그 지급일자 등 지급에 관한 사항 ⑤ 물건의 **인도일시** ⑥ 권리이전의 내용 ⑦ 계약의 조건이나 기한이 있는 경우에는 그 조건 또는 기한 ⑧ **중개대상물 확인·설명서 교부일자** ⑨ 그 밖의 약정내용

함정 주의

- 중개계약서는 거래 **"예정가격"**, 거래계약서는 **"거래금액"**. 서로 바꿔서 출제한다.
- 거래계약서 필수 기재사항이 **아닌** 것으로 자주 나오는 것: 중개보수, 공법상 이용제한·거래규제, 권리관계, 거래예정금액, 확인·설명서 "교부일자"가 아닌 "작성일자".
- 일반중개계약서는 작성 의무도, 표준서식 사용 의무도, 보존 의무도 없다(의뢰인이 필요한 경우 작성을 **요청할 수 있을** 뿐).

04. 확인·설명서 4종 서식 비교 ★★★

Ⅰ 주거용 건축물 / Ⅱ 비주거용 건축물 / Ⅲ 토지 / Ⅳ 입목·광업재단·공장재단. 아래 항목 번호는 자료의 비교표에서 편의상 붙인 통합 번호다(각 서식의 실제 번호와 다르다. 주거용 서식의 실제 번호는 제4장 참조).

항목	Ⅰ 주거용	Ⅱ 비주거용	Ⅲ 토지	Ⅳ 입목·재단
Ⅰ. 개업공인중개사 기본 확인사항				
① **대**상물건의 표시	O(내진)	O(내진)	O	O
② **권**리관계	O	O	O	O
③ 토지이용계획, 공법상 이용제한 및 거래규제	O	O	O	X
④ 임대차 확인사항(임대인·임차인 **서명 또는 날인** 란)	O	X	X	X
⑤ 입지조건(도로·대중교통·주차장·교육시설)	O	O (교육시설 X)	O (주차장·교육시설 X)	X
⑥ 관리에 관한 사항	O (관리비 포함)	O	X	X
⑦ 비선호시설(1km 이내)	O	X	O	X
⑧ 거래예정**금**액 등(공시지가 포함)	O	O	O	O
⑨ 취득 시 부담할 조**세**의 종류 및 세율	O	O	O	O
⑩ 재단목록 또는 입목의 생육상태	X	X	X	O
⑪ 그 밖의 참고사항	X	X	X	O
Ⅱ. 개업공인중개사 세부 확인사항				
⑫ **실**제 권리관계 또는 공시되지 않은 물건의 권리 사항	O	O	O	O
⑬ 내·외부 시설물의 상태(건축물)	O	O	X	X
⑭ 벽면·바닥면 및 도배 상태	O	O (**도배 X**)	X	X
⑮ 환경조건(일조량·소음·진동)	O	X	X	X
⑯ 현장안내(현장안내자 체크)	O	X	X	X
Ⅲ. 중개보수 등에 관한 사항				
⑰ 중개보**수** 및 실비의 금액과 산출내역(**지급시기 포함**)	O	O	O	O

두문자·암기법

4종 서식 공통 기재사항 = 『대·권·금·세·실·수』 : **대**상물건의 표시, **권**리관계, 거래예정**금**액 등, 취득 조**세**, **실**제 권리관계(공시되지 않은 물건의 권리), 중개보**수**·실비.

핵심 암기

- **주거용에만** 있는 것: 임대차 확인사항, 환경조건(일조량·소음·진동), 현장안내, 교육시설, 도배, 관리비 세부(자료 표 기준).
- **비선호시설(1km 이내)** : 주거용·**토지**용에만 있다. 비주거용에는 없다.
- **내진설계 적용여부·내진능력** : 건축물 서식(주거용·비주거용)의 대상물건 표시란에만.
- 건축물의 **방향** : 주택은 **거실이나 안방 등 주실(主室)**, 그 밖의 건축물은 **주된 출입구**를 기준으로 한다. 기준이 불분명하면 개업공인중개사가 기준을 표시(예: 현관 기준 남향)하여 적는다.
- 토지에 대한 **"건폐율 상한 및 용적률 상한"**은 **시·군 조례**에 따라 적는다(법령상 상한이 아님).

기출·모의 지문 OX

1. 전속중개계약을 체결한 개업공인중개사는 중개보수 및 실비의 금액과 산출내역을 공개하여야 한다. → X (중개보수·실비는 확인·설명사항일 뿐 공개사항이 아님)
2. 전속중개계약의 공개사항에는 공시지가가 포함되나, 임대차의 경우에는 공개하지 아니할 수 있다. → O
3. 취득 시 부담할 조세의 종류 및 세율은 전속중개계약상 공개해야 할 정보이다. → X (확인·설명사항)
4. 전속중개 시 소유권자의 성명과 주소를 포함한 권리관계를 공개하여야 한다. → X (권리자의 인적사항은 공개 금지)
5. 토지이용계획은 확인·설명사항이지만 전속중개계약의 공개사항은 아니다. → O
6. 인터넷을 이용한 표시·광고 시 중개보조원의 성명을 함께 명시할 수 있다. → X (중개보조원은 명시 금지, 100만원 이하 과태료)
7. 존재하지만 실제로 중개할 의사가 없는 중개대상물에 대한 광고를 한 개업공인중개사에게는 100만원 이하의 과태료를 부과한다. → X (부당한 표시·광고는 500만원 이하)
8. 중개대상물 확인·설명서 교부일자는 거래계약서의 필요적 기재사항이다. → O
9. 거래예정가격은 거래계약서의 필수 기재사항이다. → X (일반중개계약서 기재사항. 거래계약서는 "거래금액")
10. 비주거용 건축물 확인·설명서에는 비선호시설(1km 이내)의 유무를 적는 란이 있다. → X (주거용·토지용에만)
11. 비주거용 건축물 확인·설명서에는 환경조건(일조량·소음·진동)을 적지 않는다. → O
12. 주택의 방향은 주된 출입구를 기준으로 적는다. → X (주택은 주실, 그 밖의 건축물이 주된 출입구)
13. 4종의 확인·설명서 모두에 "실제 권리관계 또는 공시되지 않은 물건의 권리 사항"을 적는다. → O

제3장 [강의자료] 부동산거래신고법 5대 제도 핵심비교 (황정선)

황정선 교수의 "제37회 대비 부동산거래신고법 핵심비교 정리" 한 장짜리 표를 제도별로 풀어 쓴 단원이다. 부동산 거래신고 등에 관한 법률은 매년 **6~8문제**가 나오며, 다섯 제도의 **기한·의무자·제재**를 서로 바꿔치기하는 것이 출제 패턴이다. 세부 내용은 제13장·제14장(보충)에서 이어진다.

5대 제도 한눈에 비교 ① — 성격·지역·의무자 ★★★

구분	적용지역	성격	신고·허가 의무자
부동산거래신고제	전국	사후신고	거래당사자(**내·외국인 불문**). 일방이 '국가 등'이면 **국가 등이 신고**. 개업공인중개사가 거래계약서를 작성·교부한 경우에는 **개업공인중개사**에게 의무 발생. **우선순위 : 개·공 > 국가 등 > 거래당사자**
외국인 등의 부동산취득신고제	전국	사후신고	① 취득**계약**(교환·증여계약)을 체결한 외국인 등 ② **계약 외의 원인**으로 취득한 외국인 등(상속, 경매, 판결, 환매권 행사, 합병, 건축물의 **신축·증축·개축·재축**) ③ 국적이 외국인으로 **변경**된 후 계속 보유하려는 자
주택임대차계약신고제	**특별자치시·특별자치도·시·군(광역시 및 경기도 내의 군)·자치구**	사후신고	임대차계약 당사자(내·외국인 불문). 일방이 '국가 등'이면 국가 등이 신고. **개업공인중개사에게는 신고의무 없음**
외국인 등의 토지거래허가제	지정된 허가구역(보호구역 등)	**사전허가**	**토지** 취득계약(매매·공급·교환·증여)을 체결하려는 외국인 등
토지거래허가제	지정된 허가구역	**사전허가**	토지 취득계약을 체결하려는 거래당사자(내·외국인 불문, **공동신청**)

신고·허가관청은 다섯 제도 모두 **물건(부동산·토지) 소재지 관할 시장·군수·구청장**이다. "국토교통부장관", "시·도지사", "주소지 관할"로 바꾸면 틀린 지문.

5대 제도 한눈에 비교 ② — 대상·기한·방법·처리 ★★★

구분	대상 물건·계약	기한	방법	관청의 처리
부동산거래신고	토지 또는 건축물의 **매매계약**, 부동산에 대한 **공급계약**, **지위의 매매계약**(분양권·입주권 전매)	체결일부터 **30일**	방문신고 / '부동산거래관리시스템' 전자신고 / '부동산거래**전자계약**시스템'으로 계약 체결 시 **신고 간주**	확인 후 **지체 없이 신고필증** 발급
외국인 취득신고	토지, 건축물, 지위(분양권·입주권)에 대한 취득	계약: 체결일부터 **60일** 계약 외: 취득한 날부터 **6개월** 국적변경: 변경일부터 **6개월**	방문신고 / 부동산거래관리시스템 전자신고	확인 후 **즉시 신고확인증** 발급
주택임대차신고	보증금 **6천만원 초과 또는** 월 차임 **30만원 초과** 주택임대차계약	체결일부터 **30일**	방문신고 / 전자신고 / 전자계약 체결 시 신고 간주	확인 후 지체 없이 신고필증 발급
외국인 토지허가	보호구역 등 안의 **토지** 취득계약 (매매·교환·증여) : **소유권**	계약 체결 **전**	방문신청 / 부동산거래관리시스템 전자신청	**15일**(군사시설 보호구역 등은 **30일**) 내 허가증 발급

토지거래허가	허가구역 내 허가대상 면적 토지의 **소유권·지상권**(취득 목적 권리 포함)을 **유상**으로 이전·설정하는 계약 (**예약 포함**)	계약 체결 **전**	방문신청 / '**부동산정보통합포털**' 전자신청	**15일** 내 허가증 발급

함정 주의

- 발급 서류 이름이 다르다: 거래신고·임대차신고 = **신고필증**(지체 없이), 외국인 취득신고 = **신고확인증**(즉시), 허가 = **허가증**.
- 외국인 등이 **매매·공급계약**으로 취득하면 "부동산거래신고"(30일) 대상이고 외국인 취득신고(60일)는 하지 않는다. 60일 신고는 **교환·증여**계약.
- 외국인 토지허가는 **토지**만(건축물 X), **소유권** 취득만. 토지거래허가는 소유권 + **지상권**, **유상**계약만(증여 X, 경매 X).
- 주택임대차신고는 보증금 6천만원 초과 **"또는"** 월차임 30만원 초과(둘 중 하나). "그리고"로 바꾸면 틀림. "이상"이 아니라 **"초과"**.

5대 제도 한눈에 비교 ③ — 다른 제도와의 관계 ★★

제도	의제·관계
부동산거래신고	신고필증을 발급받으면 매수인은 「부동산등기 특별조치법」상 **검인을 받은 것으로 본다**(검인의제).
외국인 취득신고	**매매와 공급계약**은 '부동산거래신고' 대상이며 '외국인 등의 부동산취득신고'에서는 **제외**.
주택임대차신고	① **전입신고**를 하면(계약서 첨부) 주택임대차계약 **신고를 한 것으로 본다**. ② 임대차계약 신고를 하면(계약서 제출) **확정일자**를 부여한 것으로 본다. ③ 공공주택사업자·임대사업자 등이 관련 법에 따라 한 신고는 임대차계약 신고로 의제.
외국인 토지허가	**사전허가구역(5가지)** : ① **군**사기지 및 군사시설 보호구역 등 ② 지정**문**화유산 보호구역 ③ **천**연기념물·명승 등 보호구역 ④ **생**태·경관보전지역 ⑤ **야**생생물 특별보호구역
토지거래허가	허가증을 받으면 ① 매수인은 **검인의제** ② '**농지취득자격증명**'을 받은 것으로 본다.
두 허가제의 관계	토지거래허가와 외국인 토지허가 의무가 **중복되는 경우 상호면제**(토지거래허가를 받으면 외국인 허가 불요).

두문자·암기법

외국인 사전허가구역(자료의 굵은 글자) : **군·문·천·생·야**.

5대 제도 한눈에 비교 ④ — 제재 ★★★

제도	제재(자료 기준)
부동산거래신고	**3,000만원 이하 과태료** : 거래대금 지급 **증명자료 미제출**(거짓 제출), ※ **허위신고**(계약을 체결하지 않았는데 거짓 신고), **거짓 해제 등 신고** 등 **500만원 이하 과태료** : 거짓신고 **요구·조장·방조**, **무신고**, **지연신고**, 거래대금 지급 증명자료 **외의** 자료 미제출, '해제 등' 신고를 하지 아니한 거래당사자 **취득가액의 100분의 10 이하 과태료** : (실제 거래가격 등) **거짓신고**
외국인 취득신고	**300만원 이하 과태료** : **60일** 내 신고의무 위반(계약 취득) **100만원 이하 과태료** : **6개월** 내 신고의무 위반(계약 외 취득·계속보유)
주택임대차신고	**100만원 이하 과태료** : 신고의무 위반(무신고, 거짓신고 등) 3,000만원 이하 과태료 : 허위신고 (자료 표에 기재된 내용. 조문은 최신 법령 확인)
외국인 토지허가	허가 없이 계약 체결 또는 부정한 방법으로 허가 : **2년 이하의 징역이나 2천만원 이하의 벌금**
토지거래허가	허가 없이 계약 체결 또는 부정한 방법으로 허가 : **2년 이하의 징역이나 토지가격의 30% 상당액 이하 벌금**

핵심 암기

※ **부당하게 재물이나 재산상의 이득을 취득하거나 제3자로 하여금 이를 취득하게 할 목적**으로 허위신고(계약 없이 거짓 신고), 거짓 해제 등 신고를 한 자 → **3년 이하의 징역이나 3천만원 이하의 벌금**. 이 형벌을 부과받은 경우에는 3,000만원 이하 과태료는 **제외**한다(이중제재 금지).

함정 주의

- 과태료 3단계 구분: 자료 **안 냄**(대금지급 증명자료) = 3,000만원 / **안 함·늦게 함**·조장·방조 = 500만원 / 가격 **거짓** = 취득가액 10% 이하.
- 외국인: **60일 위반 = 300만원**, **6개월 위반 = 100만원**. 숫자가 큰 기한(6개월)이 과태료는 작다.
- 두 허가제의 벌금 기준이 다르다: 외국인 허가 = **2천만원**, 토지거래허가 = **토지가격의 30%**(계약 체결 당시 개별공시지가 기준).
- 허가구역의 허가 없이 체결한 계약은 **효력이 없다(무효)**. 반면 신고제 위반은 계약의 효력과 무관하다(과태료만).

기출·모의 지문 OX

1. 개업공인중개사가 거래계약서를 작성·교부한 경우에도 거래당사자는 부동산거래신고 의무를 진다. → X (개업공인중개사가 신고의무자. 우선순위: 개·공 > 국가 등 > 거래당사자)
2. 부동산거래신고는 부동산 소재지 관할 시장·군수·구청장에게 계약체결일부터 60일 이내에 한다. → X (30일)
3. 외국인이 대한민국 안의 토지를 증여받는 계약을 체결한 경우 계약체결일부터 60일 이내에 신고하여야 한다. → O
4. 외국인이 상속으로 국내 건축물을 취득한 경우 취득한 날부터 6개월 이내에 신고하지 않으면 300만원 이하의 과태료 대상이다. → X (100만원 이하)
5. 외국인이 건축물을 신축하여 취득한 경우는 신고대상이 아니다. → X (신축·증축·개축·재축은 계약 외 원인 취득으로 6개월 내 신고)
6. 외국인이 주택 매매계약을 체결하고 부동산거래신고를 한 경우에도 별도로 외국인 부동산취득신고를 하여야 한다. → X (매매·공급계약은 거래신고 대상이며 취득신고에서 제외)
7. 경기도 내 군(郡)에 소재하는 주택의 임대차는 보증금이 7천만원이면 신고대상이다. → O (광역시·경기도의 군은 적용지역)
8. 주택임대차계약 신고를 하면서 계약서를 제출한 경우 확정일자를 부여한 것으로 본다. → O
9. 토지거래허가를 받은 경우 농지취득자격증명을 받은 것으로 본다. → O
10. 토지거래허가구역에서 허가 없이 계약을 체결한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. → X (토지가격의 30% 상당액 이하 벌금. 2천만원은 외국인 토지허가 위반)
11. 외국인 등이 생태·경관보전지역 안의 토지를 취득하려면 계약 체결 후 60일 이내에 허가를 받아야 한다. → X (계약 체결 "전" 사전허가)
12. 부동산 거래신고에서 거래대금 지급을 증명할 수 있는 자료를 제출하지 않은 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. → X (3,000만원 이하. "그 외의 자료" 미제출이 500만원 이하)
13. 부당이득 목적으로 계약을 체결하지 않았는데도 거짓으로 거래신고를 한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. → O

제4장 [강의자료] 중개대상물 확인·설명서[Ⅰ](주거용 건축물) — 2026.8.11. 개정 서식

강의자료로 제공된 「공인중개사법 시행규칙」 별지 제20호서식(**개정 2026. 8. 11.**, 6쪽)을 그대로 분석했다. 확인·설명서 작성 문제는 매년 **2~3문제**가 나오고, 최근 개정된 란(신탁등기·공동담보·임대차 확인사항·관리비·현장안내)이 우선 출제된다.

서식의 전체 구조 ★★★

구분	항목(서식의 실제 번호)	누가 확인하나
머리말	주택 유형(단독주택 / 공동주택 / **주거용 오피스텔**), 거래 형태(매매·교환 / 임대), 확인·설명 자료(근거자료 등, 대상물건의 상태에 관한 자료요구 사항), 유의사항	-
Ⅰ. 기본 확인사항 ①~⑨	① 대상물건의 표시 ② 권리관계 ③ 토지이용계획, 공법상 이용제한 및 거래규제(토지) ④ **임대차 확인사항** ⑤ 입지조건 ⑥ 관리에 관한 사항 ⑦ 비선호시설(1km 이내) ⑧ 거래예정금액 등 ⑨ 취득 시 부담할 조세의 종류 및 세율	**개업공인중개사가 (직접) 확인한 사항**을 적는다
Ⅱ. 세부 확인사항 ⑩~⑭	⑩ 실제 권리관계 또는 공시되지 않은 물건의 권리 사항 ⑪ 내부·외부 시설물의 상태(건축물) ⑫ 벽면·바닥면 및 도배 상태 ⑬ 환경조건 ⑭ **현장안내**	⑩은 **매도(임대)의뢰인이 고지한 사항**, ⑪~⑬은 매도(임대)의뢰인에게 **자료를 요구하여 확인한 사항**
Ⅲ. 중개보수 등 ⑮	⑮ 중개보수 및 실비의 금액과 산출내역(중개보수, 실비, 계, **지급시기**)	협의하여 결정한 금액

핵심 암기

- **①~⑨ = 기본 확인사항 = 개업공인중개사가 확인** / **⑩~⑬ = 세부 확인사항 = 매도(임대)의뢰인에게 자료 요구**. 어느 항목이 기본이고 어느 항목이 세부인지가 단골 문제다.
- "대상물건의 상태에 관한 자료요구 사항" 란에는 매도(임대)의뢰인에게 요구한 사항 및 자료 제출 여부와, **⑩부터 ⑬까지** 항목 확인을 위한 자료 요구 및 **그 불응 여부**를 적는다.
- "[ ]" 있는 항목은 해당란에 √ 표시. 작성란이 모자라면 **별지로 작성하여 첨부**하고 해당란에 "별지 참고"라고 적는다.

확인·설명 자료와 유의사항 ★★

- **확인·설명 근거자료 등**(개업공인중개사가 확인·설명 과정에서 **제시한** 자료를 표시): 등기권리증, 등기사항증명서, **신탁원부**, 토지대장, 건축물대장, 지적도, 임야도, 토지이용계획확인서, **확정일자 부여현황, 전입세대확인서, 국세납세증명서, 지방세납세증명서**, 그 밖의 자료.
- **유의사항 1 — 확인·설명 의무** : 개업공인중개사는 중개대상물에 관한 **권리를 취득하려는 중개의뢰인에게** 성실·정확하게 설명하고, 토지대장 등본, 등기사항증명서 등 설명의 근거자료를 제시해야 한다.
- **유의사항 2 — 실제 거래가격 신고** : 부동산 거래신고법에 따른 실제 거래가격은, 매수인이 매수한 부동산을 양도하는 경우 **취득 당시의 실제 거래가액**으로 보아 양도차익이 계산될 수 있음을 유의.

Ⅰ. 기본 확인사항 ①~③ ★★★

항목	기재 내용	작성방법 포인트
① 대상물건의 표시	**토지**: 소재지, 면적, 지목(**공부상 지목 / 실제 이용 상태**) **건축물**: 전용면적, 대지지분, 준공년도(증개축년도), 용도(**건축물대장상 용도 / 실제 용도**), 구조, 방향(기준), **내진설계 적용여부, 내진능력**, 건축물대장상 **위반건축물 여부**(위반/적법, 위반내용)	토지대장 및 건축물대장 등을 확인하여 적는다. 방향은 주택의 경우 **거실이나 안방 등 주실(主室)**의 방향, 그 밖의 건축물은 **주된 출입구**의 방향 기준. 기준이 불분명하면 기준(예: 남동향 - 거실 앞 발코니 기준)을 표시. 건축물대장에서 내진설계·내진능력을 확인하기 어려우면 **'확인불가' 등으로 그 사유**를 적는다.

② 권리관계	**등기부 기재사항**: 소유권에 관한 사항(토지/건축물), 소유권 외의 권리사항(토지/건축물) **신탁등기 여부**: 확인 / 유효한 임대차계약 여부 등 주요내용 설명 / 해당 없음 **공동담보 여부**: 확인 / 공동담보 목록 등 선순위 권리관계 설명 / 해당 없음 **계약갱신요구권 행사 여부**: 서류 확인(첨부) / 서류 미확인 / 해당 없음	등기사항증명서를 확인하여 적는다(아래 상세).
③ 토지이용계획, 공법상 이용제한 및 거래규제(토지)	지역·지구(용도지역·용도지구·용도구역), **건폐율 상한·용적률 상한**, 도시·군계획시설, 허가·신고구역 여부(**토지거래허가구역**), 투기지역 여부(토지투기지역·주택투기지역·투기과열지구), 지구단위계획구역 그 밖의 도시·군관리계획, 그 밖의 이용제한 및 거래규제사항	건폐율·용적률 상한은 **시·군의 조례**에 따라 적는다. 도시·군계획시설, 지구단위계획구역 등은 개업공인중개사가 확인하여 적는다. 그 밖의 이용제한은 **토지이용계획확인서**를 확인하고, 공부에서 확인할 수 없는 사항은 **부동산종합공부시스템** 등에서 확인. **임대차의 경우에는 생략할 수 있다.**

② 권리관계 세부 작성방법(개정 서식의 핵심)

- **가. 신탁등기** : 대상물건에 신탁등기가 되어 있는 경우 **수탁자 및 신탁물건(신탁원부 번호)**임을 적고, 신탁원부 약정사항에 명시된 임대차계약의 요건(**수탁자 및 수익자의 동의 또는 승낙**, 임대차계약 체결의 당사자, 그 밖의 요건 등) 등 주요내용을 확인하여, 그 요건에 따라 유효한 임대차계약을 체결할 수 있음을 설명하면서 **신탁원부를 제시**해야 한다.
- **나. 공동담보** : 공동담보가 설정되어 있는 경우 **공동담보 목록** 등을 확인하여 공동담보의 **채권최고액** 등 해당 중개물건의 권리관계를 명확히 적고 설명해야 한다.
  ※ 예: 다세대주택 건물 전체에 설정된 근저당권 현황을 확인·제시하지 않으면서, 계약대상 물건이 포함된 **일부 호실의 공동담보 채권최고액**이 마치 건물 전체에 설정된 근저당권의 채권최고액인 것처럼 속이는 경우 → 「공인중개사법」 위반으로 **형사처벌 대상**이 될 수 있다.
- **다. 계약갱신요구권 행사 여부** : 대상물건이 주택임대차보호법의 적용을 받는 주택으로서 **임차인이 있는 경우**, 매도인(임대인)으로부터 행사 여부를 확인할 수 있는 **서류를 받으면 "확인"**에 √하고 서류를 첨부, **받지 못하면 "미확인"**, **임차인이 없으면 "해당 없음"**. 이 경우 개업공인중개사는 주택임대차보호법에 따른 임대인과 임차인의 권리·의무사항을 **매수인에게** 설명해야 한다.

Ⅰ. 기본 확인사항 ④ 임대차 확인사항 ★★★

란	체크 항목	작성방법
확정일자 부여현황 정보	임대인 자료 제출 / 열람 동의 / 임차인 권리 설명	주택임대차보호법 제3조의7에 따라 임대인이 확정일자 부여일·차임 및 보증금 등 정보와 국세·지방세 납세증명서를 **제출했는지, 열람 동의로 갈음했는지** 구분하여 표시하고, 공인중개사법 제25조의3에 따른 **임차인의 권리에 관한 설명 여부**를 표시한다.
국세 및 지방세 체납정보	임대인 자료 제출 / 열람 동의 / 임차인 권리 설명	
전입세대 확인서	확인(확인서류 첨부) / 미확인(열람·교부 신청방법 설명) / 해당 없음	임대인이 제출한 전입세대 확인서류가 있으면 "확인"에 √ 후 설명, 없으면 "미확인"에 √ 후 주민등록법 제29조의2에 따른 **열람·교부 방법을 설명**. 임대인이 거주하는 경우이거나 확정일자 부여현황으로 선순위 모든 세대가 확인되는 경우 등은 "해당 없음".
최우선변제금	소액임차인범위: ○만원 이하 / 최우선변제금액: ○만원 이하	주택임대차보호법 시행령 제10조·제11조를 확인하여 각각 적되, 근저당권 등 선순위 담보물권이 있으면 **선순위 담보물권 설정 당시**의 소액임차인범위 및 최우선변제금액을 기준으로 적는다.
민간임대 등록여부	등록(장기일반민간임대주택 / 공공지원민간임대주택 / 그 밖의 유형), 임대보증금 보증 설명, 임대의무기간, 임대개시일 / 미등록	**임대주택정보체계**에 접속하여 확인하거나 **임대인에게 확인**하여 표시. 민간임대주택인 경우 같은 법에 따른 권리·의무사항을 임대인 및 임차인에게 설명.

- ④ 란 아래에는 "개업공인중개사가 ④ 임대차 확인사항을 임대인 및 임차인에게 설명하였음을 확인함"이라는 문구와 함께 **임대인, 임차인, 개업공인중개사(2칸)**의 **서명 또는 날인** 란이 따로 있다.
- ※ 민간임대주택의 임대사업자는 임대보증금에 대한 **보증에 가입해야** 한다(민간임대주택법 제49조).

- ※ 임차인은 주택도시보증공사(HUG) 등이 운영하는 전세보증금반환보증 가입을 **권고**.
- ※ 임대차 계약 후 부동산거래신고법 제6조의2에 따라 **30일 이내 신고**(신고 시 확정일자 자동부여).
- ※ 민간임대주택: 임대의무기간 중 임대료 증액청구는 **5퍼센트의 범위**, 임대차계약 또는 임대료 증액이 있은 후 **1년 이내**에는 증액 불가. 임대사업자는 임차인의 의무 위반 등이 없으면 임대의무기간 동안 계약 해제·해지·재계약 거절 불가.

Ⅰ. 기본 확인사항 ⑤~⑨ ★★★

항목	기재 내용	작성방법 포인트
⑤ 입지조건	도로와의 관계(○m×○m 도로에 접함, 포장/비포장), 접근성(용이함/불편함), 대중교통(버스 정류장·지하철 역, 도보/차량 소요시간), 주차장(없음/전용/공동/그 밖), 교육시설(초·중·고등학교, 소요시간)	-
⑥ 관리에 관한 사항	경비실(있음/없음), 관리주체(위탁관리/자체관리/그 밖의 유형), **관리비**: 관리비 금액(총액), **공동관리비 금액(총액)**, 관리비 포함 비목(전기료·수도료·가스사용료·난방비·인터넷 사용료·TV 수신료·그 밖), 사용량 또는 비용 확인가능 비목, **관리비 부과방식**(임대인이 직접 부과 / 관리규약에 따라 부과 / 그 밖)	관리비 및 공동관리비는 **직전 1년간 월평균 관리비** 등을 기초로 산출한 총 금액을 적는다. **공동관리비** = 관리비 총 금액에서 검침기 등으로 세대별 사용량을 알 수 있거나 비용을 고정적으로 정해 두어 확인 가능한 비목을 **제외한** 금액. 세대별 계량 비목(전기료·수도료 등)은 실제 사용량에 따라 금액이 달라질 수 있음을 설명해야 한다.
⑦ 비선호시설(1km 이내)	없음 / 있음(종류 및 위치)	대상물건으로부터 **1km 이내**에 사회통념상 기피 시설인 **화장장·봉안당·공동묘지·쓰레기처리장·쓰레기소각장·분뇨처리장·하수종말처리장** 등이 있는 경우 종류 및 위치를 적는다.
⑧ 거래예정금액 등	거래예정금액, 개별공시지가(㎡당), 건물(주택)공시가격	**중개가 완성되기 전**의 거래예정금액, 중개가 완성되기 전 공시된 공시지가·공시가격을 적는다. **임대차의 경우 개별공시지가 및 건물(주택)공시가격은 생략할 수 있다.**
⑨ 취득 시 부담할 조세의 종류 및 세율	취득세 %, 농어촌특별세 %, 지방교육세 %	중개가 완성되기 전 **「지방세법」**의 내용을 확인하여 적는다 (**임대차의 경우에는 제외**). ※ 재산세와 종합부동산세는 **6월 1일 기준** 대상물건 소유자가 납세의무를 부담.

함정 주의

- 임대차 중개 시 **생략(제외) 가능한 3가지**: ③ 토지이용계획·공법상 이용제한(생략 가능), ⑧ 개별공시지가·공시가격(생략 가능), ⑨ 취득 조세(제외). ⑧의 **거래예정금액 자체는 생략 불가**.
- 취득 조세 란에는 **취득세·농어촌특별세·지방교육세**만 있다. 양도소득세·재산세·종합부동산세를 적는 란은 없다.
- 비선호시설은 "500m"가 아니라 **1km**.

Ⅱ. 세부 확인사항 ⑩~⑭ ★★★

항목	기재 내용
⑩ 실제 권리관계 또는 공시되지 않은 물건의 권리 사항	**매도(임대)의뢰인이 고지한 사항**: 법정지상권, 유치권, 주택임대차보호법에 따른 임대차, 토지에 부착된 조각물 및 정원수, 계약 전 소유권 변동 여부, **도로의 점용허가 여부 및 권리·의무 승계 대상 여부** 등. 공동주택(기숙사 제외) 중 **분양을 목적으로 건축되었으나 분양되지 않아 보존등기만 마쳐진 상태인 공동주택**에 대해 임대차계약을 알선하는 경우에는 이를 **임차인에게 설명**해야 한다. ※ 임대차계약의 경우 현재 존속 중인 임대차의 임대보증금, 월 단위의 차임액, 계약기간 및 **장기수선충당금의 처리** 등을 확인하여 적는다. 그 밖에 경매 및 공매 등의 특이사항이 있으면 확인하여 적는다.
⑪ 내부·외부 시설물의 상태(건축물)	수도(파손 여부, 용수량), 전기(공급상태), 가스(취사용, 공급방식), **소방(단독경보형 감지기**: 없음/있음·수량), 난방방식 및 연료공급(공급방식: 중앙공급/개별공급/지역난방, 시설작동, **개별 공급인 경우 사용연한 또는 확인불가**, 종류), 승강기(있음-양호/불량, 없음), **배수**(정상/수선 필요), 그 밖의 시설물

⑫ 벽면·바닥면 및 도배 상태	벽면(**균열** 없음/있음, **누수** 없음/있음), 바닥면(깨끗함/보통임/수리 필요), 도배(깨끗함/보통임/도배 필요)
⑬ 환경조건	일조량(풍부함/보통임/불충분-이유), 소음(아주 작음/보통임/심한 편임), 진동(아주 작음/보통임/심한 편임)
⑭ 현장안내	현장안내자: 개업공인중개사 / 소속공인중개사 / **중개보조원(신분고지 여부: 예·아니오)** / 해당 없음

- **단독경보형 감지기**는 주택용 소방시설로서 **아파트(주택으로 사용하는 층수가 5개층 이상인 주택)를 제외한 주택**의 경우만 적는다.
- ⑪의 **"그 밖의 시설물"**은 **가정자동화 시설(Home Automation 등 IT 관련 시설)**의 설치 여부를 적는다.
- ⑪·⑫·⑬은 개업공인중개사가 매도(임대)의뢰인에게 **자료를 요구하여 확인한 사항**을 적는다.
- ⑭ 중개보조원은 현장안내 등 중개업무를 보조하는 경우 중개의뢰인에게 본인이 **중개보조원이라는 사실을 미리 알려야** 한다(법 제18조의4). 중개보조원 = 공인중개사가 아닌 사람으로서 개업공인중개사에 소속되어 현장안내 및 일반서무 등 단순한 업무를 보조하는 사람.

Ⅲ. 중개보수 등 ⑮ 및 서명·날인 란 ★★★

- ⑮ 중개보수 및 실비는 개업공인중개사와 중개의뢰인이 **협의하여 결정한 금액**을 적되, 중개보수는 **거래예정금액을 기준**으로 계산한다. **지급시기**도 적는다.
- 산출내역(중개보수) = "거래예정금액 × 중개보수 요율". 임대차의 거래예정금액 = **임대보증금 + 월 단위의 차임액 × 100**. 다만 그 금액이 **5천만원 미만**인 경우에는 **임대보증금 + 월 단위의 차임액 × 70**.
- ※ 중개보수는 **시·도 조례**로 정한 요율한도에서 중개의뢰인과 개업공인중개사가 서로 협의하여 결정하며 **부가가치세는 별도로 부과될 수 있다**.
- 하단 확인문구: 거래당사자는 개업공인중개사로부터 확인·설명 및 **손해배상책임의 보장에 관한 설명**을 듣고, 본 확인·설명서와 **손해배상책임 보장 증명서류(사본 또는 전자문서)**를 수령한다.

서명·날인 주체	방식
매도인(임대인), 매수인(임차인)	**서명 또는 날인**
개업공인중개사(법인은 대표자), 해당 업무를 수행한 소속공인중개사	**서명 및 날인**
④ 임대차 확인사항 란의 임대인·임차인·개업공인중개사	서명 또는 날인

공동중개 시 참여한 개업공인중개사(소속공인중개사 포함)는 **모두** 서명·날인해야 하며, **2명을 넘는 경우 별지**로 작성하여 첨부한다.

계산 공식·예제

임대차 거래예정금액(환산보증금) 계산

1. 보증금 + (월차임 × 100)을 먼저 계산한다.
2. 그 결과가 5천만원 **미만**이면 보증금 + (월차임 × 70)으로 다시 계산한다.
3. 예) 보증금 1,000만원, 월차임 30만원 → 1,000 + 30×100 = 4,000만원(5천만원 미만) → 1,000 + 30×70 = **3,100만원**이 거래예정금액.
4. 예) 보증금 2,000만원, 월차임 40만원 → 2,000 + 4,000 = **6,000만원**(5천만원 이상이므로 그대로).

기출·모의 지문 OX

1. 주거용 건축물 확인·설명서의 "환경조건"은 개업공인중개사 기본 확인사항이다. → X (세부 확인사항. 매도·임대의뢰인에게 자료를 요구하여 확인)
2. "임대차 확인사항"은 개업공인중개사 기본 확인사항에 해당한다. → O
3. 임대차를 중개하는 경우 "취득 시 부담할 조세의 종류 및 세율"은 적지 않는다. → O
4. 임대차를 중개하는 경우 거래예정금액은 생략할 수 있다. → X (생략 가능한 것은 개별공시지가와 건물(주택)공시가격)
5. 건폐율 상한 및 용적률 상한은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」상의 상한을 적는다. → X (시·군의 조례에 따라 적는다)
6. 최우선변제금은 임대차계약 체결 당시의 소액임차인 범위를 기준으로 적는다. → X (선순위 담보물권이 있으면 그 설정 당시 기준)
7. 관리비는 직전 1년간 월평균 관리비 등을 기초로 산출한 총 금액을 적는다. → O
8. 단독경보형 감지기는 아파트의 경우에만 적는다. → X (아파트를 제외한 주택만)
9. "그 밖의 시설물" 란에는 가정자동화 시설의 설치 여부를 적는다. → O
10. 거래당사자는 확인·설명서에 서명 및 날인하여야 한다. → X (거래당사자는 서명 또는 날인, 개업공인중개사·소속공인중개사가 서명 및 날인)
11. 신탁등기가 된 주택의 임대차를 중개할 때는 신탁원부를 제시하면서 수탁자·수익자의 동의 등 임대차계약의 요건을 설명해야 한다. → O
12. 중개보조원이 현장안내를 한 경우 확인·설명서에 신분고지 여부를 표시한다. → O
13. 보증금 1천만원, 월차임 30만원인 임대차의 거래예정금액은 4천만원이다. → X (100 곱한 합산액이 5천만원 미만이므로 70을 곱해 3,100만원)
14. 공동중개의 경우 참여한 개업공인중개사 중 1인만 서명 및 날인하면 된다. → X (모두 서명 및 날인, 2명을 넘으면 별지)

제5장 [강의자료] 한국공인중개사협회 개정사항(2026.8.28. 시행) + 공제사업

황정선 교수의 "한국공인중개사협회 개정사항(시행일 2026. 8. 28., 시행령·시행규칙 포함, **제37회 시험 반영사항**)" 자료를 그대로 옮기고, 자료에 없는 공제사업·운영위원회는 보충으로 붙였다. **개정 직후의 시험이므로 협회 문제는 개정 내용에서 나올 가능성이 높다.**

협회의 설립근거·성격 (개정) ★★★

- **설립근거**(법 제41조 제1항): "개업공인중개사의 **자질향상 및 품위유지**와 중개업에 관한 **제도의 개선, 운용**에 관한 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 한국공인중개사협회를 **설립한다**." → 협회 설립을 **명문화**(법이 직접 설립).
- **성격**: 협회는 **법인**으로 한다.
  - ① 협회는 공인중개사법에 근거한 **법정단체**이자, **당연설립주의**, **직능단체**이다.
  - ② 협회에 관하여 이 법에 규정된 것 외에는 **「민법」 중 사단법인**에 관한 규정을 적용한다.

함정 주의

- 개정 전 지문 "협회를 설립**할 수 있다**", "회원 300인 이상이 발기인이 되어 정관을 작성하고 창립총회의 의결을 거쳐 국토교통부장관의 **설립인가**를 받는다"는 **임의설립·인가주의** 방식의 서술이다. 자료는 개정 후 **당연설립주의**라고 정리하므로, 종전 방식으로 서술된 지문은 개정 전 내용으로 본다(종전 절차의 존치 여부는 최신 법령 확인).
- "재단법인에 관한 규정 적용"은 틀림 → **사단법인**.

협회의 정관 ★★★

- 협회가 정관을 **제정하거나 변경**하려는 경우에는 **국토교통부장관의 인가**를 받아야 한다.
- 정관에 포함되어야 하는 사항(10가지):
  1. 목적 및 명칭
  2. 예산 및 회계
  3. **중앙회, 시·도회 및 지회**의 설치
  4. 중앙회, 시·도회 및 지회의 소재지
  5. 회원 가입 및 탈퇴
  6. 총회, 이사회 및 그 밖의 기관의 구성·권한 및 회의
  7. 임원의 구성·수·선임·임기 및 직무
  8. 회원의 권리 및 의무
  9. 회원의 **지도·감독 및 징계**(자료에서 밑줄 강조)
  10. 회원의 교육

협회의 임원 및 조직 ★★★

- 협회는 정관으로 정하는 바에 따라 **주사무소에 두는 중앙회**를 설치하고, **시·도에 시·도회**를, **시·군·구에 지회**를 **둘 수 있다**.
- 협회의 임원 4종: **회장, 부회장, 이사, 감사**.
- 임원 및 조직에 관하여 필요한 사항은 **정관**으로 정한다.

종전 법령의 "지부(시·도) 설치 시 시·도지사에게 신고, 지회(시·군·구) 설치 시 등록관청에 신고"라는 표현은 개정으로 명칭이 **시·도회·지회**로 바뀌었다. 설치 신고 의무의 존치 여부는 최신 법령 확인.

협회의 총회 ★★★

- 협회에 **총회**를 둔다. 총회의 구성에 관한 사항은 정관으로 정한다.

- 협회는 총회의 의결내용을 **지체 없이 국토교통부장관에게 보고**하여야 한다. 이 경우 다음 사항은 **총회의 의결**을 거쳐야 한다.
  - ㉠ 정관의 제정과 변경
  - ㉡ 예산과 결산
  - ㉢ 그 밖에 정관으로 정하는 사항
- 국토교통부장관은 위 의결이 **법령이나 정관에 위반**될 경우에는 **정관 변경이나 재의결을 요청할 수 있다**.

윤리규정·공익활동·개인정보 (신설) ★★

구분	내용
윤리규정	협회는 회원이 업무를 수행할 때 지켜야 하는 직업윤리에 관한 **윤리규정**을 **국토교통부장관의 승인**을 받아 제정**하여야** 한다. 협회의 회원은 윤리규정을 준수하여야 한다.
공익활동 의무	협회는 **취약계층의 지원 등 공익활동**에 적극 참여하여야 한다.
개인정보 취급권 (신설)	협회는 다음 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 「개인정보 보호법 시행령」에 따른 **주민등록번호 또는 외국인등록번호**가 포함된 자료를 처리할 수 있다. ① 법 제42조에 따른 **공제사업**에 관한 사무 ② 제14조(등록관청이 협회에 일정사항 통보)에 따른 **등록사항 등의 통보**에 관한 사무

핵심 암기

국토교통부장관과의 관계 4가지: 정관 제정·변경 = **인가** / 윤리규정 제정 = **승인** / 총회 의결내용 = **지체 없이 보고** / 공제규정 제정·변경 = **승인**(아래).

공제사업 — 보충(강의자료 외) ★★★

구분	내용
목적·성격	협회는 개업공인중개사의 손해배상책임을 보장하기 위하여 공제사업을 **할 수 있다**. 공제사업은 **비영리사업**으로서 **회원 간의 상호부조**를 목적으로 한다.
공제규정	협회가 정하여 **국토교통부장관의 승인**(변경 시에도 승인). 공제규정에는 공제사업의 범위, 공제계약의 내용, 공제금, 공제료, 회계기준, 책임준비금의 적립비율 등을 정한다.
책임준비금	공제사고 발생률 및 공제금 지급액 등을 고려하여 **공제료 수입액의 100분의 10 이상** 적립. 책임준비금을 **다른 용도로 사용**하려면 국토교통부장관의 **승인**.
회계	공제사업은 다른 회계와 **구분하여 별도 회계**로 관리.
운용실적 공시	매 회계연도 종료 후 **3개월 이내**에 일간신문 또는 협회보에 공시하고 협회 홈페이지에 게시. 위반 시 **500만원 이하 과태료 (국토교통부장관)**.
재무건전성	**지급여력비율 100분의 100 이상** 유지, 구상채권 등 자산의 건전성 분류·대손충당금 적립.
감독·검사	국토교통부장관은 공제사업에 관하여 **개선명령**(업무집행방법 변경, 자산예탁기관 변경, 자산 장부가격 변경, 불건전한 자산 손실 처리, 가치 없는 자산 손실 처리 등) 가능. 공제사업 운영이 부실하여 회원·의뢰인에게 피해를 줄 우려가 크면 **임원에 대한 징계·해임 요구, 시정명령** 가능(불이행 시 500만원 이하 과태료). **금융감독원장**은 국토교통부장관의 요청이 있으면 공제사업에 관하여 **검사**할 수 있다.

공제사업 운영위원회

- 공제사업에 관한 사항을 심의하고 그 업무집행을 감독하기 위하여 **협회에** 운영위원회를 둔다.
- 위원: 성별을 고려하여 **19명 이내**. 협회 회장 및 협회 이사회가 협회 임원 중에서 선임하는 사람은 전체 위원 수의 **3분의 1 미만**.
- 임기 **2년**, **1회에 한하여 연임** 가능(보궐위원은 전임자 잔여기간).
- 위원장·부위원장 각 1명은 위원 중에서 **호선**. 재적위원 과반수 출석으로 개의, 출석위원 과반수 찬성으로 심의·의결.

함정 주의

- 공제사업은 협회가 "하여야 한다"가 아니라 **"할 수 있다"**. 운영위원회는 국토교통부에 두는 것이 아니라 **협회에** 둔다.
- 공제규정·책임준비금 전용은 국토교통부장관 **승인**, 검사는 **금융감독원장**(장관의 요청 시).
- 운영위원회 임기 2년·1회 연임 vs 정책심의위원회 위원 임기 2년(연임 규정 별도 없음, 보궐은 잔여기간).

기출·모의 지문 OX

1. 협회에 관하여 공인중개사법에 규정된 것 외에는 민법 중 재단법인에 관한 규정을 적용한다. → X (사단법인)
2. 협회가 정관을 변경하려는 경우 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다. → X (정관은 "인가". 윤리규정·공제규정이 "승인")
3. 협회는 총회의 의결내용을 지체 없이 국토교통부장관에게 보고하여야 한다. → O
4. 협회의 임원은 회장, 부회장, 이사, 감사이다. → O
5. 협회는 시·도에 시·도회를, 시·군·구에 지회를 두어야 한다. → X ("둘 수 있다")
6. 회원의 지도·감독 및 징계에 관한 사항은 협회 정관의 기재사항이다. → O
7. 협회는 직업윤리에 관한 윤리규정을 국토교통부장관의 승인을 받아 제정하여야 한다. → O
8. 협회는 공제사업에 관한 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 주민등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다. → O
9. 공제사업의 책임준비금 적립비율은 공제료 수입액의 100분의 20 이상이다. → X (100분의 10 이상)
10. 협회는 공제사업 운용실적을 매 회계연도 종료 후 6개월 이내에 공시하여야 한다. → X (3개월 이내)
11. 공제사업 운영위원회는 국토교통부에 둔다. → X (협회에 둔다)
12. 금융감독원장은 국토교통부장관의 요청이 있는 경우 협회의 공제사업에 관하여 검사를 할 수 있다. → O

제6장 총칙·중개대상물·공인중개사 제도

이 장부터 제12장까지는 강의자료(15선·비교사항)에 나오지 않는 공인중개사법의 나머지 시험범위를 보충한 것이다. 15선 표와 겹치는 부분은 표 번호로 연결했다.

목적과 용어의 정의 — 보충(강의자료 외) ★★★

목적(제1조): 공인중개사의 업무 등에 관한 사항을 정하여 그 **전문성을 제고**하고 부동산중개업을 **건전하게 육성**하여 **국민경제에 이바지**함. ("국민의 재산권 보호", "부동산 거래질서 확립"은 목적 조문에 없다.)

용어	정의	함정
중개	중개대상물에 대하여 거래당사자 간의 **매매·교환·임대차 그 밖의 권리의 득실변경**에 관한 행위를 **알선**하는 것	"대리"가 아니라 알선. 저당권 설정 알선도 중개
공인중개사	이 법에 의한 공인중개사 **자격을 취득한 자**	등록 여부 불문
중개업	**다른 사람의 의뢰**에 의하여 **일정한 보수**를 받고 중개를 **업**으로 행하는 것	보수를 받기로 **약속·요구만** 한 경우는 중개업 아님(판례)
개업공인중개사	이 법에 의하여 중개사무소의 **개설등록을 한 자**	법인·공인중개사·부칙상 개공(중개인) 3종
소속공인중개사	개업공인중개사에 소속된 공인중개사(**법인의 사원·임원으로서 공인중개사인 자 포함**)로서 **중개업무를 수행하거나 보조**하는 자	법인의 공인중개사인 임원 = 소속공인중개사
중개보조원	공인중개사가 **아닌 자**로서 개업공인중개사에 소속되어 현장안내 및 일반서무 등 중개업무와 관련된 **단순한 업무를 보조**하는 자	중개업무 수행 불가, 인장등록 X, 서명날인 X

핵심 암기

중개업 해당 여부 판례: ① 우연한 기회에 **단 1회** 중개하고 보수를 받은 것 → 중개업 아님. ② 부동산컨설팅에 **부수하여** 중개를 반복 → 중개업 해당. ③ 중개행위인지는 개업공인중개사의 주관적 의사가 아니라 **객관적으로 사회통념상** 판단. ④ 무등록업자와의 중개보수 약정은 **무효**(강행규정 위반), 다만 공인중개사 자격이 없는 자가 우연히 1회 중개하고 받은 보수 약정은 유효(과다하면 감액 가능). ⑤ 중개는 거래 **당사자 쌍방**으로부터 의뢰받은 경우뿐 아니라 **일방**으로부터 의뢰받은 경우도 포함.

중개대상물 — 보충(강의자료 외) ★★★

법정 중개대상물(제3조): ① 토지 ② 건축물 그 밖의 토지의 정착물 ③ **입목**(입목에 관한 법률) ④ **공장재단·광업재단**(공장 및 광업재단 저당법). 단, 사법상 거래의 대상이 되는 **사유재산**이어야 하고 중개가 가능한 것이어야 한다.

중개대상물 O	중개대상물 X
• 사유 하천, 도로예정지인 사유지 • **가압류된 토지**, 법정지상권이 성립된 토지, 유치권 행사 중인 건물(처분 가능) • 미등기 건물, 무허가 건물(사실상 사유) • **명인방법**을 갖춘 수목의 집단, 등기된 입목 • 장래 특정 동·호수가 **정해진 아파트 분양권**(장래 건축될 특정 건물) • 공장재단, 광업재단(재단으로 등기된 것)	• 국유·공유 **행정재산**, 미채굴 광물, 공유수면, 포락지(바다에 잠긴 토지), 무주부동산 • **세차장 구조물**(콘크리트 지반 위 볼트로 고정한 철제 구조물 — 정착물 아님) • **대토권**(택지 이주자택지 분양받을 권리), 특정되지 않은 **입주권**(재개발 조합원 지위로 장래 취득할 아파트가 특정 안 됨) • 영업용 건물의 영업시설·비품 등 **유형물**, 거래처·신용·영업상 노하우 등 **무형의 재산적 가치(권리금)** • 금전채권, 어업권·광업권, 동산(자동차 등), 상가 분양계약서 등 증서

중개대상 권리 O	중개대상 권리 X

소유권, **지상권, 지역권, 전세권**, 저당권(설정 알선), 임차권, 가등기담보권, 환매권, **유치권의 양도·법정지상권의 양도**(이미 성립한 권리를 이전하는 것), 분양권	동산질권, **분묘기지권**, 광업권·어업권, 산업재산권, **법정지상권·유치권·분묘기지권의 성립 자체**(법률규정으로 성립), 점유, 상속·경매·공용수용 등 법률규정·처분에 의한 취득

입목·재단의 특징

- **입목**: 토지에 부착된 수목의 집단으로서 소유자가 **입목등록원부에 등록**한 것(등록 후 소유권보존등기). 입목은 **부동산으로 보며** 토지와 **분리하여 양도하거나 저당권의 목적**으로 할 수 있다. 토지소유권 또는 지상권의 처분 효력은 입목에 미치지 않는다. 입목 저당권은 **벌채된 수목에도** 미친다(저당권자는 벌채 수목 경매 청구 가능). 저당권 설정자는 입목에 대한 **보험 가입** 의무. 경매 등으로 토지와 입목 소유자가 달라지면 **법정지상권** 성립.
- **공장재단**: 공장 소유자가 하나 또는 둘 이상의 공장을 구성하는 토지·건물·기계 등으로 설정한 1개의 부동산. 공장재단은 **소유권보존등기**로 설정되며, 보존등기 후 **10개월 이내**에 저당권설정등기를 하지 않으면 효력 상실. 재단은 **소유권과 저당권 외의 권리의 목적이 될 수 없다**(임대차는 저당권자의 동의 시 가능). 광업재단도 같다.

함정 주의

- "저당권"은 중개대상 **권리**이지만 "동산질권"은 아니다. "분묘기지권"은 성립도 양도도 X.
- 분양권은 O(특정 가능), 입주권·대토권은 X. 판례 문장을 그대로 낸다.
- 국유재산 중 **일반재산**의 대부·매각 계약은 중개대상이 될 수 있으나, 행정재산은 X.

공인중개사 정책심의위원회 — 보충(강의자료 외) ★★★

구분	내용
설치	**국토교통부에** 정책심의위원회를 **둘 수 있다**(임의).
구성	위원장 1명을 포함하여 **7명 이상 11명 이내**. 위원장은 **국토교통부 제1차관**. 위원은 국토교통부장관이 임명·위촉(공무원, 변호사·판사, 대학 부교수 이상, 공인중개사협회 추천자, 소비자단체·전문가 등).
임기	위촉위원 **2년**(공무원인 위원 제외), 보궐위원은 전임자의 남은 기간.
심의사항	① 공인중개사의 **시험 등 자격취득**에 관한 사항 ② 부동산 중개업의 **육성**에 관한 사항 ③ **중개보수 변경**에 관한 사항 ④ **손해배상책임의 보장** 등에 관한 사항. **①(시험 등 자격취득)을 심의한 경우 시·도지사는 이에 따라야 한다.**
회의	재적위원 **과반수 출석**으로 개의, 출석위원 **과반수 찬성**으로 의결. 회의 소집 시 회의 개최 **7일 전까지** 일시·장소·안건을 위원에게 통보(긴급 시 전날까지). 위원장 직무대행 = **위원장이 미리 지명한 위원**. 간사 1명(국토교통부 소속 공무원 중 위원장이 지명).
제척·기피·회피	위원 또는 그 배우자(였던 자)가 안건의 당사자인 경우 등 제척. 당사자는 기피 신청, 위원 본인은 회피. 국토교통부장관은 제척사유 해당 위원 등을 **해촉**할 수 있다.

함정 주의

- "둘 수 있다"(임의기구), 위원장은 **장관이 아니라 제1차관**, 7~11명(15명 X), 심의사항에 **"중개대상물 확인·설명", "교육", "행정처분"**은 없다.
- 시·도지사가 따라야 하는 것은 심의사항 4가지 중 **시험 등 자격취득에 관한 사항**만.

공인중개사 자격시험·자격증 — 보충(강의자료 외) ★★

구분	내용
시험시행기관	원칙 **시·도지사**. 예외: 국토교통부장관이 **정책심의위원회 의결을 거쳐** 직접 시행 가능. 시행기관은 시험 업무를 협회, 공기업 등에 **위탁**할 수 있다.
응시자격	제한 없음(**미성년자·결격사유자도 응시 가능**). 다만 ① **자격취소** 후 3년 미경과자 ② 시험에서 **부정행위**를 한 자로서 시험 무효처분일부터 **5년** 미경과자는 응시 불가.

시험 시행	**매년 1회 이상**. 부득이한 사정 시 심의위원회 의결을 거쳐 해당 연도 시험을 시행하지 않을 수 있다. 1차·2차 시험(1차 합격자는 다음 회 1차 면제). 매 과목 40점 이상, 전 과목 평균 60점 이상.
공고	개략적 사항: 매년 **2월 말일까지** / 세부 사항: 시험시행일 **90일 전까지** 일간신문·관보·방송 중 하나 이상 + 인터넷 홈페이지 공고.
합격·자격증	시행기관장이 합격자 결정·공고. **시·도지사**는 합격자 공고일부터 **1개월 이내**에 시험합격자에게 **자격증을 교부**(국토교통부장관이 시행해도 교부는 시·도지사). 자격증 **재교부**는 자격증을 **교부한 시·도지사**에게 신청. 자격증 교부대장 기재·관리.
응시수수료	시·도지사 시행 시 지방자치단체 조례, 국토교통부장관 시행 시 국토교통부장관이 결정·공고. 반환: 과오납·시행기관 귀책 = 전액, 접수기간 내 취소 = 전액, 접수마감 다음 날부터 7일 이내 취소 = 60%, 그 후 시험시행일 10일 전까지 취소 = 50%.

자격증 양도·대여 및 유사명칭 사용 금지

- 공인중개사는 다른 사람에게 **자기 성명을 사용하여 중개업무를 하게 하거나** 자격증을 **양도·대여**해서는 안 되고, 누구든지 이를 **양수·대여받거나 알선**해서는 안 된다. → 자격취소 + **1/1**(양도·양수·대여·알선 모두). 포상금·교란행위 대상.
- 공인중개사가 아닌 자는 **"공인중개사" 또는 유사명칭** 사용 금지 → 1/1.
- 판례: 자격증 대여 = 무자격자가 공인중개사의 업무를 **실질적으로 수행**하도록 자격증 자체를 빌려주는 것. 공인중개사가 실질적으로 업무를 하면서 무자격자에게 **자금 투자·이익 분배**만 하게 한 것은 대여 아님. 무자격자가 "부동산뉴스 대표"라는 명함에 "공인중개사 사무소" 문구를 넣어 사용 → 유사명칭 사용에 해당.

기출·모의 지문 OX

1. 공인중개사법의 목적에는 국민의 재산권 보호가 포함된다. → X (전문성 제고, 중개업 육성, 국민경제 이바지)
2. 중개보수를 받기로 약속만 하고 실제로 받지 않은 경우에도 중개업에 해당한다. → X (보수를 현실적으로 받아야 중개업, 판례)
3. 법인의 임원으로서 공인중개사인 자는 소속공인중개사에 해당한다. → O
4. 중개보조원은 개업공인중개사에 소속된 공인중개사로서 단순 업무를 보조하는 자이다. → X (공인중개사가 아닌 자)
5. 가압류된 토지는 중개대상물이 될 수 없다. → X (처분이 금지되지 않으므로 중개대상물)
6. 콘크리트 지반 위에 볼트로 고정한 세차장 구조물은 건축물 그 밖의 토지의 정착물로서 중개대상물이다. → X (판례: 정착물 아님)
7. 영업용 건물의 영업시설·비품과 거래처·신용 등 권리금은 중개대상물이 아니다. → O
8. 특정 동·호수가 정해진 아파트 분양권은 중개대상물이 된다. → O
9. 입목은 토지와 분리하여 양도할 수 없다. → X (분리 양도·저당 가능)
10. 공인중개사 정책심의위원회는 국토교통부에 두어야 하며 위원장은 국토교통부장관이다. → X ("둘 수 있다", 위원장은 국토교통부 제1차관)
11. 정책심의위원회에서 중개보수 변경에 관한 사항을 심의한 경우 시·도지사는 이에 따라야 한다. → X (따라야 하는 것은 시험 등 자격취득에 관한 사항)
12. 시험에서 부정행위를 한 자는 무효처분일부터 3년간 응시할 수 없다. → X (5년)
13. 국토교통부장관이 시험을 시행한 경우 자격증은 국토교통부장관이 교부한다. → X (교부는 항상 시·도지사)
14. 공인중개사가 무자격자에게 자금을 투자하게 하고 이익을 분배해 준 것만으로는 자격증 대여에 해당하지 않는다. → O
15. 공인중개사 자격증을 대여받은 자는 처벌되지 않는다. → X (양수·대여받은 자, 알선한 자 모두 1/1)

제7장 중개사무소 개설등록과 결격사유

개설등록의 절차 — 보충(강의자료 외) ★★★

구분	내용
등록관청	중개사무소(법인은 **주된 사무소**) 소재지를 관할하는 **시장(구가 설치되지 않은 시의 시장, 특별자치도 행정시의 시장)·군수·구청장**. 시·도지사·국토교통부장관 아님.
등록 신청권자	**공인중개사**(소속공인중개사 **제외**) 또는 **법인**. 중개보조원·무자격자·소속공인중개사는 신청 불가. 소속공인중개사는 고용관계를 종료(퇴사)한 후 신청.
등록기준	**공인중개사**: ① 실무교육 수료 ② 중개사무소 확보(건축물대장에 기재된 건물 또는 준공검사·사용승인 등을 받아 대장 기재가 예정된 건물에 소유·전세·임대차·사용대차 등으로 사용권 확보) **법인**: 15선 01번 표 **특수법인**(다른 법률에 따라 중개업을 할 수 있는 법인, 예: 지역농업협동조합): 등록기준 적용 X
제출서류	① 등록신청서 ② **실무교육 수료확인증 사본**(전자적으로 확인 가능하면 생략) ③ **여권용 사진** ④ 사무소 확보 증명서류(임대차계약서 등, 건축물대장 미기재 건물은 사용승인 등 증명) ⑤ (외국인) 결격사유 미해당 증명서류 ⑥ (외국법인) 영업소 등기 증명. **공인중개사 자격증 사본·법인 등기사항증명서·건축물대장은 제출하지 않는다**(등록관청이 시·도지사에게 자격 확인 요청, 행정정보 공동이용).
등록 통지	등록관청은 신청일부터 **7일 이내**에 등록 여부를 서면(전자문서 포함)으로 통지.
등록증 교부	등록관청은 **업무보증 설정 여부를 확인한 후 지체 없이** 등록증 교부. 순서: 등록 → 보증 설정 → 등록증 교부 → 업무 개시.
협회 통보	등록관청은 **다음 달 10일까지** 협회에 통보: 등록증 교부, 분사무소 설치신고, 사무소 이전신고, 휴업·폐업·재개·기간변경 신고, 고용·고용관계 종료 신고, 행정처분(등록취소·업무정지).
등록 효력	등록은 **대인적 성격** → 상속·양도 불가. 개인이 법인으로(또는 그 반대) 종별을 바꾸려면 **신규 등록**(종전 서류 중 변동 없는 것은 생략 가능, 종전 등록증 반납). 부칙상 개공(중개인)이 공인중개사 자격을 취득하면 **등록증 재교부 신청**(기재사항 변경).
등록증 재교부	분실·훼손 또는 기재사항 변경 시 등록관청에 재교부 신청. 수수료는 지자체 조례.

핵심 암기

이중등록·이중소속·무등록 3형제

구분	내용	제재
이중등록	개공이 둘 이상의 사무소 개설등록(다른 명의 포함)	절대적 등록취소 + 1/1
이중소속	개공·소공·중개보조원·법인 사원임원이 다른 개공의 소공·보조원·사원임원이 되는 것	개공: 절대적 등록취소 / 소공: 자격정지 / 모두 1/1
무등록 중개업	등록 없이 중개업	3/3, 포상금. 보수 약정 무효
부정등록	거짓 그 밖의 부정한 방법으로 등록	절대적 등록취소 + 3/3, 포상금
등록증 양도·대여	다른 사람에게 성명·상호 사용하게 하거나 등록증 양도·대여	절대적 등록취소 + 1/1, 포상금

함정 주의

- 등록관청이 등록 여부를 통지하는 기간은 **7일**, 등록증 교부는 "7일 이내"가 아니라 **지체 없이**(보증 확인 후).
- 중개사무소로 쓸 건물은 **건축물대장 기재**가 원칙이고, **가설건축물·무허가건물은 불가**. 사용권은 소유가 아니어도 되고(전세·임대차·**사용대차** 가능), 주거용 건물(오피스텔·아파트)도 사용권 확보되면 가능.
- 등록 후 3개월 초과하여 업무를 개시하지 않으려면 **휴업신고**.

결격사유 — 15선 02번 표 보충 — 보충(강의자료 외) ★★★

사유 12가지 표는 제1장 02번. 여기서는 출제되는 세부 쟁점을 정리한다.

쟁점	정리
미성년자	19세 미만. **혼인한 미성년자(성년의제)도 결격**. 법정대리인 동의가 있어도 결격.
피특정후견인	결격 아님(피성년·피한정후견인만).
실형 vs 집행유예 vs 선고유예	**실형**: 집행종료·면제 후 3년 / **집행유예**: 유예기간 만료 후 **2년** / **선고유예**: 결격 아님 / **가석방**: 잔여형기 경과(집행 종료로 봄) 후 3년 / **특별사면**: 형 집행 면제일부터 3년 / **일반사면**: 즉시 결격 해소.
벌금형	**이 법(공인중개사법) 위반**으로 **300만원 이상** 벌금형 → 선고 후 3년. 다른 법 위반 벌금, 300만원 미만 벌금은 결격 아님. 양벌규정으로 개공(법인)이 받은 벌금은 결격 아님(판례).
등록취소 후 3년의 예외	① 사망·해산 ② 결격사유 해당 ③ 등록기준 미달로 취소된 경우는 3년 결격 적용 X('사·해·결·등'). ④ 폐업 후 재등록한 개공이 **폐업 전 위반행위**로 등록취소된 경우 → **3년에서 폐업기간을 뺀 기간**.
업무정지 관련	업무정지처분을 받고 **폐업신고**한 자 → 남은 업무정지기간 동안 결격. 법인의 업무정지 → **사유 발생 당시**의 사원·임원이 그 기간 동안 결격.
고용인의 결격	소속공인중개사·중개보조원이 결격사유에 해당하면 개공은 **2개월 이내**에 해소(고용관계 종료)해야 하고, 해소하지 않으면 **업무정지(6개월)**. 법인의 사원·임원이 결격이면 2개월 내 해소 못하면 **절대적 등록취소**.
결격사유자의 행위	결격사유자가 한 중개행위의 사법상 효력은 유효. 결격사유자를 고용한 것 자체는 등록취소 사유가 아니라 위 2개월 해소 의무.

기출·모의 지문 OX

1. 소속공인중개사는 자신의 명의로 중개사무소 개설등록을 신청할 수 있다. → X (소속공인중개사는 신청 불가, 고용관계 종료 후 가능)
2. 개설등록 신청 시 공인중개사 자격증 사본을 첨부하여야 한다. → X (등록관청이 시·도지사에게 확인 요청)
3. 등록관청은 개설등록 신청을 받은 날부터 7일 이내에 등록 여부를 통지하여야 한다. → O
4. 등록관청은 등록증 교부 전에 업무보증 설정 여부를 확인하여야 한다. → O
5. 등록관청은 등록증을 교부한 때에는 다음 달 10일까지 협회에 통보하여야 한다. → O
6. 공인중개사인 개업공인중개사가 법인인 개업공인중개사로 종별을 변경하려면 등록증 기재사항 변경신청을 하면 된다. → X (신규 등록 신청)
7. 혼인한 미성년자는 결격사유에 해당하지 않는다. → X (미성년자는 성년의제와 무관하게 결격)
8. 금고형의 선고유예를 받은 자는 결격사유에 해당한다. → X (선고유예는 결격 아님)
9. 징역형의 집행유예를 받고 유예기간이 만료된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 결격사유에 해당한다. → O
10. 공인중개사법 위반으로 벌금 200만원을 선고받고 1년이 지난 자는 결격사유에 해당한다. → X (300만원 이상만)
11. 폐업신고 후 재등록한 개업공인중개사가 폐업 전의 위반행위로 등록이 취소된 경우 3년에서 폐업기간을 공제한 기간 동안 결격이다. → O
12. 중개보조원이 결격사유에 해당하게 된 경우 개업공인중개사가 2개월 이내에 해소하지 않으면 등록이 취소된다. → X (업무정지 사유. 사원·임원이면 절대적 등록취소)
13. 업무정지처분을 받은 법인의 업무정지 사유 발생 당시 사원이었던 자는 그 업무정지기간 중 결격사유에 해당한다. → O

제8장 중개업무: 업무범위·사무소·명칭·표시광고·고용인·인장·휴폐업

업무지역과 업무범위(겸업) — 보충(강의자료 외) ★★★

구분	법인인 개공	공인중개사인 개공	부칙상 개공(중개인)
업무지역	전국	전국	사무소 소재 **시·도 관할구역**(거래정보망에 가입한 경우 그 망에 공개된 물건은 관할 외도 가능). 위반 시 업무정지
겸업	법 제14조 **6가지만**(15선 03번). 위반 시 임의적 등록취소	법에 제한 없음(다른 법률이 금지하지 않는 한 자유)	공인중개사인 개공과 같으나 **경매·공매 부동산의 권리분석·취득알선·매수신청대리는 불가**
명칭	"공인중개사사무소" 또는 "부동산중개"	"공인중개사사무소" 또는 "부동산중개"	"부동산중개"만(**"공인중개사사무소" 사용 불가**)
분사무소	가능	불가	불가

중개대상물의 범위·중개행위(매매·교환·임대차 등)는 3종 모두 같다. 부칙상 개공은 공인중개사 자격시험 없이 종전 법에 따라 등록한 중개인이다.

중개사무소·분사무소·공동사무소 — 보충(강의자료 외) ★★★

구분	내용
1사무소 원칙	개공은 등록관청 관할구역 안에 **1개의 중개사무소만** 둘 수 있다. **이중사무소·임시 중개시설물**(천막, 가설물, 견본주택 앞 분양상담 부스 등) 설치 금지 → 임의적 등록취소 + 1/1.
분사무소 설치 요건	**법인만** 가능. **주된 사무소 소재지 시·군·구를 제외한** 시·군·구별로 **1개소를 초과할 수 없다**. 분사무소 **책임자는 공인중개사**이어야 하고 실무교육 수료(특수법인은 책임자 요건 적용 X).
분사무소 설치 신고	**주된 사무소 등록관청**에 설치신고(설치 전). 서류: 설치신고서, 책임자 실무교육 수료확인증 사본, **보증설정 증명서류**, 사무소 확보 증명서류. 등록관청은 **7일 이내**에 **신고확인서** 교부 + 분사무소 소재지 시·군·구청장에 **지체 없이 통보**. 수수료: 지자체 조례.
분사무소 보증	분사무소마다 **2억원 이상** 추가 설정(법인 본체 4억원 이상).
공동사무소	개공은 업무의 효율적 수행을 위해 다른 개공과 중개사무소를 **공동으로 사용할 수 있다**(등록·이전신고 시 다른 개공의 **승낙서** 첨부). **업무정지 중인 개공**은 ① 업무정지기간 중 공동사용을 위해 다른 개공이 그 사무소로 등록·이전 불가 ② 업무정지 중인 개공이 다른 개공의 사무소를 공동사용하기 위해 등록·이전 불가(단, 업무정지 전부터 공동사용 중이던 경우는 제외). 공동사무소도 각자 등록·각자 보증·각자 책임.

사무소 이전신고 — 보충(강의자료 외) ★★★

구분	내용
신고기한·관청	이전한 날부터 **10일 이내**에 **이전 후 사무소 소재지 등록관청**에 신고(관할구역 내 이전이면 그 등록관청). 위반 시 **100만원 이하 과태료**.
서류	이전신고서 + **등록증**(분사무소는 신고확인서) + 사무소 확보 증명서류.
등록증	관할 내 이전: 등록증 기재사항 변경 후 교부 가능. 관할 외 이전: **재교부**.
서류 송부	이전 후 등록관청이 종전 등록관청에 요청 → 종전 등록관청은 **지체 없이** 송부: ① 중개사무소등록대장 ② 개설등록 신청서류 ③ **최근 1년간**의 행정처분 서류 및 행정처분절차가 진행 중인 서류.
이전 전 위반행위	이전신고 전에 발생한 위반행위에 대한 행정처분은 **이전 후 등록관청**이 행한다.
분사무소 이전	**주된 사무소 등록관청**에 10일 이내 신고 → 등록관청은 이전 전·후 분사무소 소재지 시·군·구청장에 지체 없이 통보.

간판 철거	① 이전신고 ② 폐업신고 ③ 등록취소처분을 받은 때 → **지체 없이** 간판 철거. 불이행 시 행정대집행.

게시의무·명칭·옥외광고물 — 보충(강의자료 외) ★★★

게시해야 하는 것(사무소 안 보기 쉬운 곳)	게시 X
① **등록증 원본**(분사무소는 신고확인서 원본) ② 중개보수·실비의 **요율 및 한도액표** ③ 개공 및 소공의 **자격증 원본** ④ **보증설정 증명서류** ⑤ **사업자등록증**	실무교육 수료증, 협회 회원증, 중개보조원 관련 서류, 자격증 **사본**

- 위반 시 100만원 이하 과태료(교란행위).
- **명칭**: 개공은 사무소 명칭에 **"공인중개사사무소" 또는 "부동산중개"** 문자를 사용해야 한다(부칙상 개공은 "공인중개사사무소" 사용 불가). 개공이 아닌 자는 이 문자 및 유사명칭 사용 금지(**1/1**). **옥외광고물**(간판 등)에는 개공(법인은 대표자, 분사무소는 책임자)의 **성명**을 인식할 수 있는 크기로 표기. 위반 시 100만원 이하 과태료 + 등록관청의 **철거 명령**, 불이행 시 **행정대집행**.

중개대상물 표시·광고와 인터넷 모니터링 — 보충(강의자료 외) ★★★

명시사항·부당광고 유형은 제2장 02번 표. 추가 사항:

- 개공이 **아닌 자**는 중개업을 하기 위한 중개대상물 표시·광고 금지 → **1/1**, 포상금.
- **모니터링**: **국토교통부장관**은 인터넷 표시·광고의 규정 준수 여부를 모니터링할 수 있고, **정보통신서비스 제공자**에게 관련 자료 제출을 요구할 수 있으며(불응 시 500만원 이하 과태료), 위반이 의심되면 필요한 조치를 요구할 수 있다.
- 모니터링 업무 위탁 기관: 공공기관, 정부출연연구기관, 관련 업무 수행에 적합한 **비영리법인**, 그 밖에 국토교통부장관이 인정하는 기관·단체. 위탁 시 위탁받은 기관 및 업무내용을 관보에 고시.
- **기본 모니터링**(분기별, 모니터링 **기본계획서**를 매년 **12월 31일까지** 국토교통부장관에 제출) / **수시 모니터링**(위반 의심 시). 결과보고서: 기본 = 매 분기의 마지막 날부터 **30일 이내**, 수시 = 완료한 날부터 **15일 이내** 제출.
- 국토교통부장관은 결과에 따라 **시·도지사 및 등록관청**에 조사·조치를 요구할 수 있고, 시·도지사·등록관청은 조사·조치를 완료한 날부터 **10일 이내**에 결과를 통보.

고용인(소속공인중개사·중개보조원) — 보충(강의자료 외) ★★★

구분	내용
고용신고	소공·보조원을 고용한 경우 **업무개시 전까지** 등록관청에 신고(전자문서 가능). 소공은 **실무교육**, 보조원은 **직무교육**을 받도록 한 후 신고. 등록관청은 소공의 자격을 시·도지사에게 확인 요청, 결격사유 여부 확인. 외국인은 결격 미해당 증명서류 첨부.
종료신고	고용관계가 종료된 날부터 **10일 이내** 신고.
고용 인원 제한	중개보조원은 개공과 소공을 **합한 수의 5배**를 초과하여 고용 불가. 위반 시 **절대적 등록취소 + 1/1**.
고지의무	중개보조원은 현장안내 등 중개업무 보조 시 의뢰인에게 **본인이 중개보조원이라는 사실을 미리 알려야** 한다. 위반 시 보조원·개공 각 **500만원 이하 과태료**(개공이 상당한 주의·감독을 한 경우 제외).
책임	고용인의 업무상 행위는 **그를 고용한 개공의 행위로 본다**. · 민사: 개공은 고용인의 고의·과실로 인한 손해에 대해 **무과실책임**(고용인과 부진정연대), 배상 후 고용인에게 **구상** 가능. · 형사(양벌규정): 고용인이 행정형벌 위반행위를 하면 개공에게도 **해당 조의 벌금형**(징역 X). 개공이 상당한 주의·감독을 게을리하지 않았으면 면책. 이 벌금은 결격사유 아님. · 행정: 개공은 고용인의 위반행위로 **등록취소·업무정지**를 받을 수 있다.

함정 주의

- 고용신고는 "고용한 날부터 10일 이내"가 아니라 **업무개시 전**. 종료신고가 **10일 이내**.
- 소공이 확인·설명서에 서명·날인하지 않으면 소공은 자격정지, 개공은 업무정지(각자 책임). 개공의 무과실이 인정되어도 **민사책임**은 진다(무과실책임).
- "중개보조원의 업무상 행위는 개공의 행위로 **추정**한다" → 틀림, **본다(간주)**.

인장등록 — 보충(강의자료 외) ★★

구분	내용
의무자	**개공 및 소공**(중개보조원 X). 중개행위 시 등록한 인장 사용.
시기	**업무개시 전**까지 등록관청에 등록(등록신청·고용신고와 함께 가능). 변경 시 변경일부터 **7일 이내** 등록.
인장의 종류	개인(개공·소공): 가족관계등록부 또는 주민등록표에 기재된 **성명이 나타난 인장**, 크기 가로·세로 각 **7mm 이상 30mm 이내**. 법인: **상업등기규칙에 따라 신고한 법인의 인장**(인감증명서 제출로 등록 갈음). 분사무소: 법인 대표자가 **보증하는 인장**을 등록**할 수 있다**.
위반	개공: 업무정지(3개월) / 소공: 자격정지. 등록하지 않은 인장으로 작성한 계약서의 사법상 효력은 유효.

휴업·폐업·재개·기간변경 — 보충(강의자료 외) ★★★

구분	신고 요부	등록증 첨부
3개월 초과 휴업(등록 후 3개월 초과 업무 미개시 포함)	미리 신고(방문 또는 전자문서)	O
폐업	미리 신고	O
휴업한 중개업의 **재개**	미리 신고	X (등록관청이 등록증 **즉시 반환**)
휴업기간 **변경**	미리 신고	X

- 3개월 이하 휴업은 신고 불요. 휴업은 **6개월을 초과할 수 없다**. 예외(부득이한 사유): ① 질병으로 인한 요양 ② 징집으로 인한 입영 ③ 취학 ④ 임신 또는 출산 ⑤ 그 밖에 국토교통부장관이 정하는 사유. 신고 없이 6개월 초과 휴업 → 임의적 등록취소.
- 휴업·폐업 신고는 **부가가치세법상 휴업·폐업 신고와 함께**(등록관청 또는 세무서 어느 쪽에 제출해도) 할 수 있다.
- 분사무소별로 휴업·폐업 가능(신고확인서 첨부). 법인의 분사무소 휴폐업 신고도 **주된 사무소 등록관청**에.
- 신고의무 위반: 100만원 이하 과태료. 폐업 시 간판 지체 없이 철거.

함정 주의

- 재개신고·기간변경신고는 **전자문서로 가능**하지만, 휴업·폐업신고는 등록증을 첨부해야 하므로 방문(또는 등록증 첨부) 신고. 시험은 "휴업신고는 전자문서로 할 수 있다"를 X로 낸다.
- "휴업 중인 개공"도 개업공인중개사 지위는 유지 → 결격사유·행정처분·교육의무 적용.

기출·모의 지문 OX

1. 부칙상 개업공인중개사는 경매 대상 부동산의 매수신청대리를 할 수 없다. → O
2. 법인인 개업공인중개사는 주된 사무소 소재지 시·군·구에도 분사무소를 둘 수 있다. → X (주된 사무소 소재지 시·군·구는 제외, 그 밖의 시·군·구별로 1개소)
3. 분사무소 설치신고는 분사무소 소재지 관할 등록관청에 한다. → X (주된 사무소 등록관청)
4. 업무정지기간 중인 개업공인중개사는 그 기간 중 다른 개업공인중개사의 사무소를 공동으로 사용하기 위해 이전신고를 할 수 없다. → O
5. 중개사무소를 이전한 때에는 이전한 날부터 10일 이내에 이전 전 등록관청에 신고하여야 한다. → X (이전 후 등록관청)
6. 이전신고 전에 발생한 위반행위에 대한 행정처분은 이전 전 등록관청이 행한다. → X (이전 후 등록관청)
7. 개업공인중개사는 실무교육 수료확인증을 사무소에 게시하여야 한다. → X (게시 대상 아님)
8. 부칙상 개업공인중개사는 사무소 명칭에 "공인중개사사무소"라는 문자를 사용할 수 있다. → X ("부동산중개"만 가능)
9. 소속공인중개사를 고용한 때에는 고용한 날부터 10일 이내에 등록관청에 신고하여야 한다. → X (업무개시 전까지. 10일은 고용관계 종료신고)
10. 중개보조원의 업무상 행위는 그를 고용한 개업공인중개사의 행위로 본다. → O
11. 개업공인중개사가 중개보조원의 위반행위를 방지하기 위해 상당한 주의와 감독을 게을리하지 않은 경우에도 양벌규정에 따른 벌금형을 면할 수 없다. → X (면책)
12. 중개보조원도 업무개시 전에 인장을 등록하여야 한다. → X (개공·소공만)
13. 등록한 인장을 변경한 경우 변경일부터 10일 이내에 등록관청에 등록하여야 한다. → X (7일 이내)
14. 취학을 이유로 하는 경우 6개월을 초과하여 휴업할 수 있다. → O
15. 휴업기간 변경신고를 할 때는 등록증을 첨부하여야 한다. → X (휴업·폐업신고만 등록증 첨부)
16. 인터넷 표시·광고 모니터링 업무의 기본 모니터링 결과보고서는 매 분기 마지막 날부터 30일 이내에 국토교통부장관에게 제출한다. → O

제9장 중개계약·전속중개계약·거래정보망

01 중개계약의 의의와 법적 성질 ★ — 보충(강의자료 외)

중개계약의 의의

중개계약이란 중개의뢰인이 개업공인중개사에게 중개대상물의 거래를 알선하여 줄 것을 의뢰하고, 개업공인중개사가 이를 승낙함으로써 성립하는 계약이다. 중개의뢰인이 **매도·임대 등 처분 측**인지, **매수·임차 등 취득 측**인지에 따라 각각 체결될 수 있다.

법적 성질

- **민법상 전형계약이 아닌 무명계약**이며, 판례와 통설은 **위임과 유사한 계약**으로 본다. 따라서 개업공인중개사는 선량한 관리자의 주의로 중개업무를 처리할 의무를 진다.
- **낙성·불요식 계약**이다. 당사자의 의사 합치만으로 성립하고, 서면 작성이 성립요건이 아니다. 구두로도 유효하게 성립한다.
- 다만 공인중개사법은 **전속중개계약**에 한하여 국토교통부령이 정하는 계약서(표준서식)에 의하도록 강제한다. 이는 계약 성립요건이 아니라 개업공인중개사에 대한 **행정상 의무**이며, 위반하면 개업공인중개사가 제재(업무정지)를 받는다.
- 중개보수 청구권은 **중개가 완성된 때**(거래계약 체결) 발생하는 것이 원칙이며, 중개계약 체결만으로 보수를 청구할 수는 없다.

핵심 암기

중개계약 = 위임 유사 + 낙성·불요식. 서면은 성립요건이 아니다. 단, 전속중개계약은 표준서식 사용이 **의무**(위반 시 업무정지).

02 일반중개계약과 전속중개계약 비교 ★★★ — 보충(강의자료 외)

개념 구분

- **일반중개계약**: 의뢰인이 **불특정 다수의 개업공인중개사**에게 중개를 의뢰할 수 있는 계약. 누가 먼저 거래를 성사시키든 그 개업공인중개사가 보수를 받는다.
- **전속중개계약**: 의뢰인이 **특정한 개업공인중개사 1인을 정하여 그에게 한정**하여 중개를 의뢰하는 계약. 유효기간 중 다른 개업공인중개사에게 의뢰하면 위약금 문제가 생긴다.

구분	일반중개계약	전속중개계약
근거 조문	법 제22조	법 제23조
복수 의뢰	가능	불가(1인에 한정)
계약서 작성	의뢰인이 **요청하면** 작성	**반드시** 표준서식으로 작성
표준서식	국토부장관이 정하여 **권장**(사용의무 X)	국토부령 서식 **사용의무 O**
계약서 보존	보존의무 X	**3년** 보존
정보공개 의무	X	O(체결 후 7일 내)
업무처리상황 통지	X	2주 1회 이상 문서
위반 시 제재	별도 제재 없음	업무정지 / 상대적 등록취소

일반중개계약서의 기재사항 4가지와 "작성·보존의무 없음"의 세부는 제2장의 03번 표를 참고한다.

함정 주의

- 일반중개계약 표준서식은 "정하여 **권장**할 수 있다"이다. "사용하여야 한다"로 바꾸면 틀린 지문.
- 일반중개계약서는 의뢰인의 **요청이 있으면** 작성한다. 개업공인중개사가 요청 없이도 작성할 의무가 있다고 하면 틀린 지문.
- 보존의무(3년)·정보공개의무·통지의무는 모두 **전속중개계약에만** 있다.

03 전속중개계약 ★★★ — 보충(강의자료 외)

정의와 성립

중개의뢰인은 중개대상물의 중개를 의뢰할 때 **특정한 개업공인중개사를 정하여 그 개업공인중개사에 한정하여** 해당 중개대상물을 중개하도록 하는 전속중개계약을 체결할 수 있다. 체결 여부는 의뢰인의 **선택**이며, 개업공인중개사가 전속중개계약을 강제할 수는 없다.

표준서식 사용·유효기간·보존

- **서식**: 전속중개계약은 국토교통부령으로 정하는 계약서(전속중개계약서 표준서식)에 의하여야 한다. 이는 **강행규정**이며, 표준서식을 사용하지 않으면 **업무정지** 사유이다.
- **유효기간**: 표준서식상 **3개월**을 원칙으로 하되, **당사자가 달리 약정**하면 그 약정기간에 따른다. 즉 "3개월"은 약정이 없을 때 적용되는 기본값이다.
- **보존**: 개업공인중개사는 전속중개계약서를 **3년**간 보존하여야 한다. 보존하지 않으면 **업무정지** 사유이다.
- 계약서에는 개업공인중개사와 중개의뢰인이 서명 또는 날인한다. 서명·날인의 정확한 주체와 방식은 표준서식 확인이 필요하다.

> **핵심 암기**
> 전속중개계약 숫자 세트: 유효기간 **3개월**(약정 우선) / 정보공개 **7일** / 업무처리 통지 **2주 1회** / 계약서 보존 **3년**.

개업공인중개사의 의무

1. 정보공개의무

- 전속중개계약을 체결한 개업공인중개사는 **계약 체결 후 7일 이내**에 중개대상물에 관한 정보를 **부동산거래정보망 또는 일간신문**에 공개하여야 한다.
- 공개할 정보는 법정 항목(소재지·규모·권리관계·거래예정가격·공법상 제한 등)이며, **권리자의 주소·성명 등 인적사항은 공개 금지**, **임대차**의 경우 공시지가는 공개하지 않을 수 있다. 공개 항목 16개와 확인·설명사항의 O/X 비교는 제2장의 01번 표를 참고한다.
- 다만 **의뢰인이 비공개를 요청한 경우**에는 공개하지 아니한다(아래 참고).

2. 공개사실 통지의무

정보를 공개한 때에는 **지체 없이** 그 내용을 의뢰인에게 **문서로** 통지하여야 한다. 구두 통지는 의무 이행이 아니다.

3. 업무처리상황 통지의무

전속중개계약 체결 후 **2주일에 1회 이상** 중개업무 처리상황을 의뢰인에게 **문서로** 통지하여야 한다. "1주일에 1회", "1개월에 1회", "구두로"는 모두 틀린 지문의 단골 변형이다.

4. 확인·설명의무

개업공인중개사는 표준서식에 따라 중개대상물에 관한 확인·설명의무를 성실히 이행하여야 한다. 확인·설명은 **중개가 완성되기 전** 거래당사자에게 하는 것이므로, "공개해야 할 사항"과 "확인·설명사항"은 별개의 항목이라는 점에 주의한다(제10장에서 상세히 다룬다).

의뢰인의 비공개 요청

- 의뢰인이 **비공개를 요청**하면 개업공인중개사는 정보를 공개하여서는 아니 된다. 비공개 요청은 표준서식의 해당 란에 표시한다.
- 비공개 요청이 있었는데도 공개한 경우, 반대로 요청이 없었는데 7일 내 공개하지 않은 경우 모두 **정보공개의무 위반**이며 **상대적 등록취소** 사유이다.
- 비공개를 요청하더라도 개업공인중개사의 **업무처리상황 통지의무(2주 1회)**와 **확인·설명의무**는 그대로 남는다.

위반 시 제재 정리

위반 행위	제재
표준서식을 사용하지 않은 경우	업무정지
전속중개계약서를 3년간 보존하지 않은 경우	업무정지
7일 내 정보를 공개하지 않은 경우	상대적 등록취소
비공개 요청에도 정보를 공개한 경우	상대적 등록취소

등록취소·업무정지 사유의 전체 체계와 벌칙·과태료 병과 관계는 제1장의 표를 참고한다.

의뢰인의 위약금 지급의무(표준서식 기준)

전속중개계약은 개업공인중개사에게 독점적 지위를 주는 대신, 의뢰인이 유효기간 중 이를 어기면 위약금 등을 지급하도록 표준서식에서 정하고 있다. 아래는 표준서식상의 통상적 취급이며, **최신 표준서식 확인이 필요**하다.

의뢰인의 행위(유효기간 내)	의뢰인이 지급할 금액
다른 개업공인중개사에게 의뢰하여 거래한 경우	**중개보수에 해당하는 금액**을 위약금으로
개업공인중개사의 소개로 알게 된 상대방과 개업공인중개사를 배제하고 직접 거래한 경우	**중개보수에 해당하는 금액**을 위약금으로
의뢰인이 **스스로 발견한** 상대방과 거래한 경우	중개보수의 **50% 범위 내**에서 개업공인중개사가 중개행위에 실제 소요한 비용(사회통념상 상당한 비용)

함정 주의

- "스스로 발견한 상대방과 거래" 사례는 **위약금**이 아니라 **소요비용 지급**이며, 상한이 중개보수의 50%이다. 세 경우를 모두 "중개보수 전액"으로 묶은 지문은 틀린 것.
- 위약금은 **의뢰인**이 개업공인중개사에게 지급하는 것이다. 개업공인중개사가 의무를 위반한 경우의 문제는 **행정제재**(업무정지·등록취소)로 다룬다.
- 개업공인중개사가 전속중개계약상 의무를 이행하지 않은 경우 의뢰인은 계약을 해제할 수 있고 손해배상을 청구할 수 있다는 것이 표준서식상 취급이다. 구체적 문구는 표준서식 확인.

04 부동산거래정보망 ★★ — 보충(강의자료 외)

제도의 취지와 정의

- 부동산거래정보망은 **개업공인중개사 상호간**에 중개대상물의 중개에 관한 정보를 공개하고 유통을 촉진하기 위한 전산정보처리체계이다.
- 즉 일반 국민에게 매물을 광고하는 포털이 아니라, **개업공인중개사들끼리 물건 정보를 교환하는 망**이다. 따라서 가입·이용자는 개업공인중개사에 한정되고, 개업공인중개사가 아닌 자에게 정보를 공개하는 것은 제도 취지에 반한다.
- 이 망을 설치·운영하는 자를 **거래정보사업자**라 하며, 지정을 받아야 한다.

지정권자와 지정 절차

1. **지정권자**: **국토교통부장관**. 시·도지사나 등록관청이 아니다.
2. **지정신청**: 지정 요건(가입 개업공인중개사 수, 전문인력, 전산설비 등)을 갖추어 국토교통부장관에게 지정신청서를 제출한다. 요건의 세부(500명 이상 등)는 제1장의 04번 표를 참고한다.
3. **운영규정**: 거래정보사업자는 지정받은 후 **일정 기간 내**에 부동산거래정보망의 이용 및 정보제공 방법 등에 관한 **운영규정**을 정하여 국토교통부장관의 **승인**을 받아야 한다. 운영규정을 **변경**할 때에도 승인을 받아야 한다(구체적 기간은 최신 법령 확인 필요).
4. **설치·운영**: 지정받은 날부터 **1년 이내**에 정보망을 설치·운영하여야 한다(제1장 04번 표). 이를 어기면 지정취소 사유가 된다.

핵심 암기

지정권자·운영규정 승인권자는 모두 **국토교통부장관**. 설치·운영 기한은 **지정받은 날부터 1년 이내**(제1장 04번 표). 운영규정을 정해 승인받아야 하는 기한의 정확한 일수는 최신 법령 확인.

거래정보사업자의 의무

- **개업공인중개사로부터 공개를 의뢰받은 정보에 한정**하여 공개하여야 한다. 의뢰받지 않은 정보를 공개할 수 없다.
- 의뢰받은 내용과 **다르게** 공개하거나, 어떠한 방법으로든 개업공인중개사에 따라 정보를 **차별적으로** 공개하여서는 아니 된다.
- 위반 시 지정취소 사유가 되며, 형사처벌(1/1)이 병과될 수 있다. 지정취소 사유 5가지와 청문 생략 사유 등은 제1장의 04번 표를 참고한다.

개업공인중개사의 의무(정보망 이용 관련)

- 부동산거래정보망에 중개대상물에 관한 정보를 **거짓으로 공개**하여서는 아니 된다. 위반 시 **업무정지** 사유.
- 정보망에 공개한 중개대상물의 거래가 **완성된 때**에는 **지체 없이** 거래정보사업자에게 이를 통보하여야 한다. 위반 시 **업무정지** 사유.

주체	의무·행위	위반 효과
국토부장관	지정, 운영규정 승인	—
거래정보사업자	운영규정 승인, 1년 내 설치·운영, 의뢰정보 한정·차별 없는 공개	지정취소(+형사처벌·과태료)
개업공인중개사	거짓정보 공개 금지, 거래완성 시 지체 없이 통보	업무정지

05 혼동 포인트 정리 ★★★ — 보충(강의자료 외)

함정 주의

- **일반 vs 전속**: "표준서식 사용의무·3년 보존·7일 공개·2주 통지"는 오직 전속중개계약. 이 네 가지 중 하나라도 일반중개계약에 붙여 놓으면 틀린 지문.
- **권장 vs 의무**: 일반중개계약서 표준서식은 "권장", 전속중개계약서 표준서식은 "의무". 둘의 위치를 바꾸는 것이 가장 흔한 출제 방식.
- **공개사항 vs 확인·설명사항**: 전속중개계약의 "공개해야 할 사항"과 "확인·설명사항"은 항목이 다르다. 대표적으로 **중개보수**는 확인·설명사항이지만 공개사항이 아니고, **권리자 인적사항**은 공개 금지이다. 항목별 비교표는 제2장의 01번 표를 참고.
- **문서 vs 구두**: 공개사실 통지와 업무처리상황 통지는 모두 **문서**. "구두 또는 문서"라고 하면 틀린 지문.
- **제재의 종류**: 서식 미사용·미보존 = 업무정지 / 정보공개의무 위반 = 상대적 등록취소. 이 둘을 바꿔 놓은 지문에 주의.
- **거래정보망의 대상**: 개업공인중개사 **상호간**의 정보망이다. "일반 국민에게 공개"나 "의뢰인이 직접 가입"은 틀린 서술.

기출·모의 지문 OX

1. 중개계약은 서면으로 작성하여야만 성립하는 요식계약이다. → X (중개계약은 낙성·불요식 계약으로 구두로도 성립한다. 전속중개계약의 표준서식 사용은 행정상 의무이지 성립요건이 아니다)
2. 중개의뢰인은 개업공인중개사에게 일반중개계약서의 작성을 요청할 수 있다. → O (요청이 있으면 작성한다)
3. 국토교통부장관은 일반중개계약의 표준서식을 정하여 그 사용을 의무화하여야 한다. → X (일반중개계약 표준서식은 정하여 "권장"할 수 있을 뿐이다. 사용의무가 있는 것은 전속중개계약서)
4. 전속중개계약은 국토교통부령으로 정하는 계약서에 의하여야 한다. → O (강행규정. 미사용 시 업무정지 사유)
5. 개업공인중개사는 전속중개계약서를 5년간 보존하여야 한다. → X (보존기간은 3년이다)
6. 전속중개계약의 유효기간은 당사자의 약정이 없으면 3개월로 한다. → O (표준서식상 3개월 원칙, 당사자 약정이 있으면 그에 따른다)
7. 전속중개계약을 체결한 개업공인중개사는 계약 체결 후 7일 이내에 부동산거래정보망 또는 일간신문에 중개대상물 정보를 공개하여야 한다. → O (의뢰인의 비공개 요청이 있으면 공개하지 않는다)
8. 중개의뢰인이 비공개를 요청한 경우에도 개업공인중개사는 거래정보망에 정보를 공개하여야 한다. → X (비공개 요청 시 공개하여서는 아니 되며, 공개하면 상대적 등록취소 사유)
9. 전속중개계약을 체결한 개업공인중개사는 1개월에 1회 이상 업무처리상황을 의뢰인에게 구두로 통지하면 된다. → X (2주일에 1회 이상, 문서로 통지하여야 한다)
10. 전속중개계약의 정보공개의무를 위반한 개업공인중개사는 업무정지 처분 대상이다. → X (정보공개의무 위반은 상대적 등록취소 사유. 업무정지 사유는 표준서식 미사용·미보존)
11. 전속중개계약 유효기간 중 의뢰인이 다른 개업공인중개사에게 의뢰하여 거래한 경우, 표준서식상 의뢰인은 중개보수에 해당하는 금액을 위약금으로 지급한다. → O (스스로 발견한 상대방과 거래한 경우는 중개보수의 50% 범위 내 소요비용)
12. 거래정보사업자의 지정권자는 시·도지사이다. → X (국토교통부장관이 지정한다)
13. 거래정보사업자는 지정받은 날부터 1년 이내에 부동산거래정보망을 설치·운영하지 아니하면 지정이 취소될 수 있다. → O
14. 거래정보사업자는 개업공인중개사로부터 의뢰받지 않은 중개대상물 정보라도 공익상 필요하면 공개할 수 있다. → X (의뢰받은 정보에 한정하여 공개하여야 하며, 다르게·차별적으로 공개하는 것도 금지)
15. 개업공인중개사는 거래정보망에 공개한 중개대상물의 거래가 완성된 때에는 지체 없이 거래정보사업자에게 통보하여야 한다. → O (위반 시 업무정지 사유. 거짓정보 공개도 업무정지 사유)
16. 부동산거래정보망은 중개의뢰인이 직접 가입하여 매물을 검색하는 대국민 서비스이다. → X (개업공인중개사 상호간의 정보 교환·유통을 위한 망으로, 이용자는 개업공인중개사에 한정된다)

제10장 확인·설명의무, 거래계약서, 손해배상책임과 업무보증

이 장은 강의자료에 편성되어 있지 않은 부분을 법령·판례로 보충한 단원이다. 제재의 종류·기간은 제1장 표(08·11·12·13·15번)와, 보증금액·고용인 책임은 제8장과, 등록증 교부 순서는 제7장과 일치시켜 정리하였다.

01 중개대상물 확인·설명의무 — 보충(강의자료 외) ★★★

1. 의무의 구조(법 제25조)

구분	내용
의무자	**개업공인중개사**(법인은 대표자, 분사무소는 책임자). 소속공인중개사는 의무자는 아니나, 해당 업무를 수행하면 **자격정지**로 별도 제재된다.
상대방	권리를 **취득**하려는 중개의뢰인(매수인·임차인·저당권자 등). **권리이전의뢰인(매도인·임대인)은 설명의 상대방이 아니다.**
시기	**중개가 완성되기 전**(거래계약 체결 전)
방법	성실·정확하게 **설명** + **설명의 근거자료 제시**(등기사항증명서, 토지대장·건축물대장, 지적도·임야도, 토지이용계획확인서, 부동산종합증명서 등)
서면화	중개완성 시 **확인·설명서**를 작성하여 거래당사자 쌍방에게 교부하고 3년 보존

2. 확인·설명 사항

- 중개대상물의 **종류·소재지·지번·지목·면적·용도·구조 및 건축연도** 등 물건의 표시
- 소유권·전세권·저당권·지상권·임차권 등 **권리관계**에 관한 사항
- 법령의 규정에 의한 **거래 또는 이용제한사항**(토지이용계획, 공법상 제한)
- 수도·전기·가스·소방·열공급·승강기 및 배수 등 **시설물의 상태**, 벽면·바닥면 및 도배 상태
- 일조·소음·진동 등 **환경조건**, 도로·대중교통·시장·학교 등 **입지조건**
- 중개보수·실비의 금액과 그 산출내역
- 토지이용계획, 공법상 거래규제 및 이용제한에 관한 사항 등 대통령령으로 정하는 사항

3. 상태에 관한 자료요구(법 제25조 제2항·제3항)

개업공인중개사는 확인·설명을 위하여 필요한 경우 **매도의뢰인·임대의뢰인 등**에게 해당 중개대상물의 상태에 관한 자료를 **요구할 수 있다**. 상대방이 불응한 경우에는 그 **불응사실을 권리취득의뢰인에게 설명**하고 **확인·설명서에 기재**하여야 한다.

> **함정 주의**
> 자료요구는 "요구할 수 있다"(재량)이지만, **불응사실의 설명·기재는 의무**다. "자료제공을 거부하면 중개를 거절하여야 한다"는 지문은 **틀린 지문**이다.

4. 임대차 중개 시의 설명의무(법 제25조의3)

주택의 임대차를 중개하는 경우에는 임차인이 될 자에게 **확정일자 부여현황 정보**의 열람·요청 방법, 임대인의 **국세·지방세 체납 정보** 확인 방법, 「주택임대차보호법」상 보증금 중 일정액의 보호·임대차 존속기간 등에 관한 사항을 설명하여야 한다.

5. 판례

- 개업공인중개사는 **선량한 관리자의 주의**로 권리관계 등을 조사·확인하여 설명할 의무가 있다.
- **다가구주택** 임대차 중개 시 기존 임차인의 **보증금·차임·임대차 기간** 등을 확인하여 설명하여야 하며, 임대인이 자료제공을 거부하면 그 사실을 설명·기재하여야 한다.
- 확인·설명의무는 중개보수를 받지 못하였다는 사정만으로 면제되지 않는다.
- 확인·설명서에 근거 없이 "임대차 없음" 등으로 기재하여 의뢰인이 손해를 입으면 **손해배상책임**이 성립한다. 즉 확인·설명서는 **의무이행 여부를 판단하는 증거자료**이자 책임 인정의 **근거자료**가 된다.

02 확인·설명서의 작성·교부·보존과 서명 및 날인 — 보충(강의자료 외) ★★★

구분	확인·설명서	거래계약서
서식	**법정서식 있음**(국토교통부령, 4종)	**법정서식 없음** — 표준서식 권장 가능
작성시기	중개가 완성되어 **거래계약서를 작성하는 때**	
교부	거래당사자 쌍방에게 교부	
보존기간	**3년**	**5년**
보존면제	**공인전자문서센터**에 보관된 경우 보존의무 면제	

서명 및 날인

주체	요구되는 행위
개업공인중개사	**서명 및 날인**(둘 다) — 법인은 대표자, 분사무소는 책임자
소속공인중개사	해당 중개행위를 한 경우 **함께 서명 및 날인**
중개보조원	서명·날인 **대상 아님**
거래당사자	**서명 또는 날인**(둘 중 하나)

핵심 암기

확인·설명서 = 3년 / 거래계약서 = 5년. 서명·날인은 **개공·소공은 "및", 당사자는 "또는"**. 공동중개인 경우 **참여한 개업공인중개사 전원**이 서명 및 날인한다.

두문자·암기법

"확삼거오" — 확인·설명서 3년, 거래계약서 5년.

"개공은 및, 손님은 또는" — 서명 및 날인(개공·소공) vs 서명 또는 날인(당사자).

확인·설명서 하단 확인문구(제4장 서식 참고): "「공인중개사법」 제25조제3항 및 제30조제5항에 따라 거래당사자는 개업공인중개사로부터 위 중개대상물에 관한 확인·설명 및 손해배상책임의 보장에 관한 설명을 듣고, 확인·설명서와 손해배상책임 보장 증명서류(사본 또는 전자문서)를 수령합니다." → 확인·설명서 교부와 보증증서 교부가 한 문장에 묶여 있다는 점이 출제 포인트다.

03 거래계약서 작성의무 — 보충(강의자료 외) ★★★

1. 작성·교부·보존

- 중개대상물에 관하여 **중개가 완성된 때**에 거래계약서를 작성하여 거래당사자에게 교부하고 **5년**간 원본·사본 또는 전자문서를 보존한다(공인전자문서센터 보관 시 면제).
- **필요적 기재사항**은 반복하지 않는다 → 제2장 03번 표 참고.
- 거래계약서에는 **법정서식이 없다**. 국토교통부장관은 표준이 되는 서식을 정하여 그 사용을 **권장할 수 있다**(권장일 뿐 강제 아님).

2. 거짓기재·이중계약서 금지(법 제26조 제3항)

개업공인중개사는 거래계약서를 작성하는 때에 **거래금액 등 거래내용을 거짓으로 기재**하거나 **서로 다른 둘 이상의 거래계약서**를 작성하여서는 아니 된다.

- 개업공인중개사: **상대적(임의적) 등록취소** 사유(제1장 13번 표 ⑦) — 취소하지 않는 경우 업무정지 처분 가능
- 소속공인중개사: **자격정지 6개월**(제1장 08번 표 ⑤) — 자격정지 사유 중 **가장 무거운 6개월**군에 속한다
- 이른바 **다운계약서·업계약서**는 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」상 별도의 과태료 대상이며, 양도소득세 비과세·감면 배제 등 세법상 불이익도 따른다. (구체적 과태료 금액은 최신 법령 확인 필요)

함정 주의

① 거래계약서 거짓기재·이중작성은 **절대적 등록취소가 아니라 상대적(임의적) 등록취소**다.
② 소속공인중개사의 자격정지는 **확인·설명·서명날인 관련은 3개월**, **거짓기재·이중작성은 6개월**로 구분된다.
③ 거래계약서 관련 의무위반에 형벌(1년/1천만원, 3년/3천만원)을 곧바로 연결하는 지문은 주의해서 볼 것.

04 손해배상책임(법 제30조) — 보충(강의자료 외) ★★

1. 두 가지 책임유형

구분	제30조 제1항	제30조 제2항
요건	**중개행위**를 하면서 **고의 또는 과실**로	자기의 중개사무소를 **다른 사람의 중개행위 장소로 제공**하여
결과	거래당사자에게 **재산상의 손해** 발생	
성질	**과실책임**(무과실책임 아님)	고의·과실을 요건으로 하지 않음

핵심 암기

제30조 제1항은 **고의·과실을 요건으로 하는 과실책임**이며, 배상범위는 **재산상 손해**에 한한다. **정신적 손해(위자료)**는 이 조문이 아니라 민법 제750조로 별도 청구해야 한다.

2. 민법과의 관계

- 공인중개사법 제30조는 민법상 불법행위·채무불이행 책임을 **배제하는 규정이 아니다**. 의뢰인은 민법상 책임도 함께 물을 수 있다.
- 의뢰인에게도 과실이 있으면 **과실상계**가 인정된다(판례).
- 중개의뢰인이 아닌 **제3자**에 대한 책임은 민법 규정에 따른다.

3. "중개행위" 해당 여부의 판단기준(판례)

중개행위에 해당하는지는 개업공인중개사의 행위를 **객관적으로 보아 사회통념상 거래의 알선·중개를 위한 행위라고 인정되는지**에 따라 결정하며, 진정으로 알선·중개하려는 **주관적 의사**에 따라 결정할 것이 아니다.

- 쌍방 의뢰뿐 아니라 **일방으로부터만 의뢰**받은 경우도 중개행위에 포함된다.
- 중개대상물의 확인·설명뿐 아니라 **등기부 확인 소홀**, 권리관계 조사 잘못, 계약체결 과정에서의 부주의도 중개행위와 관련된 과실로 평가된다.
- 개업공인중개사가 자기 소유 부동산을 스스로 매도하는 행위는 중개행위가 **아니다** → 공제금 지급대상이 아니다.

4. 고용인의 행위에 대한 책임

중개보조원·소속공인중개사의 업무상 행위는 그를 고용한 개업공인중개사의 행위로 보며, 개업공인중개사는 **무과실책임**을 지고 배상 후 고용인에게 **구상**할 수 있다 → 제8장 참고.

05 업무보증(손해배상책임의 보장) 설정 — 보충(강의자료 외) ★★★

1. 보증의 종류와 설정시기

구분	내용
종류(3가지)	① **보증보험 가입** ② **공제 가입**(협회 공제) ③ **공탁**
설정시기	**중개업무를 개시하기 전**까지
절차	등록 → **보증 설정** → 등록증 교부 → 업무 개시 (제7장 참고)
신고	보증을 설정한 때에는 그 사실을 **등록관청에 신고**(보증기관이 등록관청에 직접 통보한 경우 신고 생략 가능)
공탁금 회수제한	공탁한 공탁금은 **폐업 또는 사망한 날부터 3년 이내**에는 회수할 수 없다

2. 보증설정 금액의 구조

- 중개법인: **4억원 이상**, 분사무소는 **분사무소마다 2억원 이상** 추가 설정 (제8장 참고)
- 개인인 개업공인중개사: **법인보다 낮은 금액**으로 설정 (제8장 참고 — 구체적 금액은 시험 직전 최신 법령 확인 필요)
- 다른 법률에 따라 중개업을 할 수 있는 **특수법인**은 별도의 금액 (최신 법령 확인 필요)

금액 자체는 개정이 잦으므로, 시험에서는 "법인 > 개인", "분사무소는 각각 추가"라는 **구조**와 "**~이상**"이라는 표현을 먼저 확인하는 것이 안전하다.

3. 보증사고 발생 시 절차

1. 중개의뢰인이 손해배상금으로 보증보험금·공제금·공탁금을 받으려면 **손해배상 합의서, 화해조서, 확정된 법원 판결문 사본** 등 이에 준하는 효력이 있는 서류를 첨부하여 보증기관에 지급을 청구한다.
2. 보증기관이 지급하면, 개업공인중개사는 보증보험금·공제금·공탁금으로 손해배상을 한 날부터 **15일 이내**에 다시 보증보험·공제에 가입하거나 **공탁금 중 부족하게 된 금액을 보전**하여야 한다.

4. 보증의 변경·재설정

- 보증을 **다른 보증으로 변경**하려면 **이미 설정한 보증의 효력이 있는 기간 중**에 다시 보증을 설정하고 증명서류를 갖추어 등록관청에 신고한다. → 보증의 공백이 생기지 않게 하는 것이 취지
- 보증기간이 **만료**되어 다시 설정하려는 자는 **보증기간 만료일까지** 다시 설정하고 신고한다.

5. 중개완성 시 보증관계 설명·교부의무(법 제30조 제5항)

개업공인중개사는 **중개가 완성된 때**에 거래당사자에게 다음 사항을 설명하고 **관계 증서의 사본을 교부하거나 전자문서를 제공**하여야 한다.

- ① **보장금액** ② **보장기간** ③ **보증보험회사·공제사업자·공탁기관 및 그 소재지**

함정 주의

이 의무 위반은 **100만원 이하 과태료**(제1장 11번 표 ③ "중개완성 시 손해배상책임에 관한 사항 미설명, 보증관계증서 사본·전자문서 미교부")이지 **업무정지가 아니다**. 반면 **보증을 설정하지 아니하고 업무를 개시**하면 **상대적(임의적) 등록취소**(제1장 13번 표 ⑧)다.

두문자·암기법

보증 관련 숫자 **"개시 전 · 15일 · 3년"** — 업무**개시 전** 설정, 지급된 날부터 **15일 이내** 재설정, 공탁금은 폐업·사망 후 **3년** 회수 제한.

06 의무위반 제재 총정리 — 보충(강의자료 외) ★★

위반행위	개업공인중개사	소속공인중개사
성실·정확한 확인·설명 X, 근거자료 미제시	**500만원 이하 과태료**(등록관청)	**자격정지 3개월**
확인·설명서 미교부·미보존(3년)	**업무정지 3개월**	-
확인·설명서 서명 및 날인의무 위반	**업무정지 3개월**	**자격정지 3개월**(당해 업무 수행 시)
거래계약서 의무위반(기재사항·작성·교부·보존 5년)	**업무정지 3개월**	-
거래계약서 서명 및 날인의무 위반	**업무정지 3개월**	**자격정지 3개월**(당해 업무 수행 시)
거래금액 등 거짓기재·서로 다른 2 이상 계약서 작성	**상대적 등록취소**	**자격정지 6개월**
업무보증 미설정 상태로 업무 개시	**상대적 등록취소**	-
중개완성 시 손해배상책임 사항 미설명·증서 미교부	**100만원 이하 과태료**	-

핵심 암기

이 장의 제재는 **과태료 2종(100만원·500만원) + 업무정지 3개월군 + 자격정지 3·6개월 + 상대적 등록취소 2개**로 깔끔하게 나뉜다.
특히 **확인·설명 "행위" 위반은 과태료, 확인·설명서 "서면" 위반은 업무정지**라는 대비를 반드시 기억할 것.

기출·모의 지문 OX

1. 개업공인중개사는 중개가 완성된 후 지체 없이 중개대상물에 관하여 확인·설명하여야 한다. → X (중개가 **완성되기 전**에 확인·설명하여야 한다.)
2. 확인·설명의 상대방은 권리를 이전하려는 중개의뢰인이다. → X (권리를 **취득**하려는 중개의뢰인이 상대방이다. 다만 확인·설명서 교부는 거래당사자 쌍방에게 한다.)
3. 매도의뢰인이 중개대상물의 상태에 관한 자료요구에 불응한 경우, 개업공인중개사는 중개를 거절하여야 한다. → X (불응사실을 권리취득의뢰인에게 **설명**하고 **확인·설명서에 기재**하면 된다.)
4. 확인·설명서는 3년, 거래계약서는 5년간 보존하여야 하며, 공인전자문서센터에 보관된 경우에는 보존의무가 면제된다. → O
5. 확인·설명서에 거래당사자는 서명 및 날인을 모두 하여야 한다. → X (거래당사자는 **서명 또는 날인**. 서명 및 날인은 개업공인중개사·소속공인중개사의 의무다.)
6. 중개보조원이 중개업무를 보조한 경우 확인·설명서에 함께 서명 및 날인하여야 한다. → X (중개보조원은 서명·날인 대상이 아니다. 해당 중개행위를 한 **소속공인중개사**가 함께 서명 및 날인한다.)
7. 개업공인중개사가 성실·정확하게 확인·설명을 하지 않은 경우 등록관청은 500만원 이하의 과태료를 부과한다. → O
8. 확인·설명서를 교부하지 아니한 개업공인중개사에게는 500만원 이하의 과태료가 부과된다. → X (확인·설명서 미교부·미보존은 **업무정지 3개월** 사유다.)
9. 소속공인중개사가 자신이 수행한 업무와 관련하여 거래계약서에 서명 및 날인을 하지 않은 경우 자격정지 6개월에 처한다. → X (서명 및 날인의무 위반은 **자격정지 3개월**, 거짓기재·이중작성이 6개월이다.)
10. 거래계약서는 국토교통부령으로 정하는 법정서식을 사용하여야 한다. → X (거래계약서에는 **법정서식이 없고**, 국토교통부장관이 표준서식을 정하여 사용을 권장할 수 있을 뿐이다. 법정서식이 있는 것은 확인·설명서다.)
11. 서로 다른 둘 이상의 거래계약서를 작성한 개업공인중개사는 등록관청이 반드시 등록을 취소하여야 한다. → X (**상대적(임의적) 등록취소** 사유로, 취소하지 않는 경우 업무정지도 가능하다.)
12. 공인중개사법 제30조 제1항의 손해배상책임은 개업공인중개사의 고의·과실을 요건으로 하지 않는 무과실책임이다. → X (**고의 또는 과실**을 요건으로 하는 **과실책임**이다. 고용인의 업무상 행위에 대한 개업공인중개사의 민사책임이 무과실책임이다.)
13. 중개행위에 해당하는지는 개업공인중개사가 진정으로 거래를 알선·중개하려는 의사를 가졌는지에 따라 판단한다. → X (주관적 의사가 아니라 행위를 **객관적으로 보아** 사회통념상 알선·중개행위로 인정되는지에 따라 판단한다.)
14. 개업공인중개사가 자기 소유 부동산을 매도하면서 매수인에게 손해를 입힌 경우, 이는 중개행위가 아니므로 공제금 지급대상이 아니다. → O
15. 보증보험금·공제금·공탁금으로 손해배상을 한 개업공인중개사는 그 지급된 날부터 15일 이내에 다시 보증을 설정하거나 부족한 공탁금을 보전하여야 한다. → O
16. 보증을 다른 보증으로 변경하려는 경우에는 기존 보증의 효력이 소멸한 후 지체 없이 새로운 보증을 설정하면 된다. → X (**이미 설정한 보증의 효력이 있는 기간 중**에 다시 설정하여야 한다. 보증의 공백을 허용하지 않는다.)
17. 중개완성 시 손해배상책임의 보장에 관한 사항을 설명하지 않고 관계증서 사본도 교부하지 않은 경우 업무정지 처분 대상이다. → X (**100만원 이하의 과태료** 사유다.)
18. 업무보증을 설정하지 아니하고 중개업무를 개시한 경우는 절대적 등록취소 사유이다. → X (**상대적(임의적) 등록취소** 사유다.)

제11장 금지행위 심화 — 판례·법리와 사법상 효력

제1장 05·06번 표에 금지행위의 **사유와 형벌(1/1·3/3)**이 이미 정리되어 있다. 본 장은 그 표를 반복하지 않고, 각 유형이 실제로 무엇을 금지하는가(정의), 판례는 어떻게 보는가, 그리고 위반해도 계약 자체는 살아 있는가(사법상 효력)를 보충한다. 객관식에서 배점이 큰 지점은 "형벌 몇 년?"보다 "그래서 그 계약은 유효한가 무효인가"이다.

1. 두 조문의 구조와 유형별 재분류 ★★★

금지행위는 **법 제33조 제1항**(개업공인중개사 **등**에게 적용, 9가지)과 **법 제33조 제2항**(**누구든지** 적용, 5가지)의 두 층으로 되어 있다. 제1항의 "개업공인중개사 등"에는 개업공인중개사뿐 아니라 **소속공인중개사·중개보조원·법인인 개업공인중개사의 사원 또는 임원**이 모두 포함된다. 따라서 중개보조원이 저지른 금지행위도 그 자체로 제33조 제1항 위반이 된다.

사유·형벌은 제1장 표로 암기하되, 이해는 다음 **두 갈래**로 나누면 훨씬 쉽다.

- ① **직접 위반행위형**(개업공인중개사 자신의 행위가 곧 위반) — 매매업, 무등록중개업자와의 협력, 금품 초과수수, 거짓된 언행, 거래금지 증서의 중개·매매업, 직접거래·쌍방대리, 투기조장. 전통적 유형이며 의뢰인 보호가 취지다.
- ② **거래질서 교란형**(시장의 가격형성·중개선택 자체를 왜곡) — 시세에 부당한 영향을 주는 행위, 단체를 구성하여 중개를 제한하는 행위(제1항), 그리고 제2항의 5가지 전부. 포상금 대상이라는 공통점이 있고, 취지는 의뢰인 개인 보호가 아니라 **부동산 거래질서 교란행위의 차단**이다.

핵심 암기

포상금 대상은 "교란형"이라고 묶어 기억한다. 제1항 중에서는 **시세 부당영향·단체구성 중개제한** 둘만, 제2항은 **5가지 전부**가 포상금 대상이다. 나머지 제1항 7가지는 포상금과 무관하다.

함정 주의

제33조 제2항은 "누구든지"이므로 개업공인중개사가 아닌 일반 시민·입주자대표회의·온라인 카페 운영자도 위반 주체가 된다. "개업공인중개사가 아니므로 금지행위가 성립하지 않는다"는 지문은 제2항 유형에서는 **틀린 지문**이다.

2. 직접거래·쌍방대리 — 보충(강의자료 외) ★★★

(1) 직접거래의 의미

직접거래란 개업공인중개사 등이 중개의뢰인의 거래 상대방이 되어 스스로 거래당사자로 등장하는 것을 말한다. 의뢰인이 매도 의뢰한 부동산을 개업공인중개사 본인이 매수하거나, 자기 소유 부동산을 매수 의뢰인에게 파는 경우가 전형이다. 배우자·직계존비속 명의를 내세우거나 자신이 지배하는 법인 명의로 취득하는 **우회적 형태**도 실질에 따라 직접거래로 평가될 수 있다.

판례는 여기의 **중개의뢰인**을 넓게 본다. 즉 중개대상물의 소유자 본인뿐 아니라 **그로부터 거래에 관한 대리권을 수여받은 대리인이나 거래를 위임받은 수임인 등 사실상 처분·거래 권한을 가진 지위에 있는 자**와 개업공인중개사가 거래한 경우도 직접거래에 해당할 수 있다는 취지로 판시한다. "소유자와 직접 계약한 것이 아니라 그 대리인과 계약했으니 직접거래가 아니다"라는 항변은 통하지 않는다는 뜻이다.

(2) 쌍방대리와의 구별

쌍방대리는 거래당사자 양쪽을 모두 대리하는 것이다. 중개는 원래 양쪽의 의사를 중개하는 것이므로 단순히 매도·매수 양쪽 모두로부터 중개의뢰를 받는 것(쌍방중개)은 금지되지 않는다. 금지되는 것은 **대리권을 받아 계약체결까지 양쪽을 대리**하는 경우다. 반면 **일방대리**(한쪽만 대리)는 제33조의 금지행위가 아니다.

(3) 위반해도 그 계약은 유효하다

가장 중요한 논점이다. 판례는 **직접거래 금지 규정을 단속규정으로 본다.** 따라서 개업공인중개사가 중개의뢰인과 직접 매매계약을 체결하였더라도 그 매매계약 자체의 사법상 효력은 유효하고, 의뢰인이 "금지행위 위반이니 계약이 무효"라고 주장할 수는 없다. 다만 개업공인중개사는 **등록취소 또는 업무정지 등 행정처분과 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금**이라는 제재를 별도로 받는다.

함정 주의

"직접거래는 금지되므로 그 매매계약은 무효이다" → **X**. 이와 대비되는 것이 **초과보수 약정**인데, 이는 **강행규정** 위반이어서 초과부분이 무효가 된다. 직접거래=유효 / 초과보수=초과부분 무효의 대비가 시험의 핵심이다.

3. 금품 초과수수 — 보충(강의자료 외) ★★★

법정 한도를 초과하여 **사례·증여 그 밖의 어떠한 명목으로도** 금품을 받는 행위가 금지된다. 실무상 "컨설팅료", "권리금 알선료", "수고비", "답례금", "인테리어 소개비" 등으로 이름을 바꾸어 받는 사례가 많은데, 판례는 **명칭이나 명목 여하를 불문하고 중개행위의 대가로 받은 것이면 보수에 포함**시켜 한도 초과 여부를 판단한다는 취지다. 즉 형식이 아니라 실질로 본다.

(1) 한도 초과 약정의 사법상 효력

- 중개보수 한도 규정은 **강행규정**이라는 것이 판례 취지다.
- 따라서 한도를 초과하는 보수 약정은 **초과하는 부분에 한하여 무효**이고, 한도 내 부분은 그대로 유효하다. 약정 전부가 무효가 되는 것은 아니다.
- 이미 초과분을 지급한 의뢰인은 개업공인중개사에게 **부당이득 반환청구**를 할 수 있다.
- 초과분에 대해 의뢰인이 스스로 동의했거나 먼저 제안했더라도 결론은 같다(강행규정이므로 당사자 합의로 배제할 수 없다).

(2) 한도 판단의 기준

중개보수는 거래당사자 **쌍방으로부터 각각** 받을 수 있고, 한도는 각 일방을 기준으로 계산한다. 따라서 한도 초과 여부도 **일방으로부터 받은 금액의 총액**을 그 일방에 대한 법정 한도와 비교하여 판단한다. 매도인에게서 받은 돈과 매수인에게서 받은 돈을 합산해 판단하는 것이 아니다.

계산 공식·예제

초과분 = 실제 수령액(명목 불문 합산) − 법정 한도액, 법정 한도액 = 거래금액 × 상한요율(한도액이 있는 구간은 그 한도액).

예) 주택 매매 거래금액 3억원, 해당 지역 조례상 상한요율이 0.4%라고 가정하면 일방 한도는 3억 × 0.4% = **120만원**. 그런데 매수인으로부터 중개보수 120만원 + "서류대행 사례금" 80만원 = 200만원을 받았다면, 명목 불문 합산 200만원이므로 **초과분 80만원은 무효이고 반환 대상**이며 동시에 금지행위(1년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금)에 해당한다.

구체적 요율·한도액 구간은 지역 조례로 정해지므로 **최신 법령·조례 확인 필요**. 본 예제의 요율은 계산 구조를 보이기 위한 가정치다.

두문자·암기법

보수 관련 3대 결론 **"초과는 초과만, 무등록은 전부, 직접은 그대로"** → 초과보수는 초과부분만 무효 / 무등록중개업자의 보수약정은 전부 무효 / 직접거래한 매매계약은 그대로 유효.

4. 거짓된 언행으로 판단을 그르치게 하는 행위 — 보충(강의자료 외) ★★

중개대상물의 **가격 등 판단에 중요한 영향을 주는 사항**에 관하여 거짓된 언행 그 밖의 방법으로 중개의뢰인의 판단을 그르치게 하는 행위다. 포인트는 두 가지다.

1. **적극적 기망뿐 아니라 소극적 불고지도 포함될 수 있다.** 개업공인중개사는 확인·설명의무를 지는 지위에 있으므로, 고지의무가 인정되는 중요사항을 알면서 숨긴 경우에도 "판단을 그르치게 하는 행위"로 평가될 수 있다는 것이 판례의 취지다.
2. **실제 계약 체결이나 손해 발생까지 요하지 않는다.** 의뢰인의 판단을 그르치게 할 위험이 있는 언행이면 족하다고 보는 것이 일반적 해석이다.

전형적 사례: 개발계획이 없는데 "곧 도로가 난다"고 단정적으로 말하는 것, 임차인의 대항력 있는 선순위 보증금을 알면서 알리지 않는 것, 건축물대장상 위반건축물 등재 사실을 숨기는 것, 시세보다 현저히 높은 가격을 "정상 시세"라고 말하는 것 등이다.

함정 주의

거짓된 언행으로 계약이 체결되었다고 해서 그 계약이 당연 무효가 되는 것은 아니다. 계약 자체는 유효하되, 의뢰인은 민법상 **사기에 의한 의사표시 취소**나 **손해배상**으로 다툰다. 개업공인중개사에게는 1년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금과 확인·설명의무 위반 책임이 병존한다.

5. 무등록중개업자와의 협력행위 — 보충(강의자료 외) ★★

중개사무소의 개설등록을 하지 아니하고 중개업을 하는 자인 사실을 **알면서** 그를 통하여 중개를 의뢰받거나 그에게 자기의 **명의를 이용하게 하는** 행위가 금지된다. "알면서"라는 주관적 요건이 명문화되어 있으므로, 무등록 사실을 전혀 몰랐다면 이 유형은 성립하지 않는다(다만 이중등록·명의대여 등 다른 규정 위반 여부는 별개다).

여기에 연결해 함께 기억할 판례 법리가 있다. **무등록중개업자가 중개행위를 하고 보수를 받기로 한 약정은 무효**라는 것이 판례 취지다. 중개사무소 개설등록 제도와 무등록중개업 처벌 규정은 **강행법규**이므로, 그에 반하는 보수 약정은 사법상 효력이 부정된다. 따라서 무등록중개업자는 약정한 보수를 청구할 수 없고, 이미 받았다면 반환 대상이 된다.

비교: 개업공인중개사가 등록은 되어 있으나 업무정지 기간 중 중개한 경우, 또는 중개대상물이 아닌 것을 알선한 경우의 보수 문제는 사안별로 달리 판단되므로 무등록 사안과 같은 논리로 단정하지 않는다.

6. 부동산투기 조장행위 ★

탈세 등 관계 법령을 위반할 목적으로 소유권보존등기·이전등기를 하지 아니한 부동산이나 관계 법령에 의하여 전매 등 권리변동이 제한된 부동산의 매매를 중개하는 등 **부동산 투기를 조장하는 행위**다. 대표적 유형은 다음과 같다.

- **미등기전매(중간생략등기형 전매)의 중개** — 최초 매수인이 등기를 마치지 않은 상태에서 제3자에게 되파는 것을 알선하는 행위.
- **전매제한 대상 분양권의 전매 알선** — 투기과열지구·조정대상지역 등에서 전매가 제한된 분양권·입주권의 거래를 중개하는 행위.
- **탈세 목적의 명의신탁·미등기 상태 유지 알선**.

함정 주의

미등기전매를 중개한 개업공인중개사는 금지행위로 처벌되지만, 그 전매계약과 중간생략등기의 합의 자체는 사법상 유효하다고 보는 것이 판례 취지다(전매제한 규정을 단속규정으로 이해). "투기조장행위를 중개했으므로 그 매매계약은 무효"는 **X**. 다만 **토지거래허가구역 내 허가 없는 거래**는 별개 법리(유동적 무효)이므로 혼동하지 않는다.

7. 시세 부당영향·단체구성 중개제한과 "누구든지" 조항 ★★

도입 배경: 온라인 부동산 커뮤니티와 단체 채팅방을 통해 특정 단지의 "호가 하한선"을 정하고 이를 지키지 않는 중개업소를 집단으로 배척하는 이른바 **집값 담합** 행위가 사회문제가 되자, 이를 **개업공인중개사가 아닌 자까지** 규율하기 위해 "누구든지" 금지행위(법 제33조 제2항)가 신설되었다. 그래서 제2항 5가지는 모두 3년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금이고, 모두 **포상금 지급대상인 거래질서 교란행위**다.

제1항의 **시세에 부당한 영향을 주는 행위**와 **단체를 구성하여 특정 중개대상물의 중개를 제한하거나 단체 구성원 이외의 자와 공동중개를 제한하는 행위**도 같은 맥락의 교란형이다. 다만 이 둘은 개업공인중개사 등만 주체가 된다는 점에서 제2항과 구별된다.

제2항의 5가지는 모두 "**특정 개업공인중개사**"를 겨냥한 압박 또는 "**표시·광고**"에 대한 개입으로 요약된다. ① 중개의뢰를 제한·유도, ② 특정 개공에게만 의뢰하도록 유도해 차별, ③ 특정 가격 이하로는 의뢰하지 못하게 유도, ④ 정당한 표시·광고 방해, ⑤ 시세보다 현저히 높게 표시·광고하도록 강요·유도.

두문자·암기법

제2항 5가지 → **"제한·차별·가격·방해·높게"**. 앞 셋은 중개의뢰에 대한 간섭, 뒤 둘은 표시·광고에 대한 간섭으로 두 묶음으로 나누어 외운다.

8. 다운계약서와 금지행위의 관계 ★★

실제 거래가격보다 낮게(또는 높게) 적는 이른바 **다운계약서·업계약서**는 하나의 행위가 여러 법령에 동시에 걸린다.

- **부동산거래신고법**: 거짓 신고에 대한 과태료 등 별도 제재가 있다(제3장 참고). 신고의무자인 거래당사자와, 신고를 대행·조장한 개업공인중개사가 각각 제재 대상이 될 수 있다.
- **공인중개사법**: ① 거래계약서에 **거래금액 등을 거짓으로 기재**하거나 서로 다른 둘 이상의 계약서를 작성한 행위는 **임의적 등록취소 사유**에 해당하고, ② 그 과정에서 의뢰인의 판단을 그르치게 하였다면 **거짓된 언행 금지행위**로도 평가될 수 있다.

즉 두 법의 제재는 택일 관계가 아니라 병존할 수 있으며, 여기에 세법상 가산세·비과세 배제 등 불이익이 더해진다. "부동산거래신고법상 과태료를 냈으므로 공인중개사법상 처분은 할 수 없다"는 지문은 **틀린 지문**이다.

함정 주의

거래계약서 거짓기재는 그 자체로는 제33조가 아니라 거래계약서 작성의무 위반(등록취소 사유)로 먼저 잡힌다. 문제에서 "금지행위에 해당하는가"를 물으면, 의뢰인의 판단을 그르치게 한 사정이 있는지를 함께 읽어야 한다.

9. 금지행위 위반의 사법상 효력 총정리 ★★★

유형	해당 계약·약정의 효력	근거·비고
직접거래·쌍방대리	**유효**	단속규정으로 보는 것이 판례 취지. 행정처분·형벌은 별도
법정한도 초과 보수 약정	**초과부분만 무효**	강행규정. 초과 지급분은 부당이득 반환청구 가능
무등록중개업자의 보수 약정	**전부 무효**	강행법규 위반. 보수 청구 불가
거짓된 언행으로 판단 그르침	원칙 **유효**	민법상 사기 취소·손해배상으로 해결
중개대상물 매매업	**유효**	거래 자체는 사법상 완전한 효력
투기조장(미등기전매 중개 등)	원칙 **유효**	전매제한 규정을 단속규정으로 이해. 토지거래허가는 별개
시세 부당영향·단체구성 제한, 제2항 5유형	효력 문제 **없음**	개별 계약의 효력과 무관. 형벌 + 포상금 대상

핵심 암기

"보수만 무효, 나머지는 유효." 금지행위 위반으로 사법상 무효가 되는 것은 보수(중개보수) 관련 약정뿐이고, 매매·임대차 등 본계약은 원칙적으로 유효하다. 이유는 본계약 상대방(선의의 거래당사자)을 보호해야 하기 때문이다.

기출·모의 지문 OX

1. 개업공인중개사가 중개의뢰인과 직접 매매계약을 체결한 경우, 그 매매계약은 강행규정 위반으로 무효이다. → X (직접거래 금지는 단속규정이라는 것이 판례 취지이므로 매매계약 자체는 유효하고, 개업공인중개사만 행정처분·형벌을 받는다.)
2. 중개의뢰인으로부터 거래에 관한 대리권을 수여받은 대리인과 개업공인중개사가 거래한 경우에도 직접거래에 해당할 수 있다. → O
3. 매도인과 매수인 쌍방으로부터 중개의뢰를 받아 중개하는 것은 쌍방대리로서 금지행위이다. → X (쌍방으로부터 중개의뢰를 받는 쌍방중개는 허용된다. 금지되는 것은 양쪽을 모두 대리하여 계약을 체결하는 쌍방대리다. 일방대리도 금지행위가 아니다.)
4. 법정 한도를 초과하는 중개보수 약정은 약정 전부가 무효이다. → X (초과하는 부분에 한하여 무효이고, 한도 내 부분은 유효하다.)
5. 중개의뢰인이 자발적으로 한도 초과 보수를 지급하기로 합의하였다면 그 약정은 유효하다. → X (중개보수 한도는 강행규정이므로 당사자 합의로 배제할 수 없고, 초과분은 부당이득으로 반환 대상이다.)
6. 중개보수 외에 "사례금" 명목으로 받은 금품은 보수가 아니므로 한도 초과 여부 판단에서 제외된다. → X (사례·증여 그 밖의 어떠한 명목으로도 초과수수는 금지되며, 판례도 명목 여하를 불문하고 중개의 대가이면 합산하여 판단한다는 취지다.)
7. 한도 초과 여부는 거래당사자 쌍방으로부터 받은 금액을 합산하여 판단한다. → X (중개보수는 쌍방으로부터 각각 받을 수 있고, 한도 초과 여부도 일방으로부터 받은 총액을 그 일방의 법정 한도와 비교하여 판단한다.)
8. 무등록중개업자가 중개를 하고 보수를 받기로 한 약정은 무효이다. → O (등록 및 무등록중개업 처벌 규정은 강행법규라는 것이 판례 취지다.)
9. 개업공인중개사가 상대방이 무등록중개업자인 사실을 전혀 알지 못하고 그를 통해 중개를 의뢰받았다면, 무등록중개업자와의 협력행위에 해당하지 않는다. → O (법문이 "알면서"를 요구하므로 주관적 인식이 없으면 이 유형은 성립하지 않는다.)
10. 중요사항을 적극적으로 속인 것이 아니라 알면서 알리지 않은 것에 불과하다면 "거짓된 언행으로 판단을 그르치게 하는 행위"에 해당할 여지가 없다. → X (고지의무가 인정되는 중요사항의 불고지도 포함될 수 있다는 것이 판례 취지다.)
11. 미등기전매를 중개한 경우 개업공인중개사는 처벌되지만 그 전매계약 자체는 유효하다. → O (단, 토지거래허가구역 내 허가 없는 거래는 유동적 무효로 별개 법리다.)
12. 법 제33조 제2항의 금지행위는 개업공인중개사가 아닌 자에게는 적용되지 않는다. → X ("누구든지"를 주체로 하므로 일반인·단체·커뮤니티 운영자도 위반 주체가 된다.)
13. 시세에 부당한 영향을 주는 행위와 단체를 구성하여 중개를 제한하는 행위는 포상금 지급대상이다. → O (제33조 제1항 9가지 중 이 둘만 포상금 대상이며, 제2항은 5가지 전부가 대상이다.)
14. 다운계약서 작성에 관여하여 부동산거래신고법상 제재를 받은 경우, 공인중개사법상 등록취소 등의 처분은 중복하여 할 수 없다. → X (두 법령의 제재는 병존할 수 있다. 거래계약서 거짓기재는 임의적 등록취소 사유이고, 사안에 따라 거짓된 언행 금지행위로도 평가될 수 있다.)

※ 본 장의 판례 부분은 판시 **취지**만을 정리한 것으로, 개별 사건의 세부 사실관계와 사건번호는 생략하였다. 중개보수 요율·한도액 구간과 포상금 세부 기준은 조례·시행규칙 개정이 잦으므로 **최신 법령 확인 필요**.

제12장 중개보수

1. 중개보수 청구권의 발생 ★★★

(1) 발생요건 — 세 가지가 모두 갖추어져야 한다

1. **유효한 중개계약**의 존재(일반중개계약·전속중개계약 불문, 구두 약정도 가능).
2. **중개의 완성** = **중개의뢰인 간에 거래계약이 체결된 때**. 중개계약을 체결한 것만으로는 보수청구권이 발생하지 않는다.
3. 개업공인중개사의 **중개행위와 거래계약 성립 사이의 인과관계**. 개업공인중개사의 알선과 무관하게 당사자들이 독자적으로 계약한 경우에는 보수를 청구할 수 없다.

즉 중개보수는 **성공보수**의 성질을 가진다. 아무리 많은 시간과 비용을 들여 현장안내·자료수집을 하였어도 거래계약이 성립하지 않으면 원칙적으로 보수를 받을 수 없다(다만 **실비**는 별도이며, 전속중개계약이라면 표준서식의 소요비용 규정이 적용된다 — 제9장 참고).

(2) 거래계약이 성립하지 못했거나, 성립 후 소멸한 경우

상황	중개의 완성 여부	보수청구권
거래계약 **체결 전**에 당사자 사정(변심·자금사정 등)으로 결렬	미완성	**불가**
거래계약 체결 전 결렬 + 개업공인중개사에게 **귀책사유 없음**	미완성	**불가**
거래계약 **체결 후** 무효·취소·해제 (개공의 고의·과실 없음)	완성	가능
거래계약 체결 후 무효·취소·해제가 **개공의 고의 또는 과실**로 인한 것	완성	**불가**

핵심 암기

법 제32조 제1항: 개업공인중개사는 중개업무에 관하여 중개의뢰인으로부터 소정의 보수를 받는다. **다만, 개업공인중개사의 고의 또는 과실로 인하여 중개의뢰인 간의 거래행위가 무효·취소 또는 해제된 경우에는 그러하지 아니하다.** → 거래계약이 **체결된 이상** 그 후 해제되어도 보수를 받을 수 있고, **개공의 고의·과실로** 무효·취소·해제된 때에만 받을 수 없다.

함정 주의

"계약이 해제되었으므로 보수를 받을 수 없다" / "개공에게 잘못이 없으므로 보수를 받을 수 있다" 식의 지문은 **거래계약 체결 전인지 후인지**를 반드시 확인해야 한다.

- **체결 전** 결렬 → 개공의 귀책 유무와 무관하게 보수 청구 불가(중개 미완성).
- **체결 후** 소멸 → 원칙적으로 보수 청구 가능, 개공의 고의·과실로 인한 경우만 불가.
- 보수를 받을 수 없는 사유는 "무효·취소·해제" 세 가지이며, 여기에 "**계약의 이행이 완료되지 않은 경우**" 등을 끼워 넣은 지문은 틀린 것.

(3) 개업공인중개사를 배제하고 직접 계약한 경우

판례는, 개업공인중개사가 중개행위를 하여 거래가 **사실상 성사 단계**에 이르렀음에도 중개의뢰인이 **보수 지급을 면할 목적으로** 개업공인중개사를 배제하고 상대방과 직접 계약을 체결한 경우, **신의성실의 원칙**상 개업공인중개사는 중개보수를 청구할 수 있다는 취지로 본다. 전속중개계약을 체결한 경우라면 별도로 표준서식상 **위약금**(중개보수에 해당하는 금액) 규정이 적용된다(제9장 참고).

2. 중개보수의 지급시기 ★★★

핵심 암기

중개보수의 지급시기는 **개업공인중개사와 중개의뢰인 간의 약정에 따르되**, 약정이 없을 때에는 **중개대상물의 거래대금 지급이 완료된 날**(통상 잔금일)로 한다.

- **1순위 = 약정, 2순위(보충) = 거래대금 지급 완료일**. 순서를 바꾼 지문이 단골이다.

- 중개보수 및 실비의 금액·산출내역과 함께 **지급시기**는 중개대상물 확인·설명서 Ⅲ란의 기재사항이다(제4장 참고).

함정 주의

- "거래계약을 체결한 날", "중개대상물을 인도한 날", "소유권이전등기를 마친 날"로 바꾼 지문 → 모두 **X**.
- "지급시기는 법정되어 있어 당사자가 달리 정할 수 없다" → **X**. 약정이 우선한다.

3. 중개보수의 지급의무자 ★★

- 보수는 **중개를 의뢰한 거래당사자(중개의뢰인)**가 지급한다. 거래당사자 **쌍방**이 각각 의뢰한 경우에는 **쌍방으로부터 각각** 받으며, 일방만 의뢰한 경우에는 그 일방으로부터만 받는다.
- **공동중개**의 경우 각 개업공인중개사는 **자신에게 중개를 의뢰한 중개의뢰인**으로부터 보수를 받는다. 상대방 의뢰인에게 청구할 수 없고, 보수를 합산하여 반씩 나누는 것이 법정 방식인 것도 아니다(개공들 사이의 내부 배분은 자유로운 약정 사항).
- 중개의뢰인이 아닌 제3자(예: 거래 상대방, 소유자 아닌 점유자)에게 보수를 청구할 수는 없다.

4. 중개보수의 산정 구조 ★★★

(1) 산정 절차

1. **거래금액**을 산정한다(아래 5. 참조).
2. 중개대상물이 **주택**인지 **주택 외**인지 구분한다(적용 법령이 다르다).
3. 해당 거래금액이 속하는 **구간의 상한요율**(구간에 따라 **한도액**이 정해진 경우 한도액)을 확인한다.
4. "거래금액 × 상한요율"로 산출한 금액을 **상한**으로 하여, 그 범위 안에서 **중개의뢰인과 개업공인중개사가 협의하여** 실제 보수를 결정한다.
5. **실비**와 **부가가치세**는 중개보수와 별도로 처리한다.

(2) 요율·한도액의 법적 근거

구분	정하는 법령	적용 방식
주택의 중개보수 및 실비의 한도	**시·도 조례**(국토교통부령이 정한 범위 안에서)	거래금액 구간별 상한요율(구간에 따라 한도액)
주택 외(상가·토지·공장 등)	**국토교통부령**	상한요율 범위 내에서 협의
오피스텔 중 일정 요건 충족분	**국토교통부령**(별도 특례)	매매·교환과 임대차의 요율이 다름

※ 숫자에 관한 주의: 거래금액 **구간**, **상한요율(%)**, 구간별 **한도액**, 오피스텔 특례의 면적·설비 요건과 요율은 **개정이 잦고 시·도 조례마다 다르다**. 이 노트에는 의도적으로 수치를 적지 않았다. **응시 지역(중개사무소 소재지) 시·도의 최신 중개보수 조례 및 시행규칙 별표를 직접 확인하여 이 자리에 적어 두고 암기하라.** 시험에서는 요율표를 문제에 제시해 주고 계산시키는 형태가 많으므로, 수치 암기보다 "구간 찾기 → 상한 계산 → 협의 결정" 절차와 거래금액 산정 규칙이 훨씬 중요하다.

함정 주의

- 중개대상물 소재지와 중개사무소 소재지의 시·도가 다른 경우 → **중개사무소 소재지**를 관할하는 시·도의 조례를 적용한다. "중개대상물 소재지 조례"로 바꾼 지문은 틀린 것.
- 조례의 요율은 **상한**일 뿐 확정 금액이 아니다. "조례에서 정한 요율에 따라 자동으로 결정된다"는 서술은 **X** — 그 한도 내에서 **협의**로 정한다.
- **주택**은 조례, **주택 외**는 국토교통부령. 주체를 서로 바꾼 지문이 자주 나온다.

(3) 실비

실비의 종류	청구 상대방
중개대상물의 권리관계 등의 확인에 소요되는 실비(등기사항증명서·대장 발급비, 현장 확인비용 등)	**매도·임대 등 권리를 이전하려는** 중개의뢰인
계약금등의 반환채무이행 보장에 소요되는 실비(예치 관련 비용 등)	**매수·임차 등 권리를 취득하려는** 중개의뢰인

- 실비는 **영수증 등을 첨부**하여 청구한다. 중개보수와 **별도**로 받을 수 있으나, 그 **한도** 역시 시·도 조례(주택)로 정해진다.

- 중개가 완성되지 않아 보수를 받지 못하는 경우에도, 실제로 지출한 실비는 그 성질상 별도로 문제된다.

두문자·암기법

실비는 "확인은 파는 쪽, 예치는 사는 쪽" — 권리관계 **확**인 실비 → **이**전(매도·임대)의뢰인 / 계약금등 반환채무이행 **보**장 실비 → **취**득(매수·임차)의뢰인. 이 둘을 뒤집은 지문이 가장 흔하다.

(4) 부가가치세

중개보수에 대한 **부가가치세는 중개보수와 별도로 부과될 수 있다**(확인·설명서 Ⅲ란 하단의 ※ 문구, 제4장 참고). 따라서 법정 한도액을 계산할 때 부가가치세는 포함하지 않으며, "부가가치세를 포함하여 한도를 초과하였다"는 식의 판단은 성립하지 않는다.

5. 거래금액의 산정 기준 ★★★

거래 유형	거래금액
매매	매매대금(거래대금)
교환	교환대상 중개대상물 중 **거래금액이 큰 중개대상물**의 가액
임대차 등(월차임 있는 경우)	**보증금 + (월 단위의 차임액 × 100)**. 다만 그 합산액이 **5천만원 미만**이면 **보증금 + (월 단위의 차임액 × 70)**
임대차(전세 등 차임 없는 경우)	보증금(전세금) 그 자체
분양권의 전매 알선	거래 당시 **실제로 수수되는 총 대금**을 기준으로 한다는 것이 판례의 취지(계약금·이미 납부한 중도금 등 기 납입액 + 프리미엄). 총 분양대금 전액이 아님

두문자·암기법

매(대금) · 교(큰 것) · 임(100, 미달하면 70) — 교환은 "큰 것", 임대차는 "백에서 오천 미만이면 칠십".

함정 주의

- 5천만원 기준은 **보증금 단독**이 아니라 **"보증금 + 월차임×100"으로 계산한 합산액**이 5천만원 미만인지로 판단한다.
- ×70을 적용할 때도 더하는 것은 **보증금 + 월차임×70**이다(보증금을 빼고 계산하는 것이 아니다).
- 교환에서 "두 물건 가액의 합계" 또는 "평균"으로 서술한 지문 → X. **큰 쪽**의 가액이다. 교환차액을 기준으로 한다는 지문도 X.
- 분양권은 **총 분양대금**이 아니라 **실제 수수되는 금액**(기 납입액 + 프리미엄) 기준.

계산 공식·예제

[1] 임대차 환산 예제 — 보증금과 월차임을 환산하여 거래금액을 구하는 구체적 계산 예제는 제4장(확인·설명서 Ⅲ. 중개보수 등)에 이미 정리되어 있다. 그 예제로 ×100 / ×70 적용 경계를 다시 확인하라.

[2] 매매 중개보수 산출 절차 (요율 수치는 **응시 지역 조례 최신본을 확인하여 직접 채울 것**)

1. **거래금액 확정**: 매매 → 매매대금 그대로. (예: 甲 소유 주택을 A원에 매매)
2. **물건 종류 확인**: 주택 → 시·도 조례 / 주택 외 → 국토교통부령.
3. **구간 확인**: A원이 속하는 거래금액 구간을 요율표에서 찾는다.
4. **상한 산출**: **산출액 = 거래금액(A) × 해당 구간 상한요율**. 그 구간에 **한도액**이 정해져 있고 산출액이 한도액을 넘으면 → **한도액이 상한**이 된다.
5. **협의 결정**: 위 상한 이내에서 중개의뢰인과 협의하여 실제 보수를 정한다. 상한을 그대로 받아야 하는 것이 아니다.
6. **가산**: 실비(영수증 첨부, 청구 상대방 구분) 및 부가가치세는 별도.
7. **쌍방 수령**: 매도인·매수인이 각각 의뢰하였다면 위 금액을 **각각** 받는다(합산액이 한도가 되는 것이 아니다).

6. 특수한 경우의 처리 ★★★

(1) 동일 기회에 매매와 임대차가 함께 이루어진 경우

동일한 중개대상물에 대하여 **동일 당사자 간**에 **매매를 포함한 둘 이상의 거래**가 **동일 기회**에 이루어지는 경우에는 **매매계약에 관한 거래금액만을 적용**한다. 즉 매매 중개보수만 받고 임대차 중개보수는 별도로 받지 못한다.

> **핵심 암기**
> **요건 3개**: ① 동일한 중개대상물 ② 동일 당사자 ③ 동일 기회 + **매매를 포함**할 것. → 효과: **매매 기준으로만** 산정. 세 요건 중 하나라도 빠지면(예: 당사자가 다르거나, 시기가 다르거나, 매매가 아닌 임대차와 교환) 각각 별도로 산정한다.

(2) 권리금 등의 알선에 대한 보수

- 영업상의 **권리금**, 시설비, 영업시설·비품 등 유형물이나 **영업권**의 양도 알선은 **공인중개사법상 "중개대상물"의 중개가 아니다**. 따라서 법령이 정한 중개보수의 **한도 규제를 받지 않고**, 의뢰인과 **별도로 약정**하여 받을 수 있다.
- 다만 판례는, 그 약정 보수가 **부당하게 과다**한 경우에는 신의성실의 원칙 내지 형평의 관념상 **상당하다고 인정되는 범위로 감액**될 수 있다고 본다.
- 상가 임대차를 중개하면서 **권리금 알선까지 한 경우** → 임대차 중개보수는 법정 한도 적용, 권리금 알선 보수는 별도 약정 가능.

> **함정 주의**
> "권리금 알선 보수도 중개보수 한도에 포함되어 초과 시 금지행위가 된다" → **X**. 반대로 "권리금 알선 보수는 얼마를 받아도 무방하다"는 단정도 위험하다(과다하면 **감액**될 수 있음). 상한 수치를 제시한 지문이 있다면 근거 법령이 없으므로 의심하라.

7. 위반 시 제재 및 관련 의무 ★★

- **법정 한도를 초과하여 보수를 받는 행위**는 금지행위이며, 초과 약정 부분은 무효(강행규정)이고 행정처분(상대적 등록취소·업무정지)과 형사처벌(1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금)의 대상이 된다 → 자세한 내용은 제11장(금지행위) 참고.
- **중개보수·실비의 요율 및 한도액표**를 중개사무소 안의 보기 쉬운 곳에 **게시**할 의무 → 제8장(중개사무소 게시의무) 참고.
- 중개보수·실비의 **금액과 산출내역, 지급시기**를 중개대상물 확인·설명서에 기재 → 제4장 참고. 다만 중개보수는 **전속중개계약의 공개사항은 아니다**(제2장·제9장 참고).
- 자격증 대여·무등록중개업자와의 보수 약정은 무효라는 판례 → 제6장 참고.

기출·모의 지문 OX

1. 중개보수 청구권은 중개계약을 체결한 때에 발생한다. → X (중개가 완성된 때, 즉 중개의뢰인 간에 거래계약이 체결된 때 발생한다)
2. 개업공인중개사의 고의 또는 과실로 중개의뢰인 간의 거래행위가 해제된 경우에도 중개보수를 받을 수 있다. → X (법 제32조 제1항 단서 — 개공의 고의·과실로 무효·취소·해제된 경우에는 보수를 받을 수 없다)
3. 거래계약이 체결되기 전에 중개의뢰인의 사정으로 거래가 결렬된 경우, 개업공인중개사에게 귀책사유가 없다면 중개보수를 청구할 수 있다. → X (중개가 완성되지 않았으므로 귀책사유 유무와 무관하게 보수청구권이 발생하지 않는다)
4. 거래계약이 체결된 후 개업공인중개사의 잘못 없이 당사자 간 합의로 계약이 해제된 경우, 개업공인중개사는 중개보수를 받을 수 있다. → O (중개는 이미 완성되었고 개공의 고의·과실이 없으므로)
5. 중개보수의 지급시기에 관한 약정이 없는 경우에는 거래계약이 체결된 날로 한다. → X (중개대상물의 거래대금 지급이 완료된 날로 한다)
6. 중개보수의 지급시기는 법령으로 정해져 있으므로 당사자가 달리 약정할 수 없다. → X (약정이 우선하고, 약정이 없을 때 거래대금 지급 완료일이 적용되는 보충규정이다)
7. 주택의 중개에 대한 보수는 국토교통부령으로 정한다. → X (주택은 국토교통부령이 정하는 범위 안에서 시·도 조례로 정한다. 주택 외 중개대상물이 국토교통부령 소관)
8. 중개대상물의 소재지와 중개사무소의 소재지가 다른 경우에는 중개대상물 소재지를 관할하는 시·도의 조례를 적용한다. → X (중개사무소 소재지를 관할하는 시·도의 조례를 적용한다)
9. 임대차의 거래금액은 보증금에 월 단위 차임액에 100을 곱한 금액을 더하되, 그 합산액이 5천만원 미만인 경우에는 100 대신 70을 곱한다. → O (5천만원 판단 기준은 보증금 단독이 아니라 ×100으로 계산한 합산액이다)
10. 교환계약의 거래금액은 교환대상 중개대상물 가액의 합계액으로 한다. → X (거래금액이 큰 중개대상물의 가액을 기준으로 한다)
11. 동일한 중개대상물에 대하여 동일 당사자 간에 매매를 포함한 둘 이상의 거래가 동일 기회에 이루어진 경우, 매매와 임대차의 중개보수를 각각 합산하여 받을 수 있다. → X (매매계약에 관한 거래금액만을 적용하여 매매 중개보수만 받는다)
12. 중개대상물의 권리관계 등의 확인에 소요되는 실비는 권리를 취득하고자 하는 중개의뢰인에게 청구한다. → X (매도·임대 등 권리를 이전하고자 하는 중개의뢰인에게 영수증 등을 첨부하여 청구한다)
13. 계약금등의 반환채무이행 보장에 소요되는 실비는 매수·임차 등 권리를 취득하고자 하는 중개의뢰인에게 청구할 수 있다. → O (권리관계 확인 실비와 청구 상대방이 반대이므로 짝을 지어 암기)
14. 중개보수에 대한 부가가치세는 중개보수에 포함되므로 별도로 받을 수 없다. → X (부가가치세는 중개보수와 별도로 부과될 수 있다)
15. 개업공인중개사는 조례에서 정한 요율에 따라 산출된 금액을 중개보수로 받아야 하며 이를 감액할 수 없다. → X (조례의 요율·한도액은 상한이며, 그 한도 내에서 중개의뢰인과 협의하여 결정한다)
16. 상가건물의 임대차를 중개하면서 권리금 수수를 알선하고 받은 보수는 공인중개사법령상 중개보수 한도의 적용을 받는다. → X (권리금은 중개대상물이 아니므로 법정 한도 규제 대상이 아니고 별도 약정이 가능하다. 다만 부당하게 과다하면 신의칙상 감액될 수 있다)
17. 공동중개의 경우 각 개업공인중개사는 자신에게 중개를 의뢰한 중개의뢰인으로부터 중개보수를 받는다. → O (개공 상호 간의 배분은 내부 약정 사항일 뿐 법정 비율이 없다)

이 단원 학습 시 반드시 할 일: ① 응시 지역 시·도의 **주택 중개보수 조례** 최신 요율표(거래금액 구간·상한요율·한도액)와 ② **주택 외 중개대상물·오피스텔 특례**의 최신 시행규칙 수치를 출력하여 이 페이지 여백에 붙여 두고 암기할 것. 개정이 잦아 오래된 수치를 외우면 그대로 오답이 된다.

제13장 교육 · 포상금

이 장은 **사람에 대한 관리(교육)**와 **법 위반행위에 대한 사회적 감시(포상금)**를 묶어 정리한다. 협회의 설립·정관·조직·공제사업은 **제5장**에서 이미 다루었으므로 여기서는 제외한다. 교육은 "누가 / 언제 / 누구에게서 / 안 받으면 어떻게 되는가"의 4요소로, 포상금은 "어떤 위반이 대상인가 / 언제 지급되는가 / 누가 얼마를 주는가"의 3요소로 접근하면 정리가 빠르다.

1. 교육제도 개관 — 보충(강의자료 외) ★★

(1) 교육의 3종 체계

공인중개사법상 교육은 **실무교육 · 연수교육 · 직무교육**의 세 가지다. 세 교육은 **대상자가 서로 겹치지 않는다**는 점이 출제의 핵심이다.

- **실무교육** — 업(業)에 들어오기 전에 받는 **진입 교육**(개업공인중개사·소속공인중개사가 되려는 자)
- **연수교육** — 이미 업에 들어와 활동 중인 자가 주기적으로 받는 **보수(補修) 교육**
- **직무교육** — 중개보조원이 받는 **최소 소양 교육**

(2) 3종 교육 비교표

구분	실무교육	연수교육	직무교육
대상	① 개설등록을 신청하려는 공인중개사 ② 법인의 **사원·임원 전원** ③ **분사무소 책임자** ④ **소속공인중개사**가 되려는 자	실무교육을 받은 **개업공인중개사 및 소속공인중개사** (= 이미 활동 중인 자)	**중개보조원**이 되려는 자
실시권자	**시·도지사**	**시·도지사**	**시·도지사 또는 등록관청**
시기	**등록신청일**(고용신고일) **전 1년 이내**	**정기적(원칙적으로 2년마다)** 주기·기산점은 최신 법령 확인 권장	**고용신고일 전 1년 이내** 구체적 시기는 최신 법령 확인 권장
내용	법률지식, 부동산 중개·경영 실무, 직업윤리 등	부동산 정책·법제 변경사항, 실무 및 직업윤리 등	**직업윤리 등** 업무수행에 필요한 최소한의 소양
미이수 제재	교육 미이수 시 **등록 자체가 불가** (등록요건 미비)	**정당한 사유 없이 연수교육을 받지 아니한 자 → 500만원 이하 과태료(시·도지사 부과)**	고용신고 요건 미비 → 고용신고 수리 불가

교육시간(실무교육·연수교육·직무교육 각각의 이수시간)은 개정이 잦으므로 **구체적 시간 수는 최신 법령 확인 필요**. 시험에서는 시간 수보다 대상자·실시권자·시기·제재가 훨씬 자주 출제된다.

> **핵심 암기**
> **실시권자는 모두 "시·도지사"가 기본**이고, **직무교육만 "시·도지사 또는 등록관청"**으로 등록관청이 추가된다. **미이수 과태료 500만원 이하는 오직 연수교육뿐**이며, 부과권자도 **시·도지사**다(등록관청 아님).

(3) 실무교육 — 세부 쟁점

1. **법인의 경우**: 대표자를 포함한 **사원·임원 전원**이 실무교육 대상이다. "대표자만" 받으면 안 된다.
2. **분사무소**: 분사무소 **책임자**가 실무교육 대상이다(분사무소 설치신고의 요건과 연결된다).
3. **소속공인중개사**: 고용신고 전 실무교육을 받아야 한다. 반면 **중개보조원은 실무교육이 아니라 직무교육**이다.
4. **시기**: **등록신청일(또는 고용신고일) 직전 1년 이내**에 받은 것이어야 한다. 3년 전에 받은 실무교육은 인정되지 않는다.

(4) 실무교육·직무교육의 면제

일정한 경우 이미 교육을 받은 것으로 보아 **다시 받지 않아도 되는 면제(예외)**가 인정된다. 취지는 "짧은 기간 안에 다시 들어오는 사람에게 같은 교육을 반복시키지 않는다"는 것이다.

- **폐업신고 후 다시 개설등록을 신청**하는 자

- **고용관계 종료신고 후 다시 고용신고**의 대상이 되는 자(소속공인중개사·중개보조원)
- **소속공인중개사로 고용신고된 자가 개설등록을 신청**하는 경우 등

면제가 인정되는 **기간 요건(폐업·종료 후 몇 년 이내인지)**은 개정 이력이 있으므로 **최신 법령 확인 필요**. 다만 "일정 기간 내 재진입 시 면제"라는 **구조**는 그대로 기억해 두면 된다.

(5) 교육의 위탁 및 국가의 지원

- **위탁**: 시·도지사(직무교육은 등록관청 포함)는 교육을 **협회, 공기업 또는 준정부기관, 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 기관**에 **위탁할 수 있다**.
- **지침**: **국토교통부장관**은 시·도지사가 실시하는 교육이 균형 있게 이루어지도록 **교육의 기준이 되는 지침**을 마련하여 시행할 수 있다.
- **재정 지원**: 국토교통부장관, 시·도지사 및 등록관청은 **부동산거래사고 예방 등을 위한 교육**을 실시할 수 있고, 이때 필요한 **비용의 전부 또는 일부를 지원**할 수 있다.
- **예방교육의 사전 공고·통지**: 예방교육을 실시하려는 경우 **교육일 전에 공고하거나 통지**하여야 한다. (사전 공고·통지 기한 일수는 최신 법령 확인 권장)

함정 주의

- **"실무교육 = 국토교통부장관이 실시한다"** → X. 실시권자는 **시·도지사**이고, 국토교통부장관은 **지침 마련** 및 **비용 지원** 역할이다.
- **"중개보조원도 실무교육을 받아야 한다"** → X. 중개보조원은 **직무교육**이다.
- **"연수교육을 받지 않으면 등록이 취소된다"** → X. 등록취소가 아니라 **500만원 이하 과태료**다.
- **"법인은 대표자만 실무교육을 받으면 된다"** → X. **사원·임원 전원**이다.

두문자·암기법

"실-연-직" → 실무교육(들어올 때) → 연수교육(계속 있을 때) → 직무교육(보조원).
"연수만 오백" → 교육 관련 과태료는 **연수교육 미이수 500만원 이하** 하나뿐, 부과권자는 **시·도지사**.
실무교육 대상 "공-사-분-소" → 공인중개사(등록신청자) · 법인의 사원·임원 전원 · 분사무소 책임자 · 소속공인중개사.

2. 포상금 제도 — 보충(강의자료 외) ★★★

(1) 제도의 취지

포상금은 **행정청의 단속만으로는 적발이 어려운 위반행위**를 시장 참여자의 **신고·고발**을 통해 드러내기 위한 제도다. 따라서 대상 행위는 무등록·부정등록·자격증/등록증 대여·허위 표시광고·시장교란행위 등 **중개시장의 신뢰 자체를 훼손하는 유형**에 집중되어 있다.

(2) 포상금 지급 대상 위반행위

유형	포상금 지급 대상 행위	비고
등록 관련	① **무등록중개업**을 한 자 ② **부정한 방법으로 등록한 자**(부정등록자)	중개업 진입질서 침해
대여 관련	③ **자격증**을 양도·대여한 자 및 양수·대여받은 자 ④ **등록증**을 양도·대여한 자 및 양수·대여받은 자	**양도·양수 당사자만 포상금 대상**
표시·광고	⑤ **개업공인중개사가 아닌 자**로서 중개대상물의 **표시·광고**를 한 자	무자격자 광고 차단
개공 등 금지행위	⑥ **시세에 부당한 영향**을 주는 행위 ⑦ **단체를 구성**하여 중개(공동중개 포함)를 **제한**하는 행위	금지행위 중 이 2가지만 포상금 대상
누구든지 금지	⑧ 시세에 부당한 영향을 줄 목적으로 개업공인중개사등의 업무를 방해하는 **5가지 행위 전부**	업무방해 유형 전체 포함

위 ⑧ "누구든지 금지행위" 5가지

1. 안내문·온라인 커뮤니티 등을 이용하여 **특정 개업공인중개사등에 대한 중개의뢰를 제한**하거나 제한을 유도하는 행위
2. 안내문·온라인 커뮤니티 등을 이용하여 시세보다 현저하게 높게 표시·광고 또는 중개하는 **특정 개업공인중개사등에게 중개의뢰를 하도록 유도**함으로써 다른 개업공인중개사등을 **부당하게 차별**하는 행위

3. 안내문·온라인 커뮤니티 등을 이용하여 **특정 가격 이하로 중개를 의뢰하지 아니하도록 유도**하는 행위
4. 정당한 사유 없이 개업공인중개사등의 **정당한 표시·광고 행위를 방해**하는 행위
5. 개업공인중개사등에게 **시세보다 현저하게 높게 표시·광고하도록 강요**하거나 대가를 약속하고 유도하는 행위

함정 주의

- **자격증·등록증 양도·대여를 "알선"한 자**는 중개질서 교란행위로서 제재 대상이기는 하지만, **포상금 지급 대상으로 명시된 것은 양도·대여한 자와 양수·대여받은 자**다. "알선자도 포상금 대상"이라는 지문은 신중히 판단해야 한다.
- **개업공인중개사등의 금지행위(제33조 제1항) 전부가 포상금 대상**이라는 지문 → X. **시세에 부당한 영향을 주는 행위**와 **단체 구성을 통한 중개 제한 행위**만 해당한다. 금지증서 거래·직접거래·쌍방대리 등은 포상금 대상이 아니다.
- **"거래정보사업자가 거짓 공개한 경우"**, **"중개보수 초과수수"** 등은 그 자체로 제재 대상이지만 포상금 대상으로 열거되어 있지 않다.

두문자·암기법

포상금 대상 **"무-부-자-등-광-시-단-누"**

무등록 · 부정등록 · 자격증 대여 · 등록증 대여 · 무자격 표시광고 · 시세 부당영향 · 단체 구성 중개제한 · 누구든지 금지행위 5가지.

(3) 포상금 지급 요건

신고·고발만 하면 바로 지급되는 것이 아니라, **수사기관의 처분이라는 결과 요건**이 붙는다.

- ① **신고·고발**: 위반행위를 **등록관청, 수사기관** 또는 **부동산거래질서교란행위 신고센터**에 신고하거나 고발할 것
- ② **처분**: 신고·고발된 자가 **검사에 의하여 공소제기**되는 등 일정한 처분을 받을 것
  기소유예 결정이 포함되는지 등 구체적 처분 범위는 **최신 법령 확인 필요**. 다만 **"무혐의·혐의없음 처분이면 지급되지 않는다"**는 결론은 확실하다.
- ③ **지급주체**: **등록관청**(시장·군수·구청장)이 지급한다. 수사기관에 신고·고발한 경우에도 포상금은 해당 수사기관의 소재지를 관할하는 등록관청이 지급하는 구조다.

포상금 액수(1건당 지급액)와 예산 범위 제한은 개정이 잦으므로 **구체적 금액은 최신 법령 확인 권장**.

(4) 신고·고발자가 여럿인 경우의 배분

상황	처리 원칙
2인 이상이 공동으로 신고·고발한 경우	원칙적으로 **균등하게 배분**. 다만 **배분방법에 관한 합의가 있어 신고·고발 시 이를 제출한 경우에는 그 합의에 따라** 지급
하나의 사건에 대해 2건 이상의 신고·고발이 있는 경우	**최초로 신고·고발한 자에게만 지급**(후행 신고자에게는 지급하지 않음)
하나의 신고로 2건 이상의 위반행위가 적발된 경우	각 위반행위별로 요건 충족 여부를 판단(지급 총액 한도는 최신 법령 확인)

(5) 포상금의 재원 — 국고 보조

포상금은 **등록관청(시·군·구) 예산**으로 지급하되, **국고에서 그 일부를 보조할 수 있다**. 즉 **"지방자치단체 지급 + 국고 일부 보조"**의 구조다.

국고 보조 비율(포상금 지급 소요비용 중 몇 퍼센트 이내인지)은 **최신 법령 확인 필요**. 시험에서는 "전액 국고 부담이다"(X), "국고 보조는 불가능하다"(X)와 같이 **구조를 뒤집는 지문**이 주로 나온다.

핵심 암기

포상금 3점 정리

① **대상**: 무등록·부정등록·자격증/등록증 양도·양수·무자격 표시광고·시세부당영향·단체구성 중개제한·누구든지 금지행위 5가지
② **요건**: 신고·고발 + 공소제기 등 처분 (무혐의면 지급 X)
③ **지급**: 등록관청이 지급, 국고 일부 보조 가능, 공동신고는 균등배분(합의 우선), 중복신고는 최초 신고자.

3. 마무리 점검 — 보충(강의자료 외) ★★★

기출·모의 지문 OX

1. 중개사무소 개설등록을 신청하려는 법인의 경우 대표자만 실무교육을 받으면 된다. → X (대표자를 포함한 **사원·임원 전원**이 실무교육 대상이며, 분사무소를 두는 경우 그 책임자도 받아야 한다.)
2. 소속공인중개사가 되려는 자는 고용신고일 전 1년 이내에 시·도지사가 실시하는 실무교육을 받아야 한다. → O
3. 중개보조원이 되려는 자는 실무교육을 받아야 한다. → X (중개보조원은 **직무교육** 대상이다. 실무교육이 아니다.)
4. 직무교육은 시·도지사 또는 등록관청이 실시할 수 있다. → O (3종 교육 중 **등록관청이 실시권자에 포함되는 것은 직무교육뿐**이다.)
5. 정당한 사유 없이 연수교육을 받지 아니한 자에게는 등록관청이 500만원 이하의 과태료를 부과한다. → X (과태료 금액은 맞지만 부과권자는 **시·도지사**다.)
6. 시·도지사는 실무교육 및 연수교육을 협회 등에 위탁할 수 있다. → O (협회, 공기업 또는 준정부기관, 그 밖에 **국토교통부령으로 정하는 기관**에 위탁 가능.)
7. 국토교통부장관은 시·도지사가 실시하는 교육의 기준이 되는 지침을 마련하여 시행할 수 있다. → O
8. 무등록중개업을 한 자를 신고한 자는 포상금 지급 대상이 될 수 있다. → O
9. 개업공인중개사가 중개의뢰인과 직접거래를 한 사실을 신고한 자는 포상금을 받을 수 있다. → X (직접거래는 금지행위이지만 **포상금 지급 대상 행위로 열거되어 있지 않다**. 금지행위 중에서는 **시세에 부당한 영향을 주는 행위**와 **단체를 구성하여 중개를 제한하는 행위**만 포상금 대상이다.)
10. 개업공인중개사가 아닌 자로서 중개대상물에 대한 표시·광고를 한 자를 신고한 경우 포상금 지급 대상이 된다. → O
11. 공인중개사자격증을 대여받은 자는 포상금 지급 대상이 아니다. → X (자격증을 **양도·대여한 자**와 **양수·대여받은 자** 모두 포상금 지급 대상이다.)
12. 신고·고발된 자가 검사에 의해 혐의없음 처분을 받은 경우에도 신고자에게 포상금이 지급된다. → X (**공소제기 등 일정한 처분**이 있어야 지급된다. 혐의없음 처분이면 지급되지 않는다.)
13. 하나의 사건에 대하여 2건 이상의 신고·고발이 접수된 경우 신고자 모두에게 균등하게 배분한다. → X (이 경우에는 **최초로 신고·고발한 자에게만** 지급한다. 균등배분은 **2인 이상이 공동으로** 신고·고발한 경우의 원칙이다.)
14. 2인 이상이 공동으로 신고하면서 배분방법에 관한 합의를 제출한 경우에는 그 합의에 따라 지급한다. → O
15. 포상금은 전액 국고에서 부담한다. → X (**등록관청**이 지급하고 **국고에서 그 일부를 보조할 수 있다**. 보조 비율은 최신 법령 확인.)

본 단원 주의 — 이 장은 강의자료에 포함되지 않은 **보충 정리**다. 교육 이수시간, 면제 기간 요건, 포상금 1건당 금액 및 국고 보조 비율은 개정이 잦으므로 **반드시 최신 법령으로 숫자를 확인**하고, 구조(누가·언제·무엇을·얼마나 자주)를 우선 암기할 것.

제14장 지도·감독, 행정처분과 벌칙의 절차

이 장은 **"어떤 사유면 어떤 처분인가"**를 다루지 않는다. 사유표는 **제1장(강의자료 암기사항 15선)**에 이미 완성되어 있으므로 그대로 쓰면 된다. 이 장은 그 사유표가 말해주지 않는 **제도의 뼈대** — 즉 **누가(처분권자) · 어떤 성격으로(기속·재량) · 어떤 절차를 거쳐(청문·통지·반납) · 어떤 특칙으로(양벌규정·과태료 절차)** 작동하는가를 채운다.

1. 행정처분 체계 개관 — "처분권자" 축 재구성 ★★★

1-1. 대상별 3분류

- **공인중개사에 대한 처분** = 자격취소 · 자격정지 (단 **자격정지는 소속공인중개사만** 대상)
- **개업공인중개사에 대한 처분** = 등록취소(절대적 · 상대적) · 업무정지
- **거래정보사업자에 대한 처분** = 지정취소

1-2. 처분권자 통합표

처분권자	처분	대상자	성격
국토교통부장관	거래정보사업자 **지정취소**	거래정보사업자	재량 (취소할 수 있다)
시·도지사	**자격취소**	모든 공인중개사 (개공·소공·자격증만 보유한 자 포함)	**기속** (취소하여야 한다)
시·도지사	**자격정지**(6개월 범위)	**소속공인중개사만**	재량 (정지할 수 있다)
등록관청	**절대적 등록취소**	개업공인중개사	**기속** (취소하여야 한다)
등록관청	**상대적 등록취소**	개업공인중개사	재량 (취소할 수 있다)
등록관청	**업무정지**(6개월 범위)	개업공인중개사 (소속공인중개사·고용인의 위반이 원인인 경우 포함)	재량 (정지할 수 있다)

핵심 암기

"자격은 도(道), 등록은 청(廳), 정보는 부(部)"

자격취소·자격정지 → **시·도지사** / 등록취소·업무정지 → **등록관청** / 거래정보사업자 지정취소 → **국토교통부장관**.

성격은 **"취소는 절대적·자격취소만 기속, 나머지는 전부 재량"**으로 묶어 외운다.

함정 주의

1. **자격정지의 대상**: "공인중개사인 개업공인중개사가 자격정지처분을 받았다" → X. 자격정지는 **소속공인중개사**에게만 한다. 개업공인중개사의 위반은 등록취소·업무정지로 간다.
2. **자격취소의 대상 범위**: 자격취소는 개업공인중개사·소속공인중개사뿐 아니라 **중개업에 종사하지 않는 자격증 보유자**에게도 할 수 있다.
3. **처분권자를 바꿔치기**하는 지문이 가장 많다. "등록관청이 자격을 취소한다", "시·도지사가 업무정지를 명한다"는 전부 X.

1-3. 처분 후 보고·통지(축 이동)

시·도지사가 자격취소·자격정지처분을 한 때에는 **국토교통부장관에게 보고**하고 **다른 시·도지사에게 통지**한다. 또한 자격증을 교부한 시·도지사와 위반행위를 적발한 시·도지사가 다른 경우에는, 적발한 시·도지사가 **자격증을 교부한 시·도지사에게 통보**하고 처분은 교부한 시·도지사가 한다.

보고·통지의 구체적 처리기한(일수)은 시행규칙 사항이며 개정 가능성이 있으므로 **최신 법령 확인 필요**. 시험에서는 "누가 하는가"가 핵심이다.

2. 청문 제도 — 보충(강의자료 외) ★★★

2-1. 청문 대상과 실시자

행정청이 상대방의 지위를 **박탈**하는 중대한 불이익처분을 하려는 경우에는 미리 **청문**을 실시하여야 한다. 청문 실시자는 **각 처분권자 자신**이다.

구분	처분	청문 실시자
청문 **대상 O**	공인중개사 **자격취소**	시·도지사
청문 대상 O	중개사무소 개설등록 **취소**(절대적·상대적 불문)	등록관청
청문 대상 O	거래정보사업자 **지정취소**	국토교통부장관
청문 **대상 X**	**자격정지 · 업무정지**	—

두문자·암기법

"취소는 청문, 정지는 무청문" — 이름에 **'취소'**가 붙은 세 가지(자격취소·등록취소·지정취소)만 청문. **'정지'**(자격정지·업무정지)는 지위 자체를 박탈하는 것이 아니므로 청문 대상이 아니다. 과태료도 행정처분이 아니라 질서벌이므로 당연히 청문 대상이 아니다.

2-2. 청문 생략(예외)

처분의 **상대방이 이미 소멸**하여 청문의 실익이 없는 경우에는 청문을 실시하지 아니한다.

- **개인인 개업공인중개사의 사망**으로 인한 등록취소
- **법인인 개업공인중개사의 해산**으로 인한 등록취소
- **거래정보사업자의 사망 또는 법인의 해산**으로 인한 지정취소

이는 제1장의 절대적 등록취소 사유(사망·해산)와 제9장의 거래정보사업자 지정취소 사유에 대응한다. "사망·해산은 청문 X"로 연결해 두면 사유표와 절차가 한 덩어리로 묶인다.

함정 주의

"업무정지처분을 하려면 청문을 거쳐야 한다" → X. 다만 청문 대상이 아니라고 하여 아무 절차 없이 처분하는 것은 아니다. 업무정지·자격정지·과태료도 **행정절차법상 처분의 사전통지와 의견제출 기회 부여**의 대상은 된다. **"청문 X ≠ 의견진술 기회 X"**를 구분할 것.

3. 자격증·등록증 반납의무 ★★★

처분	반납 대상	반납처	기한
자격취소	공인중개사**자격증**	**시·도지사**	**7일 이내**
등록취소	중개사무소**등록증**	**등록관청**	**7일 이내**
자격정지 · 업무정지	반납의무 **없음**(정지기간 중 보관)		

- **분실 등 부득이한 사유**로 자격증을 반납할 수 없는 경우에는 그 **사유서를 제출**하여야 한다.
- **법인인 개업공인중개사가 해산**하여 등록이 취소된 경우에는, 그 법인의 대표자였던 자가 등록증을 반납한다.

핵심 암기

반납 불이행의 제재는 **100만원 이하 과태료**(제1장 원문 그대로):

⑥ **등록취소 시 7일 이내 등록증 미반납** → **등록관청** 부과

⑧ **자격취소 시 7일 이내 자격증 미반납 또는 사유서 미제출·거짓 제출** → **시·도지사** 부과

100만원 이하 과태료 8가지 중 ⑧만 시·도지사가 부과한다는 점이 단골 출제 포인트.

4. 처분효과의 승계(폐업·재등록) — 제7장 참고 ★★

폐업신고 후 다시 등록한 개업공인중개사에 대해서는 **폐업 전의 위반행위**를 이유로 재등록 후 처분할 수 있는 승계구조가 있다. 상세한 요건·기간은 **제7장에서 이미 정리**했으므로 여기서는 뼈대만 확인한다.

1. **등록취소**: 폐업 전 위반행위로 재등록 후 등록이 취소된 경우, 결격기간은 **3년에서 폐업기간을 공제한 기간**이다.
2. **업무정지·과태료**: 폐업 전의 위반행위에 대해서도 재등록 후 업무정지·과태료 처분을 할 수 있는 승계구조가 존재한다. 다만 폐업기간이 일정 기간을 넘으면 처분할 수 없는 제한이 있으며, 그 구체적 기간 숫자는 **제7장 및 최신 법령 확인 필요**.
3. 처분 시에는 **폐업의 사유·기간 등을 고려**하여 처분의 경중을 정한다.

> **함정 주의**
> "폐업신고를 하면 폐업 전의 위반행위에 대한 처분을 면한다" → X. **폐업은 처분의 면탈수단이 되지 않는다**는 것이 승계규정의 존재이유다.

5. 지도·감독상 명령(보고·자료제출·출입검사) — 보충(강의자료 외) ★★

5-1. 구조

국토교통부장관 · 시·도지사 · 등록관청은 필요하다고 인정하는 때에는 다음을 할 수 있다.

1. **개업공인중개사**(협회 및 그 지부·지회, **거래정보사업자** 포함)에게 **업무에 관한 보고**를 하게 하거나 **자료의 제출** 그 밖에 필요한 명령을 할 수 있다.
2. **소속 공무원**으로 하여금 중개사무소(협회·사업자의 사무소 포함)에 **출입**하여 장부·서류 등을 조사 또는 검사하게 할 수 있다.
3. 출입·조사·검사를 하는 공무원은 그 **권한을 표시하는 증표**를 지니고 관계인에게 내보여야 한다.

즉 지도·감독 권한은 **국토부 / 시·도 / 등록관청 3축이 모두 보유**한다. "등록관청만 할 수 있다"는 지문은 X.

5-2. 불응에 대한 제재 — 상대방에 따라 갈린다

불응한 자	제재	부과·처분권자
개업공인중개사	**업무정지** — 제1장 원문: "⑩ 지도·감독 불응(보고·자료제출·조사·검사 거부·방해·기피, 거짓 보고) — **3개월**"	등록관청
거래정보사업자 · 협회	**500만원 이하 과태료** — 제1장 원문: "② 지도·감독에 불응한 거래정보사업자/협회"	국토교통부장관

> **두문자·암기법**
> **"개공은 정지(3개월), 사업자·협회는 과태료(500)"** — 같은 "지도·감독 불응"이라도 **상대방이 누구냐에 따라 제재의 종류와 권자가 달라진다**는 점이 이 단원의 핵심 비교다.

6. 양벌규정 ★★★

제8장에서 정리한 고용인 관련 책임구조를 벌칙 절차의 관점에서 다시 확인한다.

- **적용대상 행위자**: 법인의 대표자, 개업공인중개사(개인 포함)의 대리인·사용인·그 밖의 종업원이 **그 업무에 관하여** 행정형벌 규정을 위반한 때.
- **효과**: 제8장 원문 그대로 — "**고용인이 행정형벌 위반행위를 하면 개공에게도 해당 조의 벌금형(징역 X). 개공이 상당한 주의·감독을 게을리하지 않았으면 면책. 이 벌금은 결격사유 아님**."
- **징역형은 행위자에게만** 과해지고, 개인·법인에게는 해당 조문의 벌금형만 과한다.
- **면책**: 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 **상당한 주의와 감독**을 게을리하지 아니한 경우에는 벌금을 과하지 아니한다.

함정 주의

1. **양벌규정은 행정형벌에만** 적용된다. 과태료(질서벌)에는 이 조문의 양벌규정이 적용되지 않는다. 다만 제1장의 500만원 이하 과태료 "⑨ 중개보조원 고지의무 위반(중개보조원+개업공인중개사 양벌)"처럼 **개별 조문에 별도의 양벌 취지가 규정된 경우**는 있다 — 이 예외를 묻는 지문이 자주 나온다.
2. 양벌규정에 의한 **벌금 300만원 이상**을 선고받아도 **개업공인중개사의 결격사유가 되지 않는다**(자기 행위가 아니므로). "고용인의 위반으로 개공이 벌금 300만원을 받으면 등록이 취소된다" → X.

7. 과태료 부과·징수 절차와 부과권자 — 보충(강의자료 외) ★★★

7-1. 절차(질서위반행위규제법의 일반절차)

공인중개사법상 과태료는 **질서위반행위규제법**이 정하는 일반절차에 따라 부과·징수한다.

1. **사전통지 및 의견제출 기회 부여** — 부과권자는 미리 당사자에게 위반사실·과태료 금액 등을 통지하고 의견을 제출할 기회를 준다.
2. **부과처분(서면)** — 의견제출 기간이 지난 후 서면으로 과태료를 부과한다.
3. **이의제기** — 당사자가 부과권자에게 이의를 제기하면 **과태료 부과처분은 그 효력을 상실**하고, 부과권자의 통보에 따라 **법원의 과태료 재판**으로 넘어간다.
4. **자진납부 감경, 납부기한 경과 시 가산금** 등의 규정이 있다.

사전통지 기간·이의제기 기간 등 **구체적 기한 숫자는 최신 법령 확인 필요**. 시험에서는 "이의제기하면 부과처분이 효력을 잃고 법원 재판으로 간다"는 **구조**가 출제 포인트다.

핵심 암기

과태료는 **형벌이 아니다**. 따라서 ① **전과가 되지 않고** ② **결격사유가 되지 않으며** ③ 청문 대상이 아니고 ④ 행정형벌과 달리 행위자 개인을 처벌하는 것이 아니라 질서벌이다. 반면 벌금(행정형벌)은 **300만원 이상**이면 결격사유가 된다(단 양벌규정에 의한 벌금은 제외).

7-2. 부과권자 축 통합 비교표(제1장 사유 원문 재편집)

부과권자	500만원 이하	100만원 이하
국토교통부장관	① 운영규정 미승인·운영규정을 위반한 거래정보사업자 ② 지도·감독에 불응한 거래정보사업자/협회 ③ 공제사업 운용실적 미공시(회계연도 종료 후 3개월 이내)한 협회 ④ 공제사업 관련 개선명령/임원에 대한 징계·해임 요구·시정명령을 이행하지 아니한 협회 ⑤ 표시·광고 모니터링 관련 자료제출/필요한 조치 요구에 불응한 정보통신서비스 제공자	없음
시·도지사	⑥ 정당한 사유 없이 연수교육을 받지 아니한 자(개·공 및 소·공)	⑧ 자격취소 시 7일 이내 자격증 미반납 또는 사유서 미제출·거짓 제출
등록관청	⑦ 중개대상물에 대한 부당한 표시·광고(개·공) ⑧ 성실·정확한 확인·설명을 하지 않거나 설명의 근거자료 미제시(개·공)(교) ⑨ 중개보조원 고지의무 위반(중개보조원+개업공인중개사 양벌)(교)	① 휴업·폐업·재개·휴업기간 변경 관련 신고 위반 ② 중개사무소등록증 등 게시물 미게시(교) ③ 중개완성 시 손해배상책임에 관한 사항 미설명, 보증관계증서 사본·전자문서 미교부 ④ 사무소 명칭 관련 의무(문자 사용, 옥외광고물 성명 표기 등) 위반(교) ⑤ 중개사무소 이전신고 의무 위반 ⑥ 등록취소 시 7일 이내 등록증 미반납 ⑦ 중개대상물 표시·광고 시 명시의무 위반(중개보조원 명시 금지 위반 포함)

두문자·암기법

"국토부는 사업자·협회·정보통신, 시·도는 연수와 자격증, 나머지는 전부 등록관청"

시·도지사가 부과하는 과태료는 딱 2개 — 연수교육 미이수(500)와 자격증 미반납(100). 이 둘만 따로 떼어 외우면 나머지는 "500 중 상대방이 개·공이면 등록관청, 100은 ⑧만 빼고 전부 등록관청"으로 자동 정리된다.

함정 주의

"중개대상물에 대한 부당한 표시·광고를 한 개업공인중개사에게 국토교통부장관이 500만원 이하의 과태료를 부과한다" → X. **표시·광고 모니터링 자료제출 불응(정보통신서비스 제공자)**은 국토교통부장관이지만, **개업공인중개사의 부당한 표시·광고**는 **등록관청**이 부과한다. 같은 '표시·광고'라도 상대방이 누구냐로 갈린다.

8. "최근 1년 이내 누적 위반" 3단계 — 제1장 참고 ★

과태료·업무정지·상대적 등록취소로 이어지는 **최근 1년 이내 누적 위반 3단계**는 **제1장에 이미 정확히 정리**되어 있으므로 그 표로 회귀하여 확인할 것(여기서는 반복하지 않는다).

기출·모의 지문 OX

1. 공인중개사의 자격취소처분은 그 자격증을 교부한 시·도지사가 행한다. → O
2. 등록관청은 소속공인중개사에게 6개월의 범위에서 자격정지처분을 할 수 있다. → X (자격정지의 처분권자는 **시·도지사**이다. 등록관청은 등록취소·업무정지만 한다.)
3. 자격정지처분은 공인중개사인 개업공인중개사에게도 할 수 있다. → X (자격정지는 **소속공인중개사**만을 대상으로 한다.)
4. 거래정보사업자에 대한 지정취소는 국토교통부장관이 하며, 청문을 거쳐야 한다. → O
5. 등록관청이 업무정지처분을 하려면 미리 청문을 실시하여야 한다. → X (청문 대상은 자격취소·등록취소·지정취소 등 '취소'처분이다. 업무정지·자격정지는 청문 대상이 아니다. 다만 행정절차법상 의견제출 기회는 별개.)
6. 개인인 개업공인중개사가 사망하여 등록을 취소하는 경우에도 청문을 실시하여야 한다. → X (처분의 상대방이 이미 소멸하여 청문의 실익이 없으므로 **청문을 생략**한다. 법인의 해산, 거래정보사업자의 사망·해산도 같다.)
7. 자격이 취소된 자는 7일 이내에 공인중개사자격증을 등록관청에 반납하여야 한다. → X (반납처는 **시·도지사**이다. 등록증의 반납처가 등록관청.)
8. 등록이 취소된 개업공인중개사가 7일 이내에 등록증을 반납하지 않으면 100만원 이하의 과태료 대상이며, 등록관청이 부과한다. → O
9. 자격증을 분실하여 반납할 수 없는 경우에는 반납의무가 면제되므로 아무런 조치를 하지 않아도 된다. → X (부득이한 사유가 있으면 **사유서를 제출**하여야 하고, 미제출·거짓 제출은 100만원 이하 과태료(시·도지사 부과) 대상이다.)
10. 업무정지처분을 받은 개업공인중개사는 7일 이내에 등록증을 등록관청에 반납하여야 한다. → X (**업무정지·자격정지에는 반납의무가 없다.** 반납은 '취소'의 효과이다.)
11. 개업공인중개사가 등록관청의 자료제출 요구를 거부하거나 거짓으로 보고한 경우 업무정지 3개월의 대상이 된다. → O
12. 지도·감독에 불응한 협회에 대해서는 등록관청이 500만원 이하의 과태료를 부과한다. → X (거래정보사업자·협회에 대한 지도·감독 불응 과태료의 부과권자는 **국토교통부장관**이다.)
13. 소속공인중개사가 업무에 관하여 행정형벌 규정을 위반한 경우, 양벌규정에 따라 개업공인중개사에게도 해당 조의 징역형을 과할 수 있다. → X (양벌규정으로 개업공인중개사에게 과할 수 있는 것은 **해당 조의 벌금형**뿐이며, 징역형은 행위자에게만 과한다.)
14. 양벌규정에 따라 개업공인중개사가 300만원의 벌금형을 선고받으면 결격사유에 해당하여 등록이 취소된다. → X (양벌규정에 의한 벌금은 **결격사유가 아니다**.)
15. 개업공인중개사가 고용인의 위반행위를 방지하기 위하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 벌금을 과하지 아니한다. → O
16. 과태료 부과처분에 대하여 당사자가 이의를 제기하면 그 부과처분은 효력을 상실하고 법원의 과태료 재판으로 이행된다. → O (질서위반행위규제법의 일반절차. 사전통지·의견제출 기회 부여가 선행된다. 구체적 기한 숫자는 최신 법령 확인 필요.)
17. 정당한 사유 없이 연수교육을 받지 아니한 개업공인중개사에게는 등록관청이 500만원 이하의 과태료를 부과한다. → X (연수교육 미이수 과태료의 부과권자는 **시·도지사**이다.)
18. 폐업신고를 한 후 재등록한 개업공인중개사에 대하여 폐업 전의 위반행위를 이유로 등록을 취소한 경우, 결격기간은 3년에서 폐업기간을 공제한 기간이다. → O (제7장 참고.)

제15장 부동산거래신고법 보충 — 토지거래허가 절차·외국인 특례

1. 토지거래허가 절차의 흐름 — 보충(강의자료 외) ★★★

제3장에서 토지거래허가제의 **성격·대상·기한(처리기간 15일)·제재**는 이미 비교표로 정리했다. 이 장은 그 표에 담지 못한 **허가구역 지정 → 허가신청 → 선매 → 불허가 후 구제 → 사후 이용의무**의 절차 흐름과 판례 법리만 보충한다.

1-1. 허가구역의 지정

구분	내용
지정권자	**국토교통부장관**(둘 이상의 시·도에 걸치는 경우 등) 또는 **시·도지사**(해당 관할구역 내)
지정기간	**5년 이내**에서 정한다
지정 목적	투기적 거래가 성행하거나 지가가 급격히 오르는 지역의 토지거래를 허가 대상으로 묶기 위함

허가구역의 구체적 지정면적 기준(㎡)은 개정이 잦으므로 **최신 법령 확인** 후 암기할 것. 이 노트에서는 숫자를 적지 않는다.

1-2. 허가기준 — 이 목적 중 하나여야 허가된다

1. **주거용**: 본인 또는 그 가족이 거주할 주택용지로 이용하려는 경우
2. **농림어업용**: 농업·축산업·임업·어업을 경영하기 위하여 필요한 경우로서 자기의 사업에 이용하려는 경우
3. **사업유지용**: 허가구역 지정 당시 이미 사업을 하고 있던 자가 그 사업의 유지를 위하여 필요한 경우
4. **대체토지**: 허가구역 지정 당시 협의양도한 자가 취득하는 대체토지로 이용하려는 경우
5. **공익사업용**: 공익사업용 토지로서 사업시행자가 취득하는 경우
6. **기타 인허가 사업용**: 그 밖에 관계 법령에 따라 인가·허가·승인 등을 받아 사업이나 그 부대시설에 이용하려는 경우 등

불허가 사유: ① 신청한 **목적대로 이용하지 않을 우려**가 있는 경우, ② 관계 법령상 인가·허가·승인 등을 받지 못하여 **목적대로 이용될 수 없다**고 인정되는 경우.

> **두문자·암기법**
> 허가기준 6가지 = **「주 · 농 · 사 · 대 · 공 · 인」** — 주거용, 농림어업용, 사업유지, 대체토지, 공익사업, 인허가 사업용.

1-3. 선매(先買)제도 — 허가신청 단계에서 공공이 끼어드는 절차

선매란 허가신청이 들어온 토지를 사인(私人) 사이의 거래로 넘기지 않고 국가·지방자치단체·한국토지주택공사 등 공공기관·공공단체가 **협의 매수**하도록 하는 제도이다. **선매자 지정권자는 시장·군수·구청장**이다.

단계	주체	기한
선매자 지정·통지	시장·군수·구청장	**허가신청이 있은 날부터 1개월 이내**
소유자와 매수가격 등 협의	지정받은 선매자	**지정 통지를 받은 날부터 1개월 이내**
협의 불성립 시	시장·군수·구청장	**지체 없이** 허가 또는 불허가 결정

- **선매 대상**: 허가신청된 토지가 공익사업용 토지이거나, 허가를 받아 취득한 토지를 그 이용목적대로 이용하고 있지 아니한 토지인 경우 등.
- **선매가격**: **감정평가법인등의 감정가격을 기준**으로 한다. 다만 실제 거래가격이 감정가격보다 낮으면 그 거래가격으로 할 수 있다.

> **함정 주의**
> 선매는 "**허가신청이 들어왔을 때**" 작동하는 제도이고, 매수청구는 "**불허가된 뒤**" 작동하는 제도다. 선매자 지정은 임의규정(할 수 있다)이지만, 매수청구를 받은 허가관청의 매수자 지정은 의무규정(하여야 한다)인 점을 바꿔치기한다.

1-4. 불허가 후의 두 갈래 구제 — 이의신청 vs 매수청구

구분	선매	이의신청	매수청구
발동 시점	허가신청 접수 후	불허가처분 후	불허가처분 후
기산일	허가신청이 있은 날	불허가 통지를 받은 날	불허가 통지를 받은 날
기한	**1개월**	**1개월**	**1개월**
상대방	시장·군수·구청장이 선매자 지정	시장·군수·구청장	시장·군수·구청장
효과	공공이 협의 매수	처분의 재검토	공공이 매수(의무)

매수청구의 처리: 매수청구를 받은 시장·군수·구청장은 국가·지방자치단체·한국토지주택공사·한국농어촌공사 등 공공기관·공공단체 중에서 매수할 자를 지정하여, **예산의 범위에서 공시지가를 기준**으로 그 토지를 매수하게 **하여야 한다**. 다만 특별한 사정이 있는 경우 기준을 달리 정할 수 있으므로 세부 기준은 **최신 법령 확인**.

> **핵심 암기**
> 세 제도 모두 기한은 **1개월**로 같다. 다른 것은 **기산일**뿐이다 — 선매는 허가신청일, 이의신청·매수청구는 불허가 통지 수령일. 선매 협의는 선매자가 지정 통지를 받은 날부터 다시 1개월이므로, 선매만 **1개월 + 1개월의 2단계**다.

1-5. 허가받은 목적대로 이용하지 않는 경우

1. 허가관청은 **상당한 기간**을 정하여 토지 이용의무의 **이행을 명할 수 있다**(이행명령).
2. 정당한 사유 없이 그 이행명령을 이행하지 않으면 **이행강제금**을 부과할 수 있다.
3. 이행강제금의 부과율(취득가액 대비 %)과 부과 횟수·상한은 개정이 잦으므로 이 노트에서는 숫자를 적지 않는다 — **최신 법령 확인**.

참고: 허가 없이 계약을 체결한 경우의 제재(**2년 이하 징역 또는 토지가격의 30% 상당액 이하 벌금**)와, 허가를 받으면 **검인 의제 + 농지취득자격증명 의제**가 되는 점은 제3장 비교표에서 이미 정리했다.

1-6. 유동적 무효 법리 (판례) — 이 장 최다 출제 지점

> **함정 주의**
> 허가구역 내 토지거래계약은 허가를 받기 전에는 **채권적 효력조차 발생하지 않는 "유동적 무효"**다. 다음 다섯 가지를 그대로 외운다.
>
> 1. **확정적 유효**: 허가를 받으면 **계약 체결 시로 소급하여** 유효가 된다(허가일부터 장래를 향해 유효가 되는 것이 아니다).
> 2. **확정적 무효**: 불허가처분이 확정되거나, 당사자 쌍방이 허가신청을 하지 않기로 의사표시를 명백히 합치시킨 경우 등에는 확정적으로 무효가 된다.
> 3. **협력의무**: 유동적 무효 상태에서도 당사자는 서로 **허가신청절차에 협력할 의무**를 지며, 이 협력의무의 이행은 소(訴)로 구할 수 있다. 다만 **대금지급·소유권이전등기 등 계약상 본래의 채무 이행청구는 허가 전에는 할 수 없다**.
> 4. **손해배상**: 협력의무 불이행을 이유로 한 손해배상청구는 가능하다는 것이 판례 취지다.
> 5. **해약금 해제**: 유동적 무효 상태에서도 매도인이 **계약금의 배액을 상환하고 해제**하는 것(해약금 해제)은 가능하다.

> **두문자·암기법**
> 유동적 무효 = 「**소급유효 · 협력○ · 이행×**」 — 허가나면 소급해서 유효, 협력의무는 소로 청구 가능, 본래 채무 이행청구는 불가.

2. 외국인등의 부동산취득 특례 보충 — 보충(강의자료 외) ★★

제3장에서 **취득신고 기한(계약 60일 / 계약 외·국적변경 6개월)**과 **사전허가구역(군·문·천·생·야, 15일 또는 군사시설보호구역 등 30일)**은 이미 정리했다. 여기서는 "누가 외국인등인가"와 "상호주의"만 보충한다.

2-1. "외국인등"의 범위

- 대한민국 국적을 보유하지 아니한 **개인**
- 외국의 법령에 따라 설립된 **법인 또는 단체**

- **외국 정부**, 그리고 대통령령으로 정하는 국제기구
- 사원 또는 구성원의 **2분의 1 이상**이 외국인인 법인·단체
- 외국인이 자본금 또는 의결권의 일정 비율 이상을 가지는 법인·단체 (정확한 지분 기준 비율은 **최신 법령 확인**)
- 대한민국 국적을 상실한 자 등 (세부 기준은 **최신 법령 확인** 권고)

즉 **국적**뿐 아니라 **설립준거법**과 **지분·구성원 비율**로도 외국인등이 될 수 있다. "국내에 설립된 법인이면 언제나 외국인등이 아니다"는 서술은 틀린 지문이다.

2-2. 상호주의

국토교통부장관은 대한민국 국민·정부 또는 지방자치단체의 부동산 취득을 제한하는 국가의 외국인등에 대해서는, 그 외국인등의 **국내 부동산 취득도 동일하게 제한**할 수 있다.

핵심 암기

상호주의의 주체는 **국토교통부장관**(시장·군수·구청장이 아니다). 판단 기준은 그 외국인등의 본국 정부가 우리 국민·정부·지자체의 부동산 취득을 제한하는지이며, 효과는 **동일한 정도의 제한**이다.

기출·모의 지문 OX

1. 토지거래허가구역은 국토교통부장관 또는 시·도지사가 10년 이내의 기간을 정하여 지정한다. → X (지정기간은 5년 이내이다.)
2. 허가구역이 둘 이상의 시·도에 걸쳐 있는 경우 등에는 국토교통부장관이 지정할 수 있다. → O (관할구역 내는 시·도지사, 둘 이상 시·도에 걸치면 국토교통부장관.)
3. 본인이나 그 가족이 거주할 주택용지로 이용하려는 경우는 토지거래계약 허가를 받을 수 있는 목적에 해당한다. → O (허가기준 「주·농·사·대·공·인」 중 첫 번째.)
4. 선매자의 지정은 국토교통부장관이 한다. → X (선매자 지정 주체는 시장·군수·구청장이다.)
5. 시장·군수·구청장은 허가신청이 있은 날부터 1개월 이내에 선매자를 지정하여 토지소유자에게 통지하여야 한다. → O (선매 1단계 기한이 허가신청일부터 1개월이다.)
6. 선매자로 지정된 자는 지정 통지를 받은 날부터 15일 이내에 매수가격 등을 협의하여야 한다. → X (15일이 아니라 1개월이다. 15일은 허가신청에 대한 허가증 발급 처리기간이다.)
7. 선매가격은 감정평가법인등의 감정가격을 기준으로 하되, 실제 거래가격이 감정가격보다 낮으면 그 거래가격으로 할 수 있다. → O (낮은 쪽을 택할 수 있다는 점이 핵심.)
8. 선매협의가 이루어지지 아니한 경우 시장·군수·구청장은 지체 없이 허가 또는 불허가 여부를 결정하여야 한다. → O (협의 불성립 시 절차는 원래의 허가 심사로 돌아간다.)
9. 불허가처분에 이의가 있는 자는 통지를 받은 날부터 30일 이내에 이의를 신청할 수 있다. → X (30일이 아니라 1개월 이내이며, 상대방은 시장·군수·구청장이다.)
10. 불허가처분 통지를 받은 자는 통지를 받은 날부터 1개월 이내에 시장·군수·구청장에게 그 토지에 관한 권리의 매수를 청구할 수 있다. → O (이의신청과 기산일·기한이 같다.)
11. 매수청구를 받은 시장·군수·구청장은 매수할 자를 지정하여 예산의 범위에서 공시지가를 기준으로 매수하게 하여야 한다. → O (임의가 아니라 의무이며, 기준은 원칙적으로 공시지가이다.)
12. 허가받은 목적대로 이용하지 않는 경우 허가관청은 이행명령 없이 곧바로 이행강제금을 부과할 수 있다. → X (상당한 기간을 정한 이행명령이 먼저이고, 정당한 사유 없이 불이행할 때 이행강제금을 부과한다.)
13. 허가구역 내 토지거래계약은 허가를 받으면 허가를 받은 때부터 장래를 향하여 유효하게 된다. → X (계약 체결 시로 소급하여 확정적으로 유효가 된다.)
14. 유동적 무효 상태에서 매수인은 매도인에게 소유권이전등기절차의 이행을 청구할 수 있다. → X (본래의 채무 이행청구는 허가 전에는 불가하고, 허가신청절차 협력의무의 이행만 소로 구할 수 있다.)
15. 당사자 쌍방이 허가신청을 하지 않기로 의사표시를 명백히 합치시킨 경우 그 계약은 확정적으로 무효가 된다. → O (불허가처분 확정과 함께 대표적인 확정적 무효 사유이다.)
16. 사원 또는 구성원의 2분의 1 이상이 외국인인 법인은 외국인등에 해당한다. → O (국내 설립 법인이라도 구성원 비율로 외국인등이 될 수 있다.)
17. 상호주의에 따른 취득 제한은 시·도지사가 결정한다. → X (국토교통부장관이 제한할 수 있다.)

제16장 중개실무 총설·법정지상권·분묘기지권

제1절 중개실무의 의의와 흐름 — 보충(강의자료 외) ★

중개실무란 개업공인중개사가 중개의뢰를 받은 때부터 계약이 이행되어 거래가 종결될 때까지 수행하는 **조사·확인 → 권리분석 → 확인·설명 → 계약체결 지원 → 계약이행 관리**의 전 과정을 말한다. 「공인중개사법」이 규율하는 중개업의 조직·행위규제가 "제도"라면, 중개실무는 그 제도를 개별 물건에 적용하는 "기술"에 해당한다.

단계	주요 내용	관련 장
① 중개의뢰 접수	일반·전속중개계약 체결, 중개대상물 표시·광고 준비	제9장
② 물건조사·권리분석	등기사항증명서·토지대장·건축물대장·토지이용계획확인서 확인, **등기부에 공시되지 않는 권리**(법정지상권·유치권·분묘기지권·주택임차권 등) 현장조사	제16장(본장)
③ 확인·설명	확인·설명서 작성·교부·보존, 근거자료 제시	제10장
④ 계약체결 지원	계약서 작성, 특약 설계, 계약금·중도금·잔금 일정 조정	제10장
⑤ 계약이행 관리	등기신청 협조, 부동산거래신고, 임대차 대항력 확보 안내	제13장 이하

②단계가 본장의 주제다. 등기부만 보아서는 알 수 없고 **현장답사·탐문**으로만 드러나는 권리가 실무 분쟁의 대부분을 차지하기 때문이다. ③·④단계의 확인·설명의무와 서식은 제10장에서 이미 다루었으므로 여기서는 반복하지 않는다.

> **핵심 암기**
> 등기부에 공시되지 않는 3대 권리 = **법정지상권·유치권·분묘기지권**. 모두 **법률규정 또는 관습법**에 의하여 성립하므로 **등기 없이 성립**하고, 그 결과 매수인이 예상치 못한 부담을 떠안게 된다. 제6장에서 본 것처럼 이들의 성립 자체는 중개대상 권리가 아니지만, 물건의 가치를 좌우하므로 **조사·확인·설명의 대상**이 된다.

제2절 법정지상권(민법 제366조) — 보충(강의자료 외) ★★★

1. 의의와 법적 성질

민법 제366조는 "**저당물의 경매로 인하여 토지와 그 지상건물이 다른 소유자에게 속한 경우에는 토지소유자는 건물소유자에 대하여 지상권을 설정한 것으로 본다**"고 정한다. 우리 법이 토지와 건물을 별개의 부동산으로 보기 때문에 생기는 **건물 철거의 사회경제적 손실**을 막기 위한 제도다.

- 법률의 규정에 의한 물권변동(민법 제187조)이므로 **등기 없이 당연히 성립**한다. 다만 이를 **제3자에게 처분(양도)**하려면 등기하여야 한다.
- 제366조는 **강행규정**이다. 따라서 당사자가 저당권 설정계약에서 "법정지상권을 미리 포기한다"고 약정하더라도 그 특약은 무효다.
- 성립 자체는 중개대상 권리가 아니나(제6장), **이미 성립한 법정지상권의 양도**는 중개대상 권리가 된다.

2. 성립요건 4가지

요건	내용	판단 기준시점
① 건물의 존재	저당권 설정 당시 토지 위에 **건물이 이미 존재**할 것	저당권 설정 시
② 동일인 소유	저당권 설정 당시 토지와 건물이 **동일인 소유**일 것	저당권 설정 시
③ 저당권의 존재	토지·건물 중 **어느 하나 또는 양자**에 저당권이 설정되어 있을 것	저당권 설정 시
④ 소유자의 분리	**경매**로 인하여 토지와 건물의 소유자가 달라질 것	매각대금 완납 시

(1) 요건 ①에 관한 판례

- **나대지(裸垈地)에 저당권을 설정한 후 건물을 신축**한 경우에는 법정지상권이 **성립하지 않는다**. 저당권자는 "건물 없는 토지"의 담보가치를 파악하고 대출하였기 때문이다. 저당권자가 건물 신축에 동의하였더라도 마찬가지다.
- 건물은 **미등기·무허가 건물이라도 무방**하며, 저당권 설정 당시 최소한의 기둥과 지붕, 주벽이 이루어져 있으면 족하다.
- 저당권 설정 후 건물을 **개축·증축·재축·신축**한 경우에도 법정지상권은 성립하나, 그 **범위는 구(舊)건물을 기준**으로 정해진다.
- 다만 토지와 건물에 **공동저당**을 설정한 후 건물을 철거하고 신축한 경우, 특별한 사정이 없는 한 신축건물을 위한 법정지상권은 **성립하지 않는다**(전원합의체). 공동저당권자는 토지·건물 전체의 담보가치를 파악했기 때문이다.

(2) 요건 ②에 관한 판례

동일인 소유인지는 **저당권 설정 당시**를 기준으로 판단한다. 따라서 저당권 설정 후 토지나 건물이 제3자에게 양도되어 소유자가 달라졌더라도, 설정 당시 동일인 소유였다면 법정지상권은 성립한다.

3. 내용과 효과

항목	내용
범위	건물의 **대지**뿐 아니라 건물의 유지·사용에 필요한 범위의 토지에 미친다
존속기간	민법 제280조·제281조 준용 — 견고한 건물·수목 **30년**, 그 밖의 건물 **15년**, 건물 이외의 공작물 **5년**
지료	당사자의 **협의**로 정하고, 협의가 성립하지 않으면 **당사자의 청구로 법원이 결정**한다(무상이 아니다)
소멸청구	지료가 결정된 후 **2년 이상** 지료를 지급하지 않으면 토지소유자는 **지상권소멸청구**를 할 수 있다
양도	법정지상권은 건물에 부수하므로 **건물을 매수하면 법정지상권도 함께 이전**되는 것이 원칙

함정 주의

- "법정지상권은 **무상**이다" → **X**. 지료는 협의 또는 법원의 결정으로 정해지는 **유상**이 원칙이다.
- "등기하여야 법정지상권을 취득한다" → **X**. 민법 제187조, 등기 없이 취득한다. 다만 처분에는 등기가 필요하다.
- 법정지상권이 있는 건물을 양수하였으나 아직 지상권이전등기를 마치지 못한 자에 대하여 **토지소유자가 건물철거를 청구하는 것**은 **신의칙에 반하여 허용되지 않는다**(전원합의체). 양수인은 건물 전 소유자를 대위하여 지상권이전등기를 청구할 수 있다.

두문자·암기법

제366조 법정지상권 4요건 = **「건·동·저·경」** — 건물 존재 / 동일인 소유 / 저당권 설정 / 경매로 분리. 앞의 세 요건은 **저당권 설정 당시**, 마지막 요건만 **경매(대금 완납) 시**가 기준이다.

제3절 관습법상 법정지상권 — 보충(강의자료 외) ★★★

1. 의의

동일인 소유이던 토지와 그 지상건물이 **매매 등 저당권 실행 경매가 아닌 원인**으로 각각 소유자가 달라진 경우, 건물을 철거한다는 특약이 없는 한 건물소유자에게 관습법상 당연히 인정되는 지상권을 말한다. 명문 규정이 없고 **판례가 승인한 관습법**에 근거한다.

2. 성립요건 3가지

1. **처분 당시 토지와 건물이 동일인 소유**일 것 — 원시적으로 동일인 소유였을 필요는 없고, 소유권이 분리되는 원인행위 당시에 동일인 소유이면 족하다.
2. **매매 기타의 원인**으로 토지와 건물의 소유자가 달라질 것 — **매매·증여·교환·대물변제·공유물분할·강제경매·공매·국세체납처분** 등 원인을 불문한다.
3. 당사자 사이에 **건물을 철거하기로 하는 특약이 없을 것** — 철거특약이 있으면 성립하지 않는다.

3. 판례의 세부 쟁점

- **미등기·무허가 건물**이라도 관습법상 법정지상권이 성립할 수 있다. 건물의 보존등기 여부와 무관하다.

- **강제경매**의 경우, 동일인 소유였는지의 판단 기준시점은 매수인이 소유권을 취득하는 매각대금 완납 시가 아니라 **압류(또는 가압류)의 효력이 발생한 때**를 기준으로 한다는 것이 판례의 취지다(경매개시결정 시가 아님에 주의).
- **공유관계**: 토지공유자 중 1인이 다른 공유자의 동의를 얻어 건물을 신축한 뒤 자신의 토지지분만 처분한 경우처럼, 관습법상 법정지상권을 인정하면 **다른 공유자의 이용권을 침해**하게 되는 때에는 성립하지 않는다(공유자 보호).
- 반대로 **건물이 공유**이고 그중 1인이 토지를 단독소유하다가 토지만 처분한 경우에는, 건물공유자 전원을 위하여 관습법상 법정지상권이 성립한다.
- 존속기간·지료·소멸청구 등 그 **내용은 제366조 법정지상권과 같다**(민법 지상권 규정 준용).

4. 민법 제366조 법정지상권과의 비교

구분	법정지상권(민법 제366조)	관습법상 법정지상권
근거	성문 민법	**판례·관습법**
발생 원인	**저당권 실행 경매**	매매·증여·강제경매·공매 등 **임의처분 포함**
저당권 존재	**필요**	**불요**
동일인 소유 기준시점	저당권 **설정 당시**	**처분 당시**(강제경매는 압류 효력 발생 시)
철거특약의 효력	포기특약 **무효**(강행규정)	철거특약 있으면 **불성립**
등기·존속기간·지료	양자 동일 — 등기 불요, 민법 지상권 규정 준용, 지료는 협의 또는 법원 결정	

비교표의 마지막 행처럼 **공통점**도 출제된다. "관습법상 법정지상권은 무상이다", "관습법상 법정지상권은 등기하여야 성립한다"는 모두 **틀린** 지문이다.

> **함정 주의**
> 제366조는 **포기특약이 무효**이지만, 관습법상 법정지상권은 **철거특약으로 배제**된다. 두 제도의 결론이 정반대이므로 반드시 구별할 것. 실무에서 토지·건물 중 하나만 매도할 때 **"건물을 철거한다"는 특약**을 계약서에 명시하느냐가 분쟁의 갈림길이 된다.

제4절 분묘기지권 — 보충(강의자료 외) ★★★

1. 의의와 성질

분묘기지권이란 타인의 토지에 있는 분묘를 소유하기 위하여 그 분묘의 **기지(基地)** 부분의 토지를 사용할 수 있는, **지상권과 유사한 관습법상의 물권**이다. 등기 없이 성립하며, 제6장에서 정리한 대로 그 성립도 양도도 중개대상 권리가 아니다.

2. 성립의 3가지 유형

유형	성립요건	지료
① 승낙형	**토지소유자의 승낙**을 얻어 분묘를 설치한 경우	당사자 **약정**에 따름
② 시효취득형	승낙 없이 설치하였더라도 **20년간 평온·공연하게** 분묘의 기지를 점유한 경우(소유의 의사 불요, 등기 불요)	토지소유자가 **청구한 날부터** 지급의무
③ 양도형	**자기 토지에 분묘를 설치한 후** 그 토지를 타인에게 양도하면서 분묘에 관한 이전·철거 특약을 하지 않은 경우	분묘기지권이 **성립한 때부터** 지급의무

②유형과 관련하여 대법원은 **2017. 1. 19. 선고 2013다17292 전원합의체 판결**에서, 「장사 등에 관한 법률」 시행 이후에도 그 시행일 이전에 설치된 분묘에 관한 **시효취득형 분묘기지권의 관습은 여전히 법적 규범으로서 효력을 유지**하고 있다고 판시하였다. 즉 시효취득형 분묘기지권 자체는 폐지되지 않았다.

3. 존속기간·범위·효력

- **존속기간**: 약정이 있으면 그에 따르고, 없으면 특별한 사정이 없는 한 **분묘기지권자가 분묘의 수호와 봉제사를 계속하는 동안** 존속한다. 사실상 영구적일 수 있다는 점이 실무상 가장 큰 부담이다.
- **범위**: 분묘의 기지 자체뿐 아니라 분묘의 수호·제사에 필요한 주위의 공지에까지 미친다. 다만 그 범위는 개별 사안에 따라 정해지며, 사성(莎城)이 조성되어 있다 하여 반드시 사성 부분까지 미치는 것은 아니다.

- **새로운 분묘의 설치 금지**: 분묘기지권의 효력이 미치는 범위 안이라도 **새로운 분묘를 신설할 권능은 없다**. 따라서 단분(單墳) 형태의 합장이나 부부 합장도 허용되지 않는다.
- **이장 금지**: 기존 분묘를 그 범위 내의 다른 곳으로 옮기는 것(이장)도 허용되지 않는다.
- **분묘의 외형**: 봉분 등으로 외부에서 분묘임을 인식할 수 있어야 하므로, **평장·암장**되어 외부에서 인식할 수 없는 경우에는 분묘기지권이 성립하지 않는다.
- **유골의 존재**: 유골이 존재하지 않는 가묘(假墓)에는 분묘기지권이 성립하지 않는다.

4. 지료 — 최신 전원합의체 판결

함정 주의

대법원 2021. 4. 29. 선고 2017다228007 전원합의체 판결: **시효로 분묘기지권을 취득한 자라도, 토지소유자가 지료를 청구하면 그 청구한 날부터 지료를 지급할 의무가 있다.** 이는 "시효취득형 분묘기지권은 무상"이라던 **종전 판례를 변경**한 것이다. "시효취득한 분묘기지권은 무상이다"라는 지문은 이제 **틀린 지문**이므로 최신 출제 포인트로 반드시 기억할 것.

지급 시점도 함정이다. 시효취득형은 **취득한 때**나 **분묘 설치 시**가 아니라 **토지소유자가 지료를 청구한 날부터**다. 반면 양도형(③유형)은 **분묘기지권이 성립한 때(토지 양도 시)부터** 지료 지급의무가 있다는 것이 그 후의 전원합의체 판례다.

5. 「장사 등에 관한 법률」과의 관계

- 장사법에 따르면 **2001년 1월 13일(장사법 시행일) 이후** 토지소유자의 승낙 없이 설치된 분묘의 연고자는 **토지소유자에게 분묘기지권이나 토지사용권을 주장할 수 없다**. 토지소유자는 개장(改葬, 이장)을 요구할 수 있고, 이러한 분묘에 대하여는 **시효취득형 분묘기지권의 주장이 제한**된다.
- 따라서 실무에서는 **분묘가 2001. 1. 13. 전에 설치되었는지**가 결정적 분기점이 된다. 그 전에 설치된 분묘라면 시효취득형 분묘기지권이 문제되고, 그 후에 설치된 무단 분묘라면 개장 청구가 가능하다.
- 장사법은 분묘의 **설치기간**(원칙 30년, 1회 연장 30년)과 **면적 제한**(개인묘지 1기당 30㎡ 등)도 두고 있다. 구체적 기간·면적은 개정 가능성이 있으므로 최신 법령 확인.

제5절 중개실무 포인트 — 보충(강의자료 외) ★★

- **토지 중개 시 현장답사 필수**: 등기사항증명서에는 법정지상권·분묘기지권이 전혀 나타나지 않는다. 임야·전·답을 중개할 때는 반드시 현장을 답사하여 **분묘의 존재·기수(基數)·설치시기**와 지상 건물·공작물의 유무를 확인해야 한다.
- **확인·설명의무와의 연결**: 분묘의 존재와 분묘기지권 성립 가능성, 법정지상권의 부담은 제10장의 **확인·설명의무** 대상이며, 제6장에서 본 확인·설명서의 **"실제 권리관계 또는 공시되지 아니한 물건의 권리사항"**란에 기재해야 한다. 이를 누락하면 손해배상책임과 행정처분의 사유가 된다.
- **권리의 성격 재확인**: 제6장에서 정리한 대로 **분묘기지권은 성립도 양도도 중개대상 권리가 아니다**. 법정지상권·유치권도 성립 자체는 중개대상이 아니나 이미 성립한 것의 양도는 중개대상이다.
- **특약 설계**: 분묘가 있는 토지를 매매할 때는 "매도인의 책임과 비용으로 잔금일까지 분묘를 이장한다"는 특약을, 토지·건물 중 하나만 매도할 때는 **철거특약 유무**를 명확히 하여 관습법상 법정지상권 분쟁을 예방한다.

핵심 암기

- 법정지상권 4요건 **「건·동·저·경」** — 앞 3개는 **저당권 설정 당시** 기준.
- 나대지 저당 후 신축 → **불성립** / 공동저당 후 철거·신축 → **불성립**.
- 관습법상 법정지상권: 저당권 **불요**, 강제경매는 **압류 효력 발생 시** 기준, **철거특약**으로 배제.
- 분묘기지권: 승낙형 / 시효취득형(20년 평온·공연) / 양도형. 존속은 **수호·봉제사를 계속하는 동안**.
- 지료: 시효취득형은 **청구한 날부터**(2021년 전합), 양도형은 **성립한 때부터**.
- 2001. 1. 13. 이후 무단 설치 분묘 → 분묘기지권 주장 **불가**, 개장 청구 가능.

기출·모의 지문 OX

1. 민법 제366조의 법정지상권은 등기하여야 성립한다. → X (법률의 규정에 의한 물권변동으로 등기 없이 성립한다. 다만 처분하려면 등기가 필요하다.)
2. 저당권 설정 당시 나대지였으나 그 후 건물이 신축된 경우, 저당권자가 신축에 동의하였다면 법정지상권이 성립한다. → X (저당권자의 동의가 있었더라도 법정지상권은 성립하지 않는다는 것이 판례다.)
3. 저당권 설정 당시 건물이 미등기·무허가 건물이었더라도 법정지상권이 성립할 수 있다. → O (등기나 허가 여부는 요건이 아니다.)
4. 저당권 설정계약에서 법정지상권을 미리 포기하기로 한 특약은 유효하다. → X (민법 제366조는 강행규정이므로 포기특약은 무효다.)
5. 법정지상권의 지료는 당사자의 협의로 정하고, 협의가 이루어지지 않으면 당사자의 청구에 의하여 법원이 정한다. → O (민법 제366조 단서. 무상이 아니다.)
6. 법정지상권자가 지료 결정 후 1년분의 지료를 연체하면 토지소유자는 지상권소멸청구를 할 수 있다. → X (2년 이상 연체하여야 한다.)
7. 법정지상권이 성립한 건물을 양수하였으나 지상권이전등기를 마치지 않은 자에 대하여 토지소유자가 건물철거를 청구하는 것은 신의칙에 반한다. → O (전원합의체 판례. 양수인은 전 소유자를 대위하여 이전등기를 청구할 수 있다.)
8. 관습법상 법정지상권이 성립하려면 토지나 건물에 저당권이 설정되어 있어야 한다. → X (저당권의 존재는 요건이 아니다. 매매·증여 등 원인을 불문한다.)
9. 토지와 건물이 강제경매로 소유자가 달라진 경우, 동일인 소유였는지는 매수인이 매각대금을 완납한 때를 기준으로 판단한다. → X (압류의 효력이 발생한 때를 기준으로 판단한다는 것이 판례의 취지다.)
10. 당사자 사이에 건물을 철거하기로 하는 특약이 있으면 관습법상 법정지상권은 성립하지 않는다. → O (철거특약의 부존재가 성립요건이다. 제366조의 포기특약 무효와 구별할 것.)
11. 토지공유자 중 1인이 건물을 신축한 후 자신의 토지지분만 처분한 경우, 언제나 관습법상 법정지상권이 성립한다. → X (다른 공유자의 이용권을 침해하게 되므로 성립하지 않는다.)
12. 분묘기지권은 지상권과 유사한 관습법상의 물권으로서 등기 없이 성립한다. → O (관습법상의 물권이며 등기를 요하지 않는다.)
13. 타인의 토지에 승낙 없이 분묘를 설치한 자가 20년간 평온·공연하게 점유하면 분묘기지권을 시효취득할 수 있는데, 이때 소유의 의사가 있어야 한다. → X (소유의 의사(자주점유)는 요건이 아니다.)
14. 시효로 분묘기지권을 취득한 자는 토지소유자에게 지료를 지급할 의무가 없다. → X (2021년 전원합의체 판결로 변경되어, 토지소유자가 지료를 청구한 날부터 지급의무가 있다.)
15. 분묘기지권의 효력이 미치는 범위 내에서는 배우자를 합장하기 위한 새로운 분묘를 설치할 수 있다. → X (새로운 분묘를 신설할 권능은 없으며 부부 합장도 허용되지 않는다.)
16. 분묘기지권의 존속기간에 관한 약정이 없으면 민법의 지상권 규정에 따라 최단 30년으로 본다. → X (분묘의 수호와 봉제사를 계속하는 동안 존속한다.)
17. 2001년 1월 13일 이후 토지소유자의 승낙 없이 설치된 분묘의 연고자는 토지소유자에게 분묘기지권을 주장할 수 없다. → O (장사법에 따라 시효취득형 분묘기지권 주장이 제한되고 토지소유자는 개장을 요구할 수 있다.)
18. 분묘기지권의 성립은 중개대상 권리가 아니지만, 이미 성립한 분묘기지권의 양도는 중개대상 권리가 된다. → X (분묘기지권은 성립도 양도도 중개대상 권리가 아니다. 성립과 양도를 구별하는 것은 법정지상권·유치권이다.)

제17장 중개실무 — 농지법·부동산실명법

본 장은 강의계획표상 "중개실무" 편에 해당하나 강의자료 원본이 제공되지 않은 부분으로, 기본서·기출 범위에 근거하여 보충 작성한 단원이다. 개정이 잦은 구체적 수치(면적·기간·과징금률·이행강제금률·형량)는 의도적으로 기재하지 않고 **"최신 법령 확인"**으로 표시하였다. 시험 직전 반드시 최신 법령으로 숫자만 채워 넣을 것.

1. 농지법 — 중개실무 포인트 — 보충(강의자료 외) ★★

1) 농지의 개념 — 지목이 아니라 "현황"이 기준(실질주의)

농지법상 농지인지 여부는 **공부상 지목이 아니라 실제 이용현황**을 기준으로 판단한다. 즉 실제로 **농작물을 경작**하거나 **다년생식물을 재배**하는 데 이용되는 토지는 농지로 본다.

- 지목이 **전·답·과수원**이라도 이미 형질이 변경되어 사실상 대지화된 토지는 농지법상 농지가 아니다.
- 반대로 지목이 **"대"**인 토지라도 현실적으로 경작에 이용되고 있으면 농지로 취급될 수 있다.

> **핵심 암기**
> 농지 판단 = **지목 불문, 현황주의**. 중개 시 "지목만 보고 농지가 아니다"라고 단정하면 안 되고, **현장 확인**이 필수다.

2) 농지취득자격증명(농취증)

농지를 취득하려는 자는 원칙적으로 농지 소재지를 관할하는 **시장·구청장·읍장·면장**으로부터 **농지취득자격증명**을 발급받아야 한다. 농취증은 소유권이전등기 신청 시 첨부서류이므로, 농취증이 없으면 등기가 되지 않는다. 다만 농취증은 등기요건일 뿐이고, 농취증이 없다고 하여 **매매계약 자체가 무효가 되는 것은 아니다**.

가. 농취증 발급이 필요 없는 경우(대표적 예외)

- **국가·지방자치단체**가 농지를 취득하는 경우
- **상속**으로 농지를 취득하는 경우
- **담보농지**를 취득하는 경우(저당권 실행 등)
- **토지거래허가**를 받은 경우 → 허가를 받으면 **농지취득자격증명을 받은 것으로 본다(의제)** — 제3장 부동산거래신고법(토지거래허가)에서 이미 학습한 내용과 그대로 연결된다.

> **두문자·암기법**
> 농취증 안 받아도 되는 대표 4가지 = **국·상·담·허** (국가지자체 / 상속 / 담보농지 / 토지거래허가)

나. 농업경영계획서

농취증을 신청할 때에는 원칙적으로 **농업경영계획서**를 작성하여 제출해야 한다. 다만 취득 목적이 **주말·체험영농**인 경우에는 **주말·체험영농계획서**를 작성하여 제출한다. 계획서에는 취득 대상 농지의 면적, 노동력·농업기계 확보방안, 영농경력 등을 기재하며, 관할 관청은 이를 심사하여 실제 영농 가능성을 판단한다.

농업경영계획서 작성 자체가 면제되는 경우(예: 국가·지자체 취득, 학교·공공단체 등의 시험·연구·실습지 목적 취득, 농지전용허가를 받은 경우 등)도 규정되어 있으나, 면제 대상의 범위는 개정이 잦으므로 **최신 법령 확인**.

3) 경자유전(耕者有田) 원칙과 그 예외

헌법과 농지법은 **농지는 자기의 농업경영에 이용하거나 이용할 자가 아니면 소유하지 못한다**는 경자유전 원칙을 선언한다. 다만 다음과 같이 예외적으로 비농업인의 소유가 허용된다.

- **국가·지방자치단체**가 농지를 소유하는 경우
- **학교·공공단체·농업연구기관** 등이 그 목적사업(시험·연구·실습지 등)을 위하여 필요한 경우
- **주말·체험영농**을 하려는 자가 일정 면적 미만의 농지를 취득하여 소유하는 경우 (세대원 전부의 소유면적 합산 기준이며, 구체적 면적 상한은 **최신 법령 확인**)
- **상속**으로 농지를 취득하여 소유하는 경우 — 상속인이 농업인이 아니어도 소유 가능 (농업경영을 하지 않는 상속인의 소유 상한 면적은 **최신 법령 확인**)

- **8년 이상 자경**한 후 이농한 자가 이농 당시 소유하던 농지를 계속 소유하는 경우 (소유 상한 면적은 **최신 법령 확인**)
- **농지전용허가**를 받거나 전용신고를 한 자가 그 농지를 소유하는 경우

> **함정 주의**
> "비농업인은 어떠한 경우에도 농지를 소유할 수 없다"는 지문은 X. **상속·주말체험영농·8년 자경 후 이농** 등 예외가 존재한다. 반대로 "상속인은 농취증을 받아야 등기할 수 있다"도 X(상속은 농취증 예외). **소유 허용 여부**와 **농취증 필요 여부**는 서로 다른 논점이므로 섞어서 묻는 지문에 주의.

4) 농지의 임대차

경자유전 원칙상 자경하지 않는 농지를 임대하는 것은 원칙적으로 금지된다. 그러나 다음과 같은 경우에는 **예외적으로 임대차·사용대차가 허용**된다.

- **부득이한 사유**로 일시적으로 농업경영에 종사하지 못하게 된 경우 — 질병, 징집, 취학, 선거에 의한 공직취임, 부상으로 인한 치료 등
- 농지이용증진사업 시행계획에 따라 임대하는 경우
- 상속으로 취득한 농지, 8년 이상 자경 후 이농한 자가 소유한 농지를 임대하는 경우 등 법정 사유에 해당하는 경우

대항력: 농지임대차는 **등기가 없더라도** 임차인이 해당 농지를 **인도**받고 관할 시·구·읍·면의 장의 **확인**을 받은 경우에는 그 다음 날부터 제3자에 대하여 효력이 생긴다. 주택임대차보호법의 "인도 + 주민등록 → 다음 날 0시 대항력" 구조와 **유사한 구조**라는 점으로 이해하면 암기가 쉽다.

농지임대차의 **최단 존속기간**(일반 농지 / 다년생식물 재배지 등 구분)과 대항요건의 세부 문언은 개정 이력이 있으므로 **최신 법령 확인**.

5) 처분의무·이행강제금·벌칙

- 농지를 취득한 자가 **정당한 사유 없이 자기의 농업경영에 이용하지 아니하게 되었다고 인정**되면, 관할청은 그 농지를 **처분할 의무**가 있음을 통지한다.
- 처분의무기간 내에 처분하지 않으면 **처분명령**이 내려지고, 처분명령까지 이행하지 않으면 **이행강제금**이 부과될 수 있다. (처분의무기간의 개월 수, 이행강제금의 산정기준·부과율·반복부과 주기는 **최신 법령 확인**)
- **거짓이나 그 밖의 부정한 방법**으로 농지취득자격증명을 발급받은 경우에는 **형사처벌** 대상이 된다. (징역·벌금의 정확한 형량은 **최신 법령 확인**)

6) 중개실무 포인트

1. 농지 매매를 중개할 때는 **매수인이 농취증을 발급받을 수 있는 자인지**를 계약 전에 확인한다(영농 의사·노동력 확보 등 농업경영계획서 요건 충족 여부, 주말체험영농 해당 여부).
2. **농업진흥지역**(진흥구역·보호구역) 여부에 따라 행위제한과 전용 가능성이 달라지므로 토지이용계획확인서로 확인한다.
3. **토지거래허가구역 내 농지**는 허가를 받으면 농취증이 의제되므로, 허가 절차와 농취증 절차가 중복되지 않는다는 점을 설명한다.
4. 농취증 미발급은 **등기 불능**의 문제이지 계약의 무효 문제가 아니므로, 계약서에 **농취증 미발급 시의 처리(해제·위약금)**에 관한 특약을 두도록 권고한다.
5. 현황이 이미 대지화된 토지라도 지목이 농지이면 실무상 농취증을 요구받을 수 있으므로, **농지가 아님을 확인하는 서면** (농지취득자격증명 발급 불필요 확인 등) 절차를 미리 점검한다.

2. 부동산실명법 — 명의신탁의 효력 — 보충(강의자료 외) ★★★

1) 원칙 — 명의신탁 금지와 무효

누구든지 부동산에 관한 물권을 **명의신탁약정**에 따라 **명의수탁자**의 명의로 등기하여서는 아니 된다. 이에 위반한 **명의신탁약정은 무효**이고, 그 약정에 따라 행하여진 **등기에 의한 물권변동도 무효**이다.

다만 그 무효는 **제3자에게 대항하지 못한다**. 즉 수탁자로부터 부동산을 취득한 제3자는 **선의·악의를 불문하고** 유효하게 소유권을 취득한다. 이것이 부동산실명법의 가장 중요한 특칙이며, 민법의 일반 법리(무효는 누구에게나 주장 가능)와 다른 점이다.

2) 예외적으로 유효한 명의신탁 3가지

다음의 경우로서 **조세포탈·강제집행의 면탈·법령상 제한의 회피를 목적으로 하지 아니하는 경우**에 한하여, 명의신탁약정과 그 등기가 **유효**하다(특례).

1. **종중**이 보유한 부동산에 관한 물권을 종중 외의 자(종중원 등) 명의로 등기한 경우
2. **배우자** 명의로 부동산에 관한 물권을 등기한 경우 — **법률상 배우자만** 해당하며 **사실혼 배우자는 제외**
3. **종교단체**의 명의로 그 산하조직이 보유한 부동산에 관한 물권을 등기한 경우

두문자·암기법

유효 특례 3가지 = **종·배·종** (종중 / 배우자 / 종교단체) + 전제조건 **"탈·집·회 없을 것"**(조세포탈·강제집행면탈·법령상 제한회피 목적이 없을 것)

함정 주의

특례 3가지에 해당하더라도 **조세포탈 등의 목적이 있으면 그대로 무효**이다. "종중 명의신탁은 언제나 유효" / "배우자 명의신탁은 언제나 유효"는 **X**. 또한 **사실혼 배우자**는 특례 대상이 아니라는 점이 단골 함정이다.

3) 유형별 효력 비교 — 반드시 표로 암기

구분	2자간 명의신탁	3자간 등기명의신탁(중간생략형)	계약명의신탁 — 매도인 선의	계약명의신탁 — 매도인 악의
계약 당사자	매매 없음 (신탁자가 이미 소유)	매도인 ↔ **신탁자**	매도인 ↔ **수탁자**	매도인 ↔ **수탁자**
명의신탁약정	**무효**	**무효**	**무효**	**무효**
매매계약의 효력	해당 없음	**유효**	**유효**	**무효**
수탁자 명의 등기	무효	무효	**유효**	무효
소유권 귀속	**신탁자**에게 그대로	**매도인**에게 복귀	**수탁자**가 취득	**매도인**에게 잔존

구분	2자간 명의신탁	3자간 등기명의신탁	계약명의신탁 — 매도인 선의	계약명의신탁 — 매도인 악의
신탁자의 구제수단	수탁자에게 **말소등기청구** 또는 **진정명의회복**을 원인으로 한 **소유권이전등기청구**	매도인을 **대위**하여 수탁자 등기 말소 + **매도인에게** 소유권이전등기청구	소유권 이전청구 **불가** → **매수자금 상당액** 부당이득반환청구만	매도인에 대한 청구권 없음 → 수탁자에게 **매수자금** 부당이득반환청구
수탁자가 제3자에게 처분한 경우	제3자는 **선·악 불문 유효 취득** → 신탁자는 수탁자에게 손해배상·부당이득	제3자는 **선·악 불문 유효 취득** → 매도인에 대한 이전등기청구는 이행불능	이미 수탁자가 소유자이므로 당연히 유효	제3자는 **선·악 불문 유효 취득**

가. 2자간 명의신탁

신탁자가 이미 자기 소유인 부동산을 수탁자 명의로 이전등기해 두는 형태다. 약정과 등기가 모두 무효이므로 **소유권은 처음부터 신탁자에게 그대로 남아 있다**. 따라서 신탁자는 **소유권에 기하여** 수탁자에게 등기말소를 구하거나, 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기를 청구할 수 있다.

나. 3자간 등기명의신탁(중간생략형)

신탁자가 매매계약의 당사자가 되어 매도인과 계약을 체결한 뒤, 등기만 곧바로 수탁자 명의로 넘기는 형태다. **명의신탁약정과 등기는 무효**이지만 **매도인과 신탁자 사이의 매매계약은 유효**하다. 그 결과 소유권은 매도인에게 복귀하고, 신탁자는 여전히 매도인에 대한 **소유권이전등기청구권**을 가진다. 다만 신탁자와 수탁자 사이에는 아무런 계약관계가 없으므로 수탁자에게 직접 이전등기를 청구할 수는 없고, 매도인의 말소등기청구권을 **대위행사**하는 방식을 취한다.

다. 계약명의신탁

수탁자가 자신이 매매계약의 당사자가 되어 자기 명의로 계약하고 등기까지 마치며, 신탁자는 **자금만 제공**하는 형태다. 결론이 **매도인의 선의·악의에 따라 정반대**가 된다.

- **매도인 선의**(명의신탁 사실을 몰랐던 경우): 매매계약과 등기가 모두 유효하여 **수탁자가 완전한 소유권을 취득**한다. 신탁자는 부동산 자체의 이전을 청구할 수 없고, 제공한 **매수자금 상당액**의 부당이득반환만 청구할 수 있다.
- **매도인 악의**(명의신탁 약정을 알았던 경우): **매매계약 자체가 무효**이므로 수탁자는 소유권을 취득하지 못하고, **소유권은 매도인에게 남는다**. 신탁자는 매도인과 계약관계가 없어 매도인에게 이전등기를 청구할 수 없다.

함정 주의

① **2자간 vs 3자간의 구제수단 차이** — 2자간에서는 소유권이 **신탁자**에게 있으므로 수탁자에게 직접 말소·진정명의회복 이전등기를 청구한다. 3자간에서는 소유권이 **매도인**에게 복귀하므로 신탁자는 수탁자에게 직접 이전등기를 청구할 수 없고, 매도인을 **대위**해 말소시킨 뒤 **매도인에게** 이전등기를 청구한다. "3자간에서 신탁자가 수탁자에게 직접 소유권이전등기를 청구할 수 있다"는 대표적 오답.

② **계약명의신탁의 매도인 선의·악의 차이** — 선의면 수탁자가 **소유권 취득(유효)**, 신탁자는 **매수자금** 부당이득만. 악의면 **매매계약 무효**, 소유권은 **매도인**에게. 신탁자가 부동산 자체를 돌려받는 결론은 **어느 쪽에서도 나오지 않는다**는 점이 핵심.

핵심 암기

유형 구별의 출발점은 **"매매계약의 당사자가 누구인가"** 한 가지다. **신탁자가 계약 당사자 → 3자간**, **수탁자가 계약 당사자 → 계약명의신탁**, **매매 없이 기존 소유자가 넘긴 것 → 2자간**. 그리고 어떤 유형이든 수탁자에게서 취득한 제3자는 선의·악의 불문 보호된다.

4) 과징금·이행강제금·벌칙

- **과징금**: 명의신탁자에게 해당 **부동산 가액**을 기준으로 산정한 과징금이 부과될 수 있다. (부동산평가액 기준 부과율, 의무위반 경과기간·조세포탈 목적 유무에 따른 가산율 등 구체적 비율은 **최신 법령 확인**)
- **이행강제금**: 과징금을 부과받은 자가 그 후에도 실명등기를 하지 않으면 이행강제금이 추가로 부과될 수 있다. (부과 시기·금액 산정기준·반복부과 여부는 **최신 법령 확인**)
- **벌칙**: 명의신탁자와 명의수탁자에 대하여 각각 **징역 또는 벌금**이 규정되어 있으며, 일반적으로 신탁자의 법정형이 수탁자보다 무겁다. (정확한 징역 연수·벌금 액수는 **최신 법령 확인**)

과징금·이행강제금은 **행정적 제재**이고 벌칙은 **형사처벌**이므로, 양자는 병과될 수 있다. 또한 과징금이 부과되었다고 하여 무효인 명의신탁 등기가 유효로 바뀌는 것은 아니라는 점에 주의.

5) 중개실무 포인트

1. 명의신탁 사실을 알면서 이를 이용한 **탈세 목적의 거래를 중개**하는 행위는 공인중개사법상 **금지행위**(탈세 등 목적의 명의신탁을 중개하는 행위, 부동산투기 조장행위 — 제11장에서 학습)와 직접 연결되며, 등록취소·업무정지 등 행정처분과 형사처벌의 대상이 될 수 있다.
2. **배우자·종중 명의신탁**의 특례를 근거로 드는 의뢰인에 대해서는 법률상 배우자인지, 조세포탈·강제집행면탈·법령상 제한회피 목적이 없는지를 반드시 확인하고, 해당하지 않으면 무효임을 설명한다.
3. **계약명의신탁** 구조가 의심되는 거래에서는 **매도인의 선의·악의**에 따라 결과가 완전히 달라지므로, 중개인이 매도인에게 명의신탁 사실을 알리는 순간 매도인은 **악의**가 되어 계약 자체가 무효가 될 수 있다는 점을 인식해야 한다.
4. 등기명의인과 실제 자금 출처·점유자가 다른 정황(대금 송금 계좌, 등기권리증 소지자, 실제 거주·사용자)이 발견되면 **명의신탁 가능성**을 의심하고, 확인·설명의무 및 중개대상물 확인·설명서 작성 시 권리관계를 신중히 조사한다.
5. 명의신탁이 무효인 경우라도 수탁자로부터 매수하는 제3자는 선의·악의를 불문하고 보호되므로, 매수 의뢰인에게는 거래 자체는 유효하게 성립할 수 있으나 **분쟁에 휘말릴 위험**이 있음을 고지한다.

기출·모의 지문 OX

1. 지목이 "전"인 토지라도 이미 형질변경되어 사실상 대지로 이용되고 있다면 농지법상 농지로 보지 않는다. → O (농지 여부는 지목이 아니라 실제 이용현황을 기준으로 판단하는 현황주의)
2. 상속으로 농지를 취득하는 경우에도 농지취득자격증명을 발급받아야 소유권이전등기를 신청할 수 있다. → X (상속에 의한 취득은 농취증 발급 예외에 해당한다)
3. 토지거래허가구역 안에서 토지거래허가를 받아 농지를 취득하는 경우에도 별도로 농지취득자격증명을 발급받아야 한다. → X (허가를 받으면 농취증을 받은 것으로 의제된다 — 제3장 거래신고법과 동일한 결론)
4. 경자유전 원칙상 농업인이 아닌 자는 어떠한 경우에도 농지를 소유할 수 없다. → X (상속, 주말·체험영농, 8년 이상 자경 후 이농, 학교·공공단체의 목적사업 등 예외가 있다)
5. 주말·체험영농을 목적으로 농지를 취득하려는 자도 농지취득자격증명을 발급받아야 한다. → O (이 경우 농업경영계획서 대신 주말·체험영농계획서를 작성하여 제출한다)
6. 국가 또는 지방자치단체가 농지를 취득하는 경우에도 농지취득자격증명이 필요하다. → X (국가·지방자치단체의 취득은 발급 예외)
7. 농지취득자격증명을 발급받지 못하면 농지 매매계약 자체가 무효가 된다. → X (농취증은 소유권이전등기의 요건일 뿐이며 매매계약의 효력요건은 아니다)
8. 농지임대차는 등기를 하여야만 제3자에 대하여 효력이 생긴다. → X (등기가 없어도 인도 및 관할 시·구·읍·면장의 확인을 갖추면 그 다음 날부터 대항력이 발생한다 — 세부 요건은 최신 법령 확인)
9. 농지를 취득한 자가 정당한 사유 없이 자기의 농업경영에 이용하지 않으면 처분의무가 발생하고, 처분명령에도 불응하면 이행강제금이 부과될 수 있다. → O (구체적 처분의무기간·이행강제금 산정기준은 최신 법령 확인)
10. 사실혼 배우자 명의로 부동산을 등기한 경우에도 부동산실명법상 특례가 적용되어 유효하다. → X (특례는 법률상 배우자에 한하며 사실혼 배우자는 제외된다)
11. 종중이 조세포탈의 목적으로 종원 명의로 종중 부동산을 등기한 경우에도 특례가 적용되어 유효하다. → X (조세포탈·강제집행면탈·법령상 제한회피 목적이 있으면 특례가 배제되어 무효)
12. 2자간 명의신탁에서 수탁자가 부동산을 제3자에게 처분한 경우, 그 사정을 아는 악의의 제3자는 소유권을 취득하지 못한다. → X (무효로써 제3자에게 대항하지 못하므로 제3자는 선의·악의를 불문하고 유효하게 취득한다)
13. 2자간 명의신탁에서 신탁자는 수탁자를 상대로 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기를 청구할 수 있다. → O (약정과 등기가 모두 무효여서 소유권이 신탁자에게 남아 있으므로 말소등기청구 또는 진정명의회복 이전등기청구가 가능)
14. 3자간 등기명의신탁에서 매도인과 명의신탁자 사이의 매매계약도 무효이다. → X (명의신탁약정과 등기만 무효이고 매매계약 자체는 유효하다)
15. 3자간 등기명의신탁에서 신탁자는 수탁자를 상대로 직접 소유권이전등기를 청구할 수 있다. → X (신탁자와 수탁자 사이에 계약관계가 없으므로, 매도인을 대위하여 수탁자 명의 등기를 말소시킨 뒤 매도인에게 이전등기를 청구해야 한다)
16. 계약명의신탁에서 매도인이 명의신탁 사실을 알지 못한 경우, 수탁자는 유효하게 소유권을 취득하고 신탁자는 제공한 매수자금 상당액의 부당이득반환만 청구할 수 있다. → O (매도인 선의 → 매매계약·등기 모두 유효)
17. 계약명의신탁에서 매도인이 명의신탁 약정 사실을 알고 있었다면 매매계약이 무효이므로 소유권은 매도인에게 남는다. → O (매도인 악의 → 계약 무효, 수탁자는 소유권을 취득하지 못한다)
18. 명의신탁 사실을 알면서 탈세 목적의 거래를 중개하는 행위는 부동산실명법 위반일 뿐 공인중개사법상 금지행위와는 관계가 없다. → X (공인중개사법상 금지행위에 해당하여 행정처분 및 형사처벌의 대상이 될 수 있다)

※ 본 장에서 "최신 법령 확인"으로 표시한 항목: 주말·체험영농 취득 면적 상한, 비농업인 상속·이농자의 소유 상한 면적, 농지임대차 최단 존속기간, 농지처분의무기간 및 이행강제금 산정기준·부과율, 부정한 방법에 의한 농취증 발급의 형량, 부동산실명법상 과징금 부과율·가산율, 이행강제금 액수, 명의신탁자·수탁자의 벌칙 형량. 시험 직전 법제처 최신 조문으로 숫자만 보충할 것.

제18장 중개실무 — 주택·상가건물 임대차 확인사항

이 장은 강의계획표상의 "중개실무" 편에 해당하며, **임대차를 중개할 때 개업공인중개사가 무엇을 확인하고 무엇을 설명해야 하는가**를 정리한다. 주택임대차보호법·상가건물임대차보호법의 법리 자체는 민법 및 민사특별법 과목에서 별도로 다루므로, 여기서는 그 법리를 다시 풀어 쓰지 않고 **"왜 그것을 확인해야 하는가 — 확인하지 않으면 어떤 손해배상책임이 생기는가"**라는 실무 관점으로 압축한다. 확인·설명서 서식의 ④ **임대차 확인사항**(확정일자 부여현황, 전입세대확인서, 최우선변제금, 민간임대 등록 여부)은 **제4장에 이미 상세히 정리**되어 있으므로 그 표로 회귀하여 확인할 것.

두문자·암기법

임대차 중개의 3단 구조 — **"들어갈 때(대항력) · 돈 받을 때(우선변제) · 나올 때(갱신·해지)"**. 확인사항은 전부 이 셋 중 하나에 붙는다.

- **들어갈 때** → 인도 + (주민등록 / 사업자등록) → 다음 날 대항력
- **돈 받을 때** → 대항요건 + 확정일자 → 우선변제권 / 대항요건만 → 소액임차인 최우선변제
- **나올 때** → 계약갱신요구권 · 묵시적 갱신 · 임차권등기명령

1. 주택임대차보호법 — 중개 시 확인사항 — 보충(강의자료 외) ★★★

(1) 적용대상 — "이 물건에 주임법이 적용되는가"부터 확인

- **주거용 건물의 전부 또는 일부**에 대한 임대차에 적용된다. 그 일부가 주거 외의 목적으로 사용되는 경우에도 적용된다(예: 점포 겸용 주택). 주거용인지는 **공부상 용도가 아니라 실제 용도**를 기준으로 판단하므로, 근린생활시설·업무시설(오피스텔)로 등재된 건물이라도 실제 주거용이면 적용된다.
- **미등기 건물·무허가 건물**의 임대차에도 적용되고, **미등기 전세**에도 준용된다(보증금은 전세금으로 본다).
- **일시사용을 위한 임대차임이 명백한 경우에는 적용되지 않는다**(예: 숙박업소 단기 이용).
- 원칙적으로 **자연인**이 보호대상이며, 법인은 원칙적으로 보호되지 않는다. 다만 주택도시기금 지원 법인(LH·지방공사 등)과 중소기업인 법인이 직원 주거용으로 주택을 임차한 경우 등 **법정 예외**가 있다(예외의 범위는 최신 법령 확인 권장).

실무 포인트: 오피스텔·고시원·근린생활시설 건물의 임대차를 중개할 때는 "주임법이 적용될 수 있음"과 동시에 **전입신고가 실제로 가능한 물건인지**(위반건축물 여부, 임대인의 전입 동의 여부)를 반드시 확인·설명해야 한다. 전입신고가 불가능하면 대항력 자체가 생기지 않는다.

(2) 대항력 — 인도 + 주민등록, 그 다음 날 0시

임차인이 **주택의 인도**와 **주민등록(전입신고)**을 마치면 그 **다음 날 오전 0시부터** 제3자에 대하여 대항력이 생긴다. 즉 그 이후 주택을 양수한 자(매수인·경락인)에게 임대차를 주장할 수 있고, 양수인은 임대인의 지위를 승계한다.

함정 주의

- 대항력은 당일이 아니라 "다음 날 0시"에 발생한다. 따라서 **입주·전입신고를 한 같은 날 설정된 근저당권이 항상 임차인보다 앞선다**. 잔금일에 근저당을 설정하는 매수인(임대인)이 있으면 임차인은 후순위가 된다 — 이것이 "잔금 당일 근저당" 사고의 구조다.
- 반면 **확정일자**의 효력은 당일 발생한다. 그래서 **대항요건(다음 날) + 확정일자(당일)**가 겹치는 날에는 **우선변제권도 다음 날 0시**를 기준으로 판단한다(둘 다 갖춘 때를 기준으로 하므로 늦은 쪽을 따른다).
- 대항요건은 **취득 시점뿐 아니라 배당요구 종기까지 계속 유지**되어야 한다. 중간에 전출하면 대항력·우선변제권을 상실한다(가족 일부를 남겨둔 경우는 유지).

(3) 우선변제권 — 대항요건 + 확정일자

임차인이 **대항요건**을 갖추고 임대차계약증서상에 **확정일자**를 받으면, 경매·공매 시 **후순위권리자나 그 밖의 채권자보다 우선하여** 보증금을 변제받을 수 있다. 확정일자는 주민센터·등기소·공증인 등에서 받으며, **부동산거래신고법에 따른 주택 임대차계약 신고를 하면 확정일자가 자동 부여**된다(제4장 참고).

- 우선변제를 받으려면 경매절차에서 **배당요구 종기까지 배당요구**를 해야 한다(임차권등기를 마친 임차인은 배당요구 없이도 배당받는다).

- 보증금 전액을 배당받지 못한 **대항력 있는 임차인**은 남은 보증금을 경락인에게 주장할 수 있다. 반대로 **대항력이 없는(후순위) 임차인은 배당받지 못한 보증금을 경락인에게 청구할 수 없다** — 임차인에게 반드시 설명해야 하는 핵심이다.

(4) 최우선변제권(소액임차인) — 대항요건만으로, 확정일자 불요

- 소액임차인은 **대항요건만 갖추면**(**확정일자는 필요 없다**) 보증금 중 일정액을 다른 담보물권자보다도 앞서 최우선으로 배당받는다.
- 다만 **경매신청의 등기 전에** 대항요건을 갖추어야 하고, **배당요구 종기까지 배당요구**를 해야 한다.
- 최우선변제의 총액은 **주택가액(대지의 가액 포함)의 2분의 1 범위**로 제한된다(비율의 개정 여부는 최신 법령 확인 권장).
- **소액임차인의 범위와 최우선변제금액의 기준 시점은 "선순위 담보물권 설정 당시"**이다. 즉 계약 체결일이나 경매개시일 기준이 아니다(제4장 확인·설명서 작성요령과 동일).

> **핵심 암기**
>
> **구체적 금액은 절대 외워서 쓰지 말 것.** 소액임차인 보증금 범위와 최우선변제금액은 지역별(서울 / 과밀억제권역 / 광역시 등 / 그 밖의 지역)로 다르고 시행령 개정으로 자주 바뀐다. 시험 직전 **주택임대차보호법 시행령 제10조·제11조, 상가건물임대차보호법 시행령 제6조·제7조의 최신 금액을 반드시 확인**할 것. 시험에 나오는 것은 대개 금액 자체가 아니라 **① 확정일자 불요 ② 기준은 선순위 담보물권 설정 당시 ③ 배당요구 필요 ④ 주택가액의 1/2 한도**라는 구조다.

(5) 존속기간 — 최단 2년, 편면적 강행규정

기간을 정하지 않았거나 **2년 미만으로 정한 임대차는 그 기간을 2년으로 본다**. 다만 **임차인은 2년 미만으로 정한 기간이 유효함을 주장할 수 있다**(편면적 강행규정 — 임차인에게 불리한 약정만 무효). 임대차가 종료한 경우에도 보증금을 반환받을 때까지는 임대차관계가 존속하는 것으로 본다.

(6) 계약갱신요구권 — 6개월~2개월 전, 1회, 2년

- 임차인은 임대차기간이 끝나기 **6개월 전부터 2개월 전까지의 기간**에 계약갱신을 요구할 수 있고, 임대인은 **법정 거절사유가 없는 한 거절하지 못한다**.
- **1회에 한하여** 행사할 수 있고, 갱신되는 임대차의 **존속기간은 2년**으로 본다.
- 갱신 시 차임·보증금 증액은 **5% 범위**를 초과하지 못한다(전월세상한제). 증액 후 **1년 이내**에는 다시 증액하지 못한다. (비율·주기의 개정 여부는 최신 법령 확인 권장)
- 대표적 거절사유: **임차인의 2기 차임액 연체**, 거짓·부정한 방법의 임차, 합의 보상, 무단 전대, 파손, 철거·재건축, 그리고 **임대인(또는 그 직계존비속)의 실제 거주** 등.
- 실거주를 이유로 갱신을 거절하고도 정당한 사유 없이 제3자에게 임대한 경우 임대인은 **손해배상책임**을 진다.
- 갱신된 임대차에서 **임차인은 언제든지 계약해지를 통지**할 수 있고, 임대인이 통지를 받은 날부터 **3개월이 지나면** 해지의 효력이 생긴다.

매매를 중개할 때의 포인트: 임차인이 있는 주택의 매매에서는 **매수인의 실거주 계획**과 **임차인의 갱신요구권 행사 여부**가 충돌한다. 그래서 확인·설명서 ② 권리관계 란에 **계약갱신요구권 행사 여부(확인서류 첨부 / 미확인 / 해당 없음)**를 표시하고, 임대인·임차인의 권리·의무사항을 **매수인에게** 설명하도록 규정되어 있다(제4장 참고).

(7) 묵시적 갱신(법정갱신)

- **임대인**이 기간이 끝나기 **6개월 전부터 2개월 전까지**에 갱신거절 또는 조건변경의 통지를 하지 않거나, **임차인**이 기간이 끝나기 **2개월 전까지** 통지하지 않으면 **전 임대차와 동일한 조건으로 다시 임대차한 것으로 본다**(기간은 2년).
- 이 경우 **임차인은 언제든지 해지통고**할 수 있고, 임대인이 통고를 받은 날부터 **3개월**이 지나면 효력이 생긴다(임대인은 해지할 수 없다 — 편면적).
- 임차인이 **2기의 차임액에 달하도록 연체**하거나 그 밖에 의무를 현저히 위반한 경우에는 묵시적 갱신이 인정되지 않는다.

> **함정 주의**
>
> **묵시적 갱신은 계약갱신요구권 행사 횟수(1회)에 포함되지 않는다.** 즉 묵시적으로 갱신된 뒤에도 임차인은 **계약갱신요구권을 별도로 1회 행사**할 수 있다. "묵시적 갱신이 되었으므로 갱신요구권을 이미 쓴 것이다"는 전형적 오답 지문.

(8) 임차권등기명령 — "돈 못 받고 이사 가야 할 때"

- **임대차가 종료된 후 보증금을 반환받지 못한** 임차인은 **임차주택 소재지 관할 법원에 단독으로 임차권등기명령을 신청**할 수 있다.

- 임차권등기가 마쳐지면 임차인은 **대항력과 우선변제권을 유지한 채** 이사(전출)할 수 있다. 이미 취득한 대항력·우선변제권은 등기 후 대항요건을 상실하더라도 그대로 유지된다.
- 임차권등기를 마친 임차인은 **배당요구 없이도** 우선변제를 받는다.
- **임차권등기가 경료된 주택을 그 후에 임차한 소액임차인은 최우선변제를 받지 못한다.** → 그런 주택의 임대차를 중개할 때는 반드시 등기부를 확인하고 설명해야 한다.
- 임차인은 임차권등기명령 신청·등기에 든 **비용을 임대인에게 청구**할 수 있다. (임대인에 대한 결정의 송달 전에도 집행할 수 있도록 개정되었다 — 시행 내용은 최신 법령 확인 권장)

(9) 임대인의 정보 제시의무와 개업공인중개사의 설명의무

- **임대인**은 임대차계약을 체결할 때 임차인에게 해당 주택의 확정일자 부여일·차임·보증금 등 선순위 임대차 정보와 국세·지방세 납세증명서를 제시해야 한다(제시 대신 **열람에 동의**하는 방법으로 갈음할 수 있다).
- **개업공인중개사**는 공인중개사법에 따라 주택 임대차 중개 시 **임차인에게 보증금 보호 관련 권리(대항력·우선변제권·확정일자·임차권등기 등)를 설명**할 의무가 있고, 확인·설명서 ④ 란에 **임대인·임차인·개업공인중개사가 각각 서명 또는 날인**한다(제4장 참고).

핵심 암기

주택임대차 중개 시 확인 6종 세트

1. **등기부** — 선순위 근저당·가압류·신탁등기·임차권등기 유무와 채권최고액
2. **확정일자 부여현황** — 선순위 임차보증금 총액(임대인 제출 또는 열람 동의)
3. **전입세대확인서** — 등기부에 드러나지 않는 선순위 임차인 파악
4. **국세·지방세 납세증명서** — 당해세 등 조세채권 우선 여부
5. **소액임차인 범위·최우선변제금** — 선순위 담보물권 설정 당시 기준(금액은 최신 법령 확인)
6. **민간임대주택 등록 여부·계약갱신요구권 행사 여부** — 임대의무기간·5% 증액제한 등

→ 이 6종을 확인·설명하지 않아 임차인이 보증금을 잃으면 개업공인중개사는 **공인중개사법 제30조의 손해배상책임**을 진다(제10장 참고).

2. 상가건물임대차보호법 — 중개 시 확인사항 — 보충(강의자료 외) ★★★

(1) 적용대상과 환산보증금 — "법이 전부 적용되는가"를 먼저 계산

- **사업자등록의 대상이 되는 상가건물**(영업용 건물)의 임대차에 적용된다. 동창회 사무실·종교단체 사무실 등 **영리를 목적으로 하지 않는 용도**는 적용대상이 아니다.
- **환산보증금 = 보증금 + (월차임 × 100)**. 이 금액이 지역별 기준금액 이하인 경우에만 법이 **전면 적용**되고, 초과하면 **일부 규정만 적용**된다.
- 지역별 기준금액(서울특별시 / 과밀억제권역·부산 / 광역시 등 / 그 밖의 지역)은 **시행령 개정으로 변동**되므로 **반드시 최신 법령(시행령)을 확인**할 것.
- 환산보증금 계산식 자체(× 100)는 안정적이다. 참고로 확인·설명서의 중개보수 산출을 위한 임대차 거래예정금액은 "보증금 + 월차임 × 100, 5천만원 미만이면 × 70"으로 계산식이 다르다(제4장·제12장 참고).

(2) 환산보증금을 초과해도 적용되는 규정 — 최대 출제 포인트

핵심 암기

환산보증금 초과 임대차에도 적용되는 것 — 두문자 **"대·갱·권·3·폐·표"**

- **대** 항력(건물 인도 + 사업자등록 → 다음 날)
- **갱** 신요구권(전체 임대차기간 **10년** 이내)
- **권** 리금 회수기회 보호 규정
- **3** 기 차임 연체 시 해지·갱신거절
- **폐** 업으로 인한 임차인의 해지권
- **표** 준계약서 사용 권장

반대로 초과하면 적용되지 않는 것: 확정일자에 의한 우선변제권, 소액임차인 최우선변제권, 차임 증액 5% 상한, 법이 정한 묵시적 갱신(1년), 최단 존속기간 1년, 임차권등기명령. → 환산보증금 초과 임대차는 **증액 상한이 없고 민법상 묵시적 갱신 규정이 적용**된다.

(3) 대항력·우선변제권 — 사업자등록과 세무서장 확정일자

- **대항력**: 건물의 **인도**와 **사업자등록 신청**을 하면 그 **다음 날부터** 제3자에 대해 효력이 생긴다(주택의 전입신고에 대응).
- **우선변제권**: 대항요건을 갖추고 **관할 세무서장으로부터 확정일자**를 받으면 경매·공매 시 후순위권리자보다 우선하여 변제받는다. **주택은 주민센터·등기소, 상가는 관할 세무서장**이라는 차이가 자주 출제된다.
- **소액임차인 최우선변제**: 상가에도 존재한다. 대항요건만 갖추면 되고(확정일자 불요), 건물가액의 **2분의 1 범위**에서 보증금 중 일정액을 최우선 변제받는다. 구체적 범위·금액은 **최신 시행령 확인**.
- 중개 실무: 사업자등록은 임대차계약서상의 목적물·면적이 실제와 일치해야 대항력의 공시 기능을 한다. **사업자등록 정정신고를 하지 않은 경우**(면적 변경, 전대 등)에는 대항력이 문제될 수 있으므로 확인해야 한다.

(4) 존속기간·계약갱신요구권 — 6개월~1개월 전, 전체 10년

- 기간을 정하지 않거나 **1년 미만**으로 정한 임대차는 **1년**으로 본다. 다만 **임차인은 1년 미만 기간의 유효를 주장할 수 있다**.
- 임차인은 임대차기간 만료 전 **6개월 전부터 1개월 전까지**의 기간에 계약갱신을 요구할 수 있고, 임대인은 정당한 사유 없이 거절하지 못한다.
- 갱신요구권은 **최초의 임대차기간을 포함한 전체 임대차기간이 10년을 초과하지 않는 범위**에서 행사할 수 있다(2018년 개정으로 5년 → 10년). 주택처럼 "1회 한정"이 아니라 **10년이라는 총량**으로 제한된다는 점이 다르다.
- 갱신되는 임대차는 **전 임대차와 동일한 조건**으로 다시 계약된 것으로 보되, 차임·보증금은 증감을 청구할 수 있다(환산보증금 이하인 경우 **5% 범위** 제한 — 비율의 개정 여부는 최신 법령 확인 권장).
- **묵시적 갱신**(환산보증금 이하): 임대인이 만료 전 6개월~1개월 사이에 갱신거절·조건변경 통지를 하지 않으면 **동일 조건으로 1년** 갱신된 것으로 본다. 이 경우 **임차인은 언제든지 해지통고**할 수 있고 임대인이 통고받은 날부터 **3개월** 후 효력이 생긴다.

함정 주의

- **갱신요구 통지기간**: 주택은 **6개월~2개월 전**, 상가는 **6개월~1개월 전**. 숫자 하나 바꾼 지문이 가장 많이 나온다. → "주택은 둘(2), 상가는 하나(1)"로 외운다.
- **차임 연체**: 주택은 **2기**, 상가는 **3기**. → "주(住)2 · 상(商)3". 상가의 3기는 **연속이 아니라 연체액 합계가 3기분**에 달하면 된다.
- **최단 존속기간·묵시적 갱신기간**: 주택은 2년, 상가는 1년. 묵시적 갱신 후 **임차인의 해지통고 → 3개월 후 효력**은 주택·상가가 같다.
- 상가의 10년은 **"갱신을 10회 할 수 있다"가 아니라 "최초 기간을 포함한 총 10년"**이다. 최초 계약이 5년이었다면 남은 갱신 가능 기간은 5년뿐이다.

(5) 권리금 회수기회 보호 — 상가에만 있는 제도

- 임대인은 임대차기간이 끝나기 **6개월 전부터 임대차 종료 시까지** 임차인이 **주선한 신규임차인이 되려는 자**로부터 권리금을 지급받는 것을 **정당한 사유 없이 방해하여서는 안 된다**.
- 대표적 방해행위: ① 신규임차인에게 **권리금을 요구하거나 수수**하는 행위 ② 신규임차인으로 하여금 임차인에게 권리금을 지급하지 못하게 하는 행위 ③ **현저히 고액의 차임·보증금을 요구**하는 행위 ④ 정당한 사유 없이 **신규임차인과의 계약 체결을 거절**하는 행위.

- 방해로 손해가 발생하면 임대인은 **손해배상책임**을 진다. 손해배상청구권은 **임대차가 종료한 날부터 3년 이내**에 행사하지 않으면 시효로 소멸한다.
- **환산보증금을 초과하는 임대차에도 적용**된다(위 (2) 참고).
- 적용 제외: **대규모점포·준대규모점포의 일부인 경우**(다만 전통시장은 보호 대상), **국유재산·공유재산**인 경우.
- 중개 실무: 권리금계약은 임대차계약과 별개의 계약이다. 국토교통부 **권리금 표준계약서** 사용을 권장하고, **권리금 회수 가능성은 임대인의 협조·신규임차인 주선 여부에 달려 있으므로 확정적으로 보장하는 설명을 해서는 안 된다**.

(6) 상가 임대차 중개 시 추가 확인사항

1. **환산보증금 계산** → 법 전면적용 여부 판단 → 우선변제권·증액상한 적용 여부를 임차인에게 설명
2. **사업자등록 가능 여부** — 용도지역·건축물 용도, 위반건축물 등재 여부, 업종 제한(학교환경위생정화구역, 집합건물 관리규약상 업종 제한 등)
3. **대항력 발생일과 선순위 담보권의 순위 비교** — 경매 시 보증금 회수 가능성
4. **권리금 관련 특약** — 권리금계약서, 시설비·영업권의 범위, 원상회복 범위
5. **제소전화해조서** 작성 요구 여부, **부가가치세** 별도 여부, **관리비** 부과기준

3. 주택 vs 상가 한눈에 비교 — 보충(강의자료 외) ★★★

구분	주택임대차보호법	상가건물임대차보호법
적용대상	주거용 건물의 전부·일부 (미등기·무허가 포함, **일시사용 제외**)	사업자등록 대상 상가건물 (**환산보증금** 이하만 전면적용)
대항요건	**인도 + 주민등록(전입신고)** → 다음 날 0시	**인도 + 사업자등록 신청** → 다음 날
확정일자 부여기관	주민센터·등기소·공증인 (임대차 신고 시 자동부여)	**관할 세무서장**
최단 존속기간	**2년** (임차인은 미만 주장 가능)	**1년** (임차인은 미만 주장 가능)
갱신요구 통지기간	만료 전 **6개월 ~ 2개월**	만료 전 **6개월 ~ 1개월**
갱신요구 행사범위	**1회**에 한함 갱신 후 존속기간 **2년**	최초 기간 포함 **전체 10년** 이내 (2018년 5년→10년)
묵시적 갱신	동일 조건 **2년** 임차인 해지통고 → **3개월** 후 효력	동일 조건 **1년** 임차인 해지통고 → **3개월** 후 효력 (환산보증금 초과 시 민법 적용)
차임연체 해지·갱신거절	**2기**의 차임액	**3기**의 차임액
증액 상한	**5%** · 증액 후 1년 내 재증액 불가 (개정 여부 최신 법령 확인)	**5%**(환산보증금 이하만) **초과 시 상한 없음**
권리금 회수기회 보호	**없음**	**있음**(환산보증금 초과에도 적용) 손해배상청구 **3년** 내
소액임차인 최우선변제	**있음**(확정일자 불요) 주택가액의 1/2 한도 **금액은 최신 법령 확인**	**있음**(환산보증금 이하만) 건물가액의 1/2 한도 **금액은 최신 법령 확인**
임차권등기명령	**있음**	**있음**(환산보증금 이하만)

두문자·암기법

- **기간 숫자** — 주택 2년 · 2개월 전 · 2기 연체 / 상가 1년 · 1개월 전 · 3기 연체. **상가만 "3기"가 튄다**는 점만 따로 외운다.
- **해지통고 3개월**은 주택·상가 공통이다.
- **확정일자** — 주(住)민센터 / 상(商)은 세무서.

4. 중개 시 설명의무 위반과 책임 — 보충(강의자료 외), 제10장 참고 ★★

- 개업공인중개사는 임대차 중개 시 **선순위 권리관계와 보증금 회수 가능성**을 확인·설명해야 하며, 이를 게을리하여 임차인에게 손해가 발생하면 **공인중개사법 제30조에 따른 손해배상책임**을 진다(고의·과실 불문의 무과실책임은 아니며 과실이 요구된다).
- 확인·설명은 **근거자료를 제시**하면서 해야 하고, 확인·설명서에 서명 및 날인하여 거래당사자에게 교부하고 보존해야 한다.
- 이른바 **전세사기** 구조(신탁등기 주택, 깡통전세, 동시진행 분양, 선순위 임차보증금 은폐)에 대한 설명 누락이 최근 출제·실무의 핵심이다. **신탁등기 주택**은 **수탁자·수익자의 동의 없는 임대차는 효력을 주장할 수 없으므로** 신탁원부를 제시하며 설명해야 한다(제4장 참고).

기출·모의 지문 OX

1. 주택임차인은 주택의 인도와 주민등록을 마친 그 날부터 제3자에 대하여 대항력을 취득한다. → X (그 **다음 날 오전 0시**부터 대항력이 생긴다. 같은 날 설정된 근저당이 앞선다.)
2. 주거용 건물의 일부가 주거 외의 목적으로 사용되는 경우에도 주택임대차보호법이 적용된다. → O (실제 용도 기준이며, 미등기·무허가 건물에도 적용된다.)
3. 일시사용을 위한 임대차임이 명백한 경우에도 주택임대차보호법이 적용된다. → X (일시사용 임대차는 적용 제외.)
4. 소액임차인이 최우선변제를 받으려면 대항요건 외에 확정일자도 갖추어야 한다. → X (최우선변제권에 **확정일자는 필요 없다**. 다만 경매신청 등기 전 대항요건 구비와 배당요구는 필요하다.)
5. 소액임차인의 범위와 최우선변제금액은 임대차계약 체결 당시를 기준으로 판단한다. → X (선순위 담보물권이 있으면 **그 담보물권 설정 당시**를 기준으로 한다.)
6. 기간을 정하지 않은 주택임대차는 2년으로 보지만, 임차인은 2년 미만으로 정한 기간이 유효함을 주장할 수 있다. → O (편면적 강행규정.)
7. 주택임차인은 임대차기간이 끝나기 6개월 전부터 1개월 전까지 계약갱신을 요구할 수 있다. → X (주택은 **2개월 전까지**이다. 6개월~1개월은 상가.)
8. 주택임차인이 계약갱신요구권을 행사하여 갱신된 임대차의 존속기간은 2년으로 보며, 임차인은 언제든지 해지를 통지할 수 있다. → O (임대인이 통지받은 날부터 3개월 후 효력 발생.)
9. 주택임대차가 묵시적으로 갱신되면 임차인은 계약갱신요구권을 이미 행사한 것으로 본다. → X (묵시적 갱신은 **1회의 갱신요구권 횟수에 포함되지 않는다**.)
10. 임차권등기명령에 따라 임차권등기가 된 후 임차인이 이사하여 전출하면 이미 취득한 대항력과 우선변제권을 상실한다. → X (임차권등기를 마치면 **대항력·우선변제권이 유지**된다. 이것이 제도의 목적이다.)
11. 임차권등기가 경료된 주택을 그 후에 임차한 소액임차인은 최우선변제를 받을 수 있다. → X (임차권등기 이후의 임차인은 **최우선변제를 받지 못한다**. 중개 시 반드시 등기부를 확인하여 설명해야 한다.)
12. 상가건물 임대차의 환산보증금은 "보증금 + 월차임 × 100"으로 계산한다. → O (지역별 기준금액은 시행령 개정으로 변동되므로 최신 법령 확인.)
13. 환산보증금을 초과하는 상가건물 임대차에는 계약갱신요구권과 권리금 회수기회 보호 규정이 적용되지 않는다. → X (대항력·갱신요구권(10년)·권리금 보호·3기 연체 해지 등은 **초과해도 적용**된다. 적용되지 않는 것은 확정일자 우선변제권, 5% 상한, 법정 묵시적 갱신 등이다.)
14. 상가건물 임차인은 최초 임대차기간을 포함한 전체 임대차기간이 10년을 초과하지 않는 범위에서 갱신을 요구할 수 있다. → O (2018년 개정으로 5년 → 10년. "1회 한정"인 주택과 구조가 다르다.)
15. 상가건물 임대인은 임차인이 3기의 차임액에 달하도록 연체한 경우 계약을 해지하거나 갱신요구를 거절할 수 있다. → O (주택은 2기. 3기는 연속이 아니라 **연체액 합계** 기준.)
16. 상가건물 임대차의 우선변제권을 위한 확정일자는 관할 주민센터에서 받는다. → X (상가는 **관할 세무서장**이 부여한다.)
17. 임대인이 임차인이 주선한 신규임차인에게 현저히 고액의 차임을 요구하여 권리금 계약이 무산된 경우 임대인은 손해배상책임을 질 수 있다. → O (권리금 회수 방해행위. 손해배상청구권은 임대차 종료일부터 **3년** 내 행사.)
18. 대규모점포의 일부인 상가건물 임대차에도 권리금 회수기회 보호 규정이 그대로 적용된다. → X (대규모점포·준대규모점포, 국유·공유재산은 적용 제외. 다만 **전통시장**은 보호 대상이다.)

제19장 중개실무 — 경매·공매와 매수신청대리인 등록

본 장은 강의계획표상 존재하나 **원본 강의자료가 제공되지 않은 단원**이므로, 전 범위를 확실한 법령·판례 지식으로 보충하여 구성하였다. 제1장(겸업업무 15선 03번 표)·제8장(부칙상 개업공인중개사의 겸업 제한 표)·제16장(법정지상권·분묘기지권)과 연결되는 장이므로, 용어와 결론을 그 장들과 반드시 같이 기억해야 한다.

제1절 부동산 경매의 기초와 절차 — 보충(강의자료 외) ★★

1. 경매의 의의와 종류

부동산경매란 채권자의 신청에 따라 **집행법원**이 채무자 소유의 부동산을 강제로 매각하여 그 대금으로 채권자의 채권을 변제하는 국가의 강제집행절차이다. 실행의 근거에 따라 **강제경매**와 **임의경매**로 나뉜다.

구분	강제경매	임의경매
근거	**집행권원**(확정판결, 지급명령, 공정증서 등)	**담보권**(저당권·근저당권·전세권·담보가등기 등)의 실행
대상 채권	일반채권(무담보채권)	담보물권으로 담보된 채권
집행권원 요부	**필요**	**불요**(담보권 존재를 증명하는 서류로 족함)
공신적 효과	매각 후 집행권원이 무효라도 매수인의 소유권 취득에 원칙적 영향 없음	담보권이 **부존재·무효**이면 매각은 무효 → 매수인이 소유권을 취득하지 못할 수 있음

임의경매는 담보권 자체가 뿌리이므로 그 담보권이 처음부터 없었거나 무효이면 경매도 무효가 된다. 이 차이가 지문으로 자주 출제된다.

2. 경매절차의 흐름

1. **경매신청** — 채권자가 부동산 소재지 관할 지방법원(집행법원)에 신청
2. **경매개시결정** — 법원이 개시결정을 하고 **등기부에 경매개시결정등기(기입등기)를 촉탁**, 이때 **압류의 효력**이 발생(개시결정 송달 또는 등기 중 먼저 된 때)
3. **배당요구종기의 결정·공고** — 첫 매각기일 이전으로 정함. **배당요구는 이 종기까지** 하여야 하며, 종기 이후의 배당요구는 원칙적으로 효력이 없다
4. **현황조사 및 감정평가** — 집행관의 현황조사(점유관계·임대차관계 조사), 감정인의 평가 → **최저매각가격** 결정
5. **매각물건명세서 등 비치** — 매각물건명세서·현황조사보고서·평가서 사본을 매각기일 1주 전까지 비치(열람)
6. **매각기일·매각결정기일의 공고 및 통지**
7. **입찰 실시** — **기일입찰**(정해진 기일에 매각장소에서 입찰) 또는 **기간입찰**(일정 기간 내 우편·직접 제출)
8. **최고가매수신고인 결정** — 차순위매수신고, 공유자의 우선매수신고 등이 이 단계에서 이루어짐
9. **매각허가결정** — 매각결정기일에 허가·불허가 결정, 이해관계인은 즉시항고 가능
10. **매각대금의 납부** — 대금지급기한 내에 납부. **매수인은 매각대금을 다 낸 때에 등기 없이도 소유권을 취득**한다
11. **소유권이전등기 등의 촉탁** — 법원이 이전등기 및 소멸하는 권리의 말소등기를 촉탁
12. **배당절차** — 배당기일에 순위에 따라 배당, 배당이의의 소 등

핵심정리

- 소유권 취득 시기 = **매각대금 완납 시**(등기는 나중에 촉탁으로 이루어짐, 법률규정에 의한 물권변동).
- 인도명령은 **대금 납부 후 6개월 이내**에 신청할 수 있고, 그 기간이 지나면 명도소송에 의하여야 한다(기간은 최신 법령 확인).
- 배당요구가 필요한 채권자(대항요건을 갖춘 임차인, 소액임차인, 집행력 있는 정본을 가진 채권자 등)는 **배당요구종기까지** 배당요구를 하지 않으면 배당을 받을 수 없고, 배당받을 수 있었던 금액을 부당이득으로 반환청구할 수도 없다.

제2절 권리분석과 말소기준권리 — 보충(강의자료 외) ★★★

1. 말소기준권리의 의의

권리분석의 출발점은 **말소기준권리**(말소기준등기)이다. 말소기준권리란 경매로 인하여 등기부상 권리의 소멸·인수를 가르는 기준이 되는 등기로서, 아래 다섯 가지 중 **등기부상 가장 먼저 설정(등기)된 것**이 말소기준권리가 된다.

- (근)**저당권**
- **압류**(체납처분에 의한 압류 포함)
- **가압류**
- **담보가등기**(담보목적의 가등기)
- **경매개시결정등기**

두문자 암기

저·압·가·담·경 → "**저**당 **압**류 **가**압류 **담**보가등기 **경**매개시결정등기" 다섯 중 최선순위가 말소기준권리.

소유권이전청구권보전의 가등기(순위보전 가등기)·가처분·지상권·(배당요구하지 않은)전세권·지역권 등은 말소기준권리가 **되지 못한다**. 다만 **최선순위 전세권자**가 배당요구를 하거나 스스로 경매를 신청한 경우에는 그 전세권도 매각으로 소멸하여 기준이 될 수 있다.

2. 소멸주의와 인수주의

권리	말소기준권리보다 선순위	말소기준권리보다 후순위
저당권·가압류·압류	(스스로 말소기준) **소멸**	**소멸**
가등기(순위보전)	**인수**	소멸
가처분	**인수**	소멸
지상권·지역권·전세권	**인수**(전세권은 배당요구 시 소멸)	소멸
대항요건 갖춘 임차권	**인수**(미배당 보증금 인수)	소멸(인수의무 없음)

즉 **원칙은 소멸주의**이며, **말소기준권리보다 앞선 권리만 매수인이 인수**한다. 매수인은 인수되는 권리의 부담을 안고 낙찰받는 것이므로, 입찰 전에 등기사항증명서·매각물건명세서·현황조사보고서를 반드시 대조하여야 한다.

함정주의 — 순위와 무관하게 인수되는 3대 권리

유치권 · 법정지상권 · 분묘기지권은 등기되지 않고도 성립하는 권리이므로, 말소기준권리보다 앞서든 뒤서든 **원칙적으로 매수인이 인수**한다. "등기부에 없으니 소멸한다"는 지문은 **전형적인 오답 함정**이다.

- **유치권** — 경매개시결정등기(압류) 전부터 점유하며 그 물건에 관하여 생긴 채권을 가진 유치권자는 매수인에게 대항할 수 있다. 매수인은 유치권자에게 그 채권을 변제할 책임이 있으나, 인수할 뿐 채무를 인수하는 것은 아니므로 유치권자는 매수인에게 직접 변제청구는 할 수 없고 **인도를 거절**할 수 있다. 다만 **압류(경매개시결정등기) 후에 점유를 취득한 유치권**은 매수인에게 대항하지 못한다(판례).
- **법정지상권**(민법 제366조, 관습법상 법정지상권) — 성립요건을 갖추면 등기 없이 성립하고 매수인이 인수한다(제16장 참조).
- **분묘기지권** — 타인의 토지 위 분묘에 관하여 관습법상 인정되는 권리로, 등기 없이 성립·존속하며 매수인이 인수한다(제16장 참조).

두문자: **유·법·분은 순위 불문 인수**.

3. 임차인 권리분석

주택임대차보호법·상가건물임대차보호법상 임차인의 **대항력**은 인도 + 주민등록(전입신고)[상가는 인도 + 사업자등록신청]을 갖춘 **다음 날 0시**부터 생긴다. 이 대항력 발생시점이 **말소기준권리보다 앞서는지**가 갈림길이다.

구분	대항력 있는 임차인(선순위)	대항력 없는 임차인(후순위)
배당요구를 한 경우	배당받고 **부족액은 매수인이 인수** → 매수인은 잔액 반환 후 명도	배당순위에 따라 배당, 부족해도 **매수인 인수의무 없음**

배당요구를 하지 않은 경우	**보증금 전액을 매수인이 인수**하고 임차인은 임대차 종료 시까지 거주 가능	임차권 소멸, 매수인에게 대항 불가(인도명령 대상)

핵심정리

- **대항력**(인도+전입신고) = 매수인에게 임대차를 주장할 수 있는 힘 / **우선변제권**(대항요건+확정일자) = 배당에서 순위에 따라 먼저 받을 힘. 둘은 별개이므로 함께 물어보는 지문에 주의.
- 소액임차인의 **최우선변제권**은 경매개시결정등기 전까지 대항요건을 갖추고 배당요구종기까지 배당요구를 하여야 인정된다(보증금·최우선변제 금액은 **최신 법령 확인**).
- 선순위 임차인이 배당요구를 하면 임대차는 매각으로 종료되지만, **보증금 전액을 배당받을 때까지** 임차권은 소멸하지 않는다(주택임대차보호법 제3조의5 단서).

제3절 공매와 경매·공매 비교 — 보충(강의자료 외) ★★

1. 공매의 의의

공매란 **한국자산관리공사(캠코)**가 국세징수법상 체납처분에 따른 **압류재산**을 매각하거나, 국유재산·수탁재산·유입자산 등을 매각하기 위하여 실시하는 공개매각절차이다. 절차의 큰 틀은 경매와 유사하지만, 집행법원이 아니라 캠코가 주관하고 **온라인 입찰시스템인 "온비드(onbid)"**를 통하여 진행되는 점이 가장 큰 특징이다.

구분	경매	공매(압류재산)
근거법	민사집행법	국세징수법 등
주관	**집행법원**(법원)	**한국자산관리공사(캠코)**
입찰방법	기일입찰·기간입찰(법원 매각장소에 출석)	**온비드 온라인 전자입찰**
인도명령	인정(대금납부 후 신청)	**불인정** → 명도소송에 의함
매수신청대리	지방법원장에게 **등록하여야** 가능	별도 등록 **불요**(겸업으로 가능)

함정주의 — 제1장 겸업업무와 반드시 연결

개업공인중개사의 겸업업무 중 "경매·공매 대상 부동산에 대한 **권리분석 및 취득의 알선**"은 등록 없이 할 수 있으나, **경매의 매수신청(입찰)대리**만은 **법원(지방법원장)에 매수신청대리인 등록**을 하여야 한다. 공매의 매수신청대리는 등록 없이 가능하다. "공매 대리도 지방법원장에게 등록해야 한다"는 지문은 **X**.

또한 제8장에서 본 것처럼 **부칙상 개업공인중개사(구 중개인)**는 경매·공매 대상 부동산에 대한 권리분석·취득의 알선·매수신청대리를 **겸업할 수 없다**. 따라서 매수신청대리인 등록도 당연히 불가능하다.

제4절 매수신청대리인 등록 — 보충(강의자료 외) ★★★

근거: 「공인중개사의 매수신청대리인 등록 등에 관한 규칙」(**대법원규칙**) 및 같은 예규. 공인중개사법의 하위법령이 아니라 대법원규칙이라는 점부터가 출제 포인트이다.

1. 등록관청과 등록 대상

함정주의 — 등록관청은 "지방법원장"

매수신청대리인 등록은 **중개사무소가 있는 곳을 관할하는 지방법원장**에게 한다. 공인중개사법상 중개사무소 개설등록관청인 **시장·군수·구청장**이 아니다. 나아가 등록증 교부, 휴업·폐업신고의 수리, 업무정지·등록취소 등 행정처분, 감독상 명령까지 **전부 지방법원장**이 한다. "시·도지사", "등록관청(시장·군수·구청장)", "국토교통부장관"이 주체로 나오면 거의 오답이다.

두문자 암기

"매수신청대리는 처음부터 끝까지 地(지방법원장)" → **등**록 · **휴**업/폐업신고 · **감**독 · **처**분(업무정지·등록취소) = 등·휴·감·처 모두 지방법원장.

구분	중개사무소 개설등록(공인중개사법)	매수신청대리인 등록(대법원규칙)
근거	공인중개사법·시행령·시행규칙	**대법원규칙**·대법원예규
등록관청	**시장·군수·구청장**	**지방법원장**
등록대상	공인중개사·법인	**공인중개사인 개업공인중개사, 법인인 개업공인중개사**(부칙상 개업공인중개사 제외)
업무보증	중개업무상 손해배상책임 보증	**별도로** 매수신청대리 보증 설정(금액은 최신 법령 확인)
감독·처분	등록관청·시·도지사·국토교통부장관	**지방법원장**(업무정지·등록취소)

등록할 수 있는 자

- **공인중개사인 개업공인중개사** — 중개사무소 개설등록을 마친 자
- **법인인 개업공인중개사** — 이 경우 대표자가 요건을 갖추어야 한다
- **부칙상 개업공인중개사(구 중개인)는 등록할 수 없다**(제8장 겸업 제한 표와 일치)
- 소속공인중개사·중개보조원은 독자적으로 등록할 수 없다

2. 등록요건

1. **중개사무소 개설등록을 마친 개업공인중개사**일 것(공인중개사인 개업공인중개사 또는 법인인 개업공인중개사)
2. **부동산경매에 관한 실무교육 이수** — 법원행정처장이 지정하는 교육기관에서 등록신청 전 일정 기간 이내에 이수(**교육시간·유효기간 등 구체적 수치는 최신 법령 확인**)
3. **업무보증의 설정** — 보증보험 또는 협회의 공제에 가입하거나 공탁하는 방법으로 설정(**설정금액은 최신 법령 확인**)

함정주의 — 보증은 "별도"

매수신청대리 업무보증은 **공인중개사법상 중개업 손해배상책임 보증과 별개로 설정**하여야 한다. "중개업 보증으로 갈음할 수 있다"는 지문은 **X**이다. 금액은 개정 가능성이 있으므로 최신 법령 확인.

등록의 결격사유

- 매수신청대리인 등록이 **취소**된 후 일정 기간이 지나지 아니한 자(**기간은 최신 법령 확인**)
- 매수신청대리 업무정지처분을 받고 업무정지기간이 지나지 아니한 자(법인인 경우 그 사유 발생 당시의 사원·임원이었던 자 포함)
- **민사집행절차에서의 매각에 관하여 유죄판결**을 받고 그 판결확정일부터 일정 기간이 지나지 아니한 자
- 공인중개사법상 **중개사무소 개설등록의 결격사유**에 해당하는 자

3. 업무범위와 대리 대상물

매수신청대리인으로 등록한 개업공인중개사가 위임인을 대리하여 할 수 있는 행위는 다음과 같다.

- **입찰표의 작성 및 제출**
- **매수신청보증의 제공**, 그 보증을 돌려줄 것을 신청하는 행위
- **차순위매수신고**
- **공유자의 우선매수신고**
- **임대주택 임차인의 우선매수신고**
- 공유자·임차인의 우선매수신고에 따라 차순위매수신고인으로 보게 되는 경우 그 **지위를 포기**하는 행위
- 매수신청대리 대상물에 대한 **권리분석 및 취득의 알선**

대리 대상물은 **토지**, **건물 그 밖의 토지의 정착물**, **입목**, **공장재단·광업재단**이다(공인중개사법상 중개대상물과 대체로 같으나, 「입목에 관한 법률」의 입목과 재단이 명시되어 있다).

핵심정리 — 대리행위의 방식

- 개업공인중개사는 **매각장소 또는 집행법원에 직접 출석**하여야 한다. 법인인 개업공인중개사는 **대표자**가 출석한다. 소속공인중개사·중개보조원이 대신 출석할 수 없다(매우 자주 출제).
- 대리행위를 하는 경우 **사건마다** 대리권을 증명하는 문서(본인의 위임장·인감증명서, 법인의 등기사항증명서 등)를 제출하여야 한다.
- 같은 부동산에 대하여 **이해관계가 대립되는 2인 이상**의 위임을 받는 행위, **명의대여**, **이중등록**, **이중 매수신청대리**는 금지된다.

4. 의무사항

- **확인·설명의무** — 매수신청대리 대상물의 권리관계, 경제적 가치, 부담·인수하여야 할 권리 등을 위임인에게 설명하고 **매수신청대리 대상물 확인·설명서**를 작성·교부하여야 한다. 공인중개사법상 중개대상물 확인·설명서와 취지는 유사하나 별도의 서식을 사용한다.
- **사건카드의 작성·보존** — 사건카드를 비치하고 위임계약 체결 시마다 기재·서명날인하여 보존하여야 한다(확인·설명서와 함께 **5년간** 보존 — **보존기간은 최신 법령 확인**).
- **보증의 설정·유지** — 매수신청대리로 인한 손해배상책임을 보장하기 위한 보증을 설정하고 그 기간 중 유지하여야 한다.
- **게시의무** — 중개사무소 안의 보기 쉬운 곳에 **매수신청대리인 등록증**과 **매수신청대리 등 보수표**를 게시하여야 한다.
- **비밀준수의무·신의성실의무**, 매수신청대리 위임인에 대한 **결과 보고** 등.
- **명칭 사용 제한** — 등록증을 교부받지 아니한 자는 "법원" 명칭이나 휘장 등을 사용할 수 없고, 등록이 취소된 때에는 즉시 제거하여야 한다.
- **휴업·폐업 등의 신고** — 3개월을 초과하는 휴업, 폐업, 휴업한 업무의 재개, 휴업기간의 변경은 **지방법원장**에게 신고하여야 한다 (휴업기간 상한 등은 최신 법령 확인).

5. 보수

매수신청대리에 관한 보수는 **대법원예규가 정하는 보수표**에 따르며, **공인중개사법상 중개보수와는 완전히 별개**이다. 보수를 받은 경우에는 **예규가 정한 양식의 영수증**을 작성하여 서명날인한 후 위임인에게 교부하여야 하고, 보수 이외의 명목으로 돈을 받거나 예규에서 정한 보수 이상을 받아서는 아니 된다. 또한 위임계약 전에 보수에 관하여 설명하여야 한다.

권리분석·취득알선 보수와 매수신청대리 보수의 구체적 금액·요율(감정가 또는 최저매각가격 기준)은 예규 개정이 잦으므로 **최신 법령(대법원예규) 확인**이 필요하다.

6. 지도·감독과 행정처분

지방법원장은 매수신청대리업무에 관하여 관할 안의 개업공인중개사를 감독하며, 감독상 필요한 경우 중개사무소 출입·조사·검사를 하거나 협회·개업공인중개사에게 보고·자료제출을 명할 수 있다.

구분	주요 사유	처분권자
절대적 등록취소 (반드시 취소)	**중개사무소 개설등록이 취소된 경우**, 폐업신고를 한 경우, 사망·해산한 경우, 등록 당시 또는 등록 후 **결격사유**에 해당하게 된 경우, 등록기준 미달 등	**지방법원장**
상대적 등록취소 (취소할 수 있음)	등록기준에 미달하게 된 경우, 매수신청대리 업무를 **부당하게 수행**한 경우, 이중등록·명의대여, 보수 초과수령, 업무정지처분을 반복하여 받은 경우 등	**지방법원장**
업무정지	**중개업의 휴업·업무정지처분을 받은 경우**, 확인·설명서·사건카드 작성·보존의무 위반, 감독상 명령 불응, 규칙 위반 등	**지방법원장**

함정주의 — 중개업과 연동되는 처분

- **중개사무소 개설등록이 취소**되면 → 매수신청대리인 등록은 **반드시 취소**(절대적 등록취소).
- **중개업 업무정지처분**을 받으면 → 매수신청대리 **업무정지** 사유가 된다.
- 업무정지기간은 공인중개사법(6개월 이내)과 달리 규칙상 더 길게 정해져 있다(**기간은 최신 법령 확인**).
- 등록취소·업무정지 처분을 한 지방법원장은 그 사실을 **협회 및 관할 등록관청 등**에 통지한다.

기출·모의 지문 OX

1. 강제경매는 담보권의 실행을 위하여 집행권원 없이 신청하는 경매를 말한다. → X (집행권원에 의한 것이 강제경매, 담보권 실행은 임의경매이다.)
2. 경매개시결정이 등기되면 그 부동산에 대하여 압류의 효력이 생긴다. → O (개시결정 송달 또는 등기 중 먼저 된 때 압류의 효력이 발생한다.)
3. 매수인은 매각허가결정이 확정된 때에 소유권을 취득한다. → X (매각대금을 완납한 때에 등기 없이 소유권을 취득한다.)
4. 말소기준권리가 될 수 있는 것은 (근)저당권·압류·가압류·담보가등기·경매개시결정등기 중 최선순위의 것이다. → O (두문자 "저·압·가·담·경".)
5. 말소기준권리보다 먼저 등기된 가처분은 매각으로 소멸한다. → X (선순위 가처분·가등기는 매수인이 인수한다.)
6. 유치권은 등기되지 아니하므로 매각으로 언제나 소멸하고 매수인이 인수하지 않는다. → X (압류 전부터 점유한 유치권은 순위와 무관하게 인수되며, 매수인은 인도를 거절당할 수 있다.)
7. 법정지상권과 분묘기지권은 말소기준권리보다 후순위이면 매각으로 소멸한다. → X (등기 없이 성립하는 권리로서 순위와 무관하게 인수된다. "유·법·분"은 순위 불문 인수.)
8. 대항력 있는 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액을 배당받지 못한 경우, 매수인은 그 미배당 보증금을 인수한다. → O (보증금 전액을 받을 때까지 임차권은 소멸하지 않는다.)
9. 말소기준권리보다 늦게 대항요건을 갖춘 임차인의 미배당 보증금도 매수인이 인수하여야 한다. → X (대항력 없는 임차인의 임차권은 매각으로 소멸하고 인수의무가 없다.)
10. 배당요구종기까지 배당요구를 하지 않은 대항요건을 갖춘 임차인은, 배당받을 수 있었던 금액을 낙찰자에게 부당이득으로 반환청구할 수 있다. → X (배당요구종기까지 배당요구하지 않으면 배당받을 수 없고 부당이득반환청구도 할 수 없다.)
11. 공매(압류재산)는 집행법원이 주관하며 법원 매각장소에서 기일입찰로 진행된다. → X (한국자산관리공사가 주관하고 온비드 전자입찰로 진행된다.)
12. 개업공인중개사가 공매 대상 부동산에 대한 매수신청대리를 하려면 지방법원장에게 매수신청대리인 등록을 하여야 한다. → X (법원 등록이 필요한 것은 경매의 매수신청대리이며, 공매 대리는 등록 없이 겸업할 수 있다.)
13. 매수신청대리인 등록은 중개사무소 소재지를 관할하는 시장·군수·구청장에게 하여야 한다. → X (중개사무소를 관할하는 지방법원장에게 등록한다.)
14. 부칙상 개업공인중개사(구 중개인)도 실무교육을 이수하면 매수신청대리인으로 등록할 수 있다. → X (공인중개사인 개업공인중개사와 법인인 개업공인중개사만 등록할 수 있다.)
15. 소속공인중개사는 개업공인중개사를 대신하여 매각기일에 출석하여 입찰표를 제출할 수 있다. → X (개업공인중개사 본인(법인은 대표자)이 매각장소 또는 집행법원에 직접 출석하여야 한다.)
16. 매수신청대리 업무보증은 공인중개사법상 중개업 손해배상책임 보증으로 갈음할 수 있다. → X (별도로 보증보험·공제 가입 또는 공탁으로 설정하여야 한다.)
17. 매수신청대리 대상물에 대하여도 확인·설명의무가 있으며, 공인중개사법상 중개대상물 확인·설명서와는 별도의 서식을 사용한다. → O (사건카드와 함께 작성·보존하여야 한다.)
18. 매수신청대리인에 대한 업무정지·등록취소 처분은 중개사무소 개설등록관청인 시장·군수·구청장이 한다. → X (감독과 행정처분 모두 지방법원장의 권한이다. 특히 중개사무소 개설등록이 취소되면 매수신청대리인 등록은 반드시 취소된다.)

99. 최종점검 — 행정처분·벌칙 총정리, 함정 TOP, 5주 학습전략

중개사법령 및 중개실무는 2차 시험 **40문항** 과목이다. 부동산공법과 달리 암기량 대비 정답률이 높게 나오는 **고득점 전략과목**이므로, 이 장을 시험 직전 마지막으로 훑고 들어가면 40점 방어선을 넘어 30점 중반까지도 노릴 수 있다. ①은 제1장·제14장의 사유표를 처분권자·형벌 축으로 재편집한 것이고, ②는 01~19장의 "함정 주의" 박스 중 출제 빈도가 가장 높은 것만 추렸으며, ③은 남은 학습 일정이다.

① 행정처분·벌칙 총정리표 ★★★

1. 처분 체계 한눈에 — "누가·무엇을·어떻게"

처분권자	처분	대상	성격
시·도지사	**자격취소**	모든 공인중개사(자격증만 보유한 자 포함)	**기속**(취소하여야 한다)
시·도지사	**자격정지**(6개월 범위)	**소속공인중개사만**	재량
등록관청	**절대적 등록취소**	개업공인중개사	**기속**
등록관청	**상대적 등록취소**	개업공인중개사	재량
등록관청	**업무정지**(6개월 범위)	개업공인중개사	재량
국토교통부장관	**지정취소**	거래정보사업자	재량
지방법원장	매수신청대리인 등록취소·업무정지	매수신청대리인(별도 규칙)	중개업 처분과 연동

자세한 사유는 제1장 07~09·13·15번 표(각 장 인용), 절차(청문·반납·양벌·과태료 절차)는 제14장, 매수신청대리인 처분은 제19장 참고.

2. 자격취소 vs 자격정지 vs 등록취소(절대·상대) vs 업무정지 — 핵심 사유 요약 인용

구분	대표 사유(제1장 원문 요약)	청문
자격취소	부정취득 / 자격정지 중 업무(이중소속 포함) / 자격증 양도·대여 / 이 법·직무 관련 형법(범·문·사·횡·배) 위반 금고 이상(집행유예 포함)	O
자격정지 (3·6개월)	확인·설명 불성실·근거자료 미제시(3) / 이중소속(6) / 인장 미등록(3) / 확인설명서 서명날인 위반(3) / 거래계약서 거짓기재·이중작성(6) / 거래계약서 서명날인 위반(3) / 금지행위(6)	X
절대적 등록취소 (결·사·부·이·5·3·양·업·소)	후발적 결격(7종) / 사망·해산 / 부정등록 / 이중등록 / 고용인 5배 초과 / 1년 내 2회 이상 업무정지 후 재업무정지 사유 / 등록증 양도대여 / 업무정지 중 업무 / 이중소속	O
상대적 등록취소	등록기준 미달 / 이중사무소·임시시설물 / 겸업 외 업무 / 무단휴업 6개월 초과 / 전속중개 정보공개의무 위반 / 거래계약서 거짓기재·이중작성 / 보증 미설정 개업 / 금지행위(제1항) / 1년 내 3회 이상 업무정지·과태료 후 재사유 / 공정거래법 2년 내 2회 이상 시정조치·과징금	O
업무정지 (1~6개월)	결격 고용인 미해소(6) / 인장 위반(3) / 전속중개계약서 미사용·미보존(3) / 거래정보망 거짓공개(6) / 거래완성 미통보(3) / 확인설명서 미교부·미보존(3) / 확인설명서 서명날인위반(3) / 거래계약서 의무위반(3) / 거래계약서 서명날인위반(3) / 지도감독 불응(3) / 상대적 등록취소 사유 대체(6) / 1년 내 2회 이상 업무정지·과태료 후 과태료 사유(6) / 업무지역 위반(3) / 공정거래법 위반(1~6) / 기타 위반(1)	X

핵심 암기

"**취소는 청문, 정지는 무청문**"(제14장) — 이름에 '취소'가 붙은 자격취소·등록취소(절대·상대)·지정취소만 청문 대상. 사망·해산으로 인한 등록취소·지정취소는 청문 **생략**.

3. 형벌 2단 구조 — 3년/3천 vs 1년/1천

구분	대표 사유(제1장 10·14번 표 요약 인용)

3년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금	무등록중개업 / 부정등록 / 거래금지 증서 중개·매매업 / 직접거래·쌍방대리 / 부동산투기조장 / 시세부당영향 / 단체구성 중개제한 / 누구든지 금지행위(제33조 제2항 5가지) / 부당이득 목적 거짓 거래신고·해제신고(부동산거래신고법)
1년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금	자격증·등록증 양도대여·양수대여·알선 / 공인중개사 아닌 자의 유사명칭 사용 / 이중등록·이중소속 / 이중사무소·임시중개시설물 / 고용보조원 5배 초과고용 / 개공 아닌 자의 "공인중개사사무소"·"부동산중개" 명칭 사용 / 개공 아닌 자의 표시광고 / 업무상 비밀누설(반의사불벌) / 매매업·무등록협력·금품초과수수·거짓언행(제33조 제1항 앞 4가지) / 거래정보사업자의 정보공개의무 위반

토지거래허가구역 위반: 2년 이하 징역 또는 토지가격의 30% 상당액 이하 벌금(제3장). 외국인 토지허가 위반: 2년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금(제3장). 부동산실명법 벌칙은 신탁자·수탁자 각각 규정되어 있으나 정확한 형량은 **최신 법령 확인**(제17장).

4. 과태료 매트릭스(부과권자 × 금액) — 제14장 요약 인용

부과권자	500만원 이하	100만원 이하
국토교통부장관	거래정보사업자 운영규정 위반 / 지도감독 불응(사업자·협회) / 공제사업 운용실적 미공시 / 공제사업 개선명령·임원징계요구 불이행 / 표시광고 모니터링 자료제출 불응(정보통신서비스 제공자)	없음
시·도지사	연수교육 미이수	자격취소 시 자격증 미반납·사유서 미제출
등록관청	부당한 표시광고 / 확인설명 불성실·근거자료 미제시 / 중개보조원 고지의무 위반	휴폐업 신고 위반 / 게시물 미게시 / 손해배상책임 미설명·증서 미교부 / 명칭 의무 위반 / 이전신고 위반 / 등록취소 시 등록증 미반납 / 표시광고 명시의무 위반

부동산거래신고법 과태료(제3장 요약): 거래신고 위반 = 3,000만원 이하(허위신고 등)·500만원 이하(무신고·지연신고 등)·취득가액 10% 이하(가격 거짓신고). 외국인 취득신고 위반 = 300만원 이하(60일 계약)·100만원 이하(6개월 계약외). 주택임대차신고 위반 = 100만원 이하(무신고 등). 정확한 병과·감경 기준은 최신 법령 확인.

② 함정 TOP 26 — 자주 틀리는 지점만 압축 ★★★

함정 TOP 26

1. **기속 vs 재량**: 자격취소·절대적 등록취소만 "하여야 한다"(기속). 자격정지·상대적 등록취소·업무정지·지정취소는 전부 "할 수 있다"(재량). (제1·14장)
2. **처분권자 바꿔치기**: 자격취소·자격정지 = 시·도지사 / 등록취소·업무정지 = 등록관청 / 거래정보사업자 지정취소 = 국토교통부장관 / 매수신청대리인 처분 = 지방법원장. (제14·19장)
3. **자격정지는 소속공인중개사만** 대상. 개업공인중개사(공인중개사인 개공 포함)에게는 자격정지를 할 수 없다. (제1·14장)
4. **이중등록(1/1)과 부정등록(3/3)**은 둘 다 절대적 등록취소이지만 형벌이 다르다. (제1장)
5. **이중사무소·임시중개시설물**은 상대적(임의적) 등록취소 + 1/1. "절대적"으로 바꾸면 오답. (제1·8장)
6. **벌금형 결격사유는 "이 법" 위반 300만원 이상만**. 도로교통법 등 다른 법 위반 벌금·300만원 미만 벌금은 결격 아님. (제1·7장)
7. **선고유예는 결격 아님**, 집행유예는 "유예기간 + 만료 후 2년" 결격. (제7장)
8. **등록취소 후 3년 결격의 예외 = '사·해·결·등'**(사망·해산, 결격사유 해당, 등록기준 미달로 취소). (제1장)
9. **일반중개계약서는 "요청 시" 작성 + 표준서식 "권장"**, **전속중개계약서는 표준서식 "의무"** + 3년 보존. 이 둘을 바꾸면 오답. (제9장)
10. **전속중개 정보공개 7일 이내 / 업무처리상황 통지 2주 1회 이상(문서)**. "구두", "1개월"로 바꾸면 오답. (제9장)
11. **확인·설명서 = 3년 / 거래계약서 = 5년** 보존. 서명날인은 "개공·소공은 서명 및 날인, 당사자는 서명 또는 날인". (제10장)
12. **확인·설명 "행위" 위반 = 과태료(500만원 이하)**, **확인·설명서 "서면(미교부·미보존)" 위반 = 업무정지**. 이 둘을 헷갈리면 오답. (제10장)
13. **거래계약서 거짓기재·이중작성 = 상대적 등록취소**(절대적 아님) + 소속공인중개사는 **자격정지 6개월**(3개월 아님). (제1·10장)
14. **업무보증 미설정 개업 = 상대적 등록취소**(절대적 아님). 보증관계 설명·증서 미교부는 100만원 이하 과태료일 뿐. (제10장)
15. **직접거래·쌍방대리는 금지행위이지만 매매계약 자체는 유효**(단속규정). 초과보수 약정만 초과부분이 무효(강행규정). 무등록중개업자의 보수약정은 전부 무효. (제11장)
16. **중개보수는 "중개완성"(거래계약 체결) 시 청구권 발생**. 체결 전 결렬은 귀책 불문 보수 없음. 체결 후 소멸은 개공의 고의·과실이 있을 때만 보수 불가. (제12장)
17. **임대차 거래금액(환산보증금) = 보증금 + 월차임×100**, 그 합산액이 5천만원 미만이면 **×70**. "5천만원 기준은 보증금 단독이 아니라 합산액". (제4·12장)
18. **교육 3종의 실시권자**: 실무교육·연수교육은 시·도지사만, **직무교육만 시·도지사 또는 등록관청**. 연수교육 미이수만 과태료(500만원 이하, 시·도지사). (제13장)
19. **포상금 대상은 금지행위 전부가 아니다**: 제33조 제1항 중 시세부당영향·단체구성 중개제한 2가지만, 제2항(누구든지)은 5가지 전부. 직접거래·초과보수 등은 포상금 대상 아님. (제13장)
20. **토지거래허가 없이 체결한 계약 = 유동적 무효**. 허가 시 계약체결 시로 소급 유효, 협력의무는 소구 가능하나 대금지급 등 본래 채무 이행청구는 불가. (제15장)
21. **선매(허가신청일부터 1개월) vs 이의신청·매수청구(불허가통지일부터 1개월)** — 기산일이 다르다. (제15장)
22. **법정지상권(제366조)은 저당권 설정 당시 건물 존재 필요**(나대지 저당 후 신축 = 불성립). **관습법상 법정지상권은 저당권 불요**, 철거특약이 있으면 불성립. (제16장)
23. **분묘기지권 시효취득자도 2021년 전원합의체 판결로 지료 지급의무 있음**(청구한 날부터). "무상"은 옛 판례. (제16장)
24. **계약명의신탁은 매도인의 선의·악의로 결론이 정반대**: 선의면 수탁자 소유권 취득(신탁자는 매수자금 부당이득만), 악의면 매매계약 자체 무효(소유권은 매도인에게). (제17장)
25. **대항력은 인도+전입신고(사업자등록)의 "다음 날 0시"**, 확정일자는 "당일" 효력. 같은 날 설정된 근저당권이 임차인보다 앞선다. (제18장)
26. **주택 갱신요구 2개월 전·1회·2기연체 vs 상가 1개월 전·10년 총량·3기연체**. 숫자를 바꿔치기하는 것이 최다 출제 패턴. 말소기준권리보다 순위 불문 인수되는 것은 유치권·법정지상권·분묘기지권("유·법·분"). 매수신청대리인 등록은 지방법원장(시장·군수·구청장 아님). (제18·19장)

③ 남은 5주 학습전략 ★★★

과목의 위치 — 왜 "버리면 안 되는" 과목인가

2차 시험은 중개사법령및실무(40) + 부동산공법(40) + 부동산공시법·세법(24+16)의 3과목이다. 세 과목 중 **중개사법이 가장 암기 의존적이고 판례·계산이 적어** 투입 시간 대비 점수 전환율이 가장 높다. 반면 부동산공법은 범위가 방대해 고득점이 어렵고, 세법은 계산에 시간이 걸린다. 따라서 **중개사법에서 32~36점(40문항 중) 이상을 확보해 다른 과목의 부족분을 상쇄**하는 것이 표준 전략이다.

출제 비중 — 잡을 곳 / 버릴 곳

영역	대략 비중(40문항 기준)	전략
공인중개사법 총칙~공인중개사제도(제6장)	2~3	**반드시 잡기** — 용어정의·중개대상물 판례는 매년 출제
개설등록·결격사유(제1장 01·02, 제7장)	3~4	**반드시 잡기** — 표 암기로 고정 득점
중개업무 전반(제1장 03·04, 제8·9장)	4~5	**반드시 잡기** — 숫자(기한·인원·거리) 암기가 핵심
확인설명·거래계약서·손해배상(제2·4·10장)	4~5	**반드시 잡기** — 서식 문제는 패턴이 고정적
금지행위·판례(제1장 05·06, 제11장)	2~3	판례 결론(유효/무효) 위주로 압축 학습
중개보수(제12장)	1~2	계산 절차만 확실히, 요율 수치는 최신 조례 확인
교육·포상금·협회(제5·13장)	1~2	숫자보다 "누가·언제" 구조 위주
행정처분·벌칙·지도감독(제1장 07~15, 제14장)	5~6	**최우선 순위** — 이 99장 ①표가 압축본
부동산거래신고법(제3·15장)	6~8	**최우선 순위** — 5대 제도 비교표를 암송할 것
중개실무(제16~19장: 법정지상권·분묘기지권·농지법·실명법·임대차·경매공매)	6~8	구조(요건·효과·비교표) 위주, **세부 숫자는 후순위**

행정처분·벌칙(5~6문항)과 거래신고법(6~8문항)만 합쳐도 40문항 중 12~14문항이다. 이 두 영역의 완성도가 합격선을 가른다.

주차별 계획(5주)

1. **1주차 — 뼈대 굳히기**: 제1장(15선) 전체를 표를 손으로 직접 그려보며 암기. 제6~9장(총칙~중개계약)을 읽고 각 장의 OX 박스를 1회씩 풀며 오답만 표시.
2. **2주차 — 서식·계약서·보수**: 제2·4·10·12장(확인설명서 4종, 손해배상, 중개보수 계산)을 집중. 확인설명서는 실제 서식을 눈에 익히는 것이 최우선(항목 번호·기본/세부 구분). 제12장 계산 예제를 손으로 3회 이상 풀어본다.
3. **3주차 — 처분·벌칙·거래신고법**: 이 99장 ①표와 제14장, 제3·15장을 매일 반복해서 암송 수준으로 끌어올린다. "기속/재량", "처분권자", "형벌 3/3·1/1" 세 축으로 스스로 표를 다시 그려본다.
4. **4주차 — 중개실무(신규 보강 단원)**: 제16~19장(법정지상권·분묘기지권·농지법·부동산실명법·주택상가임대차·경매공매·매수신청대리)을 읽고 각 단원 비교표만 암기. 이 영역은 처음 접하는 수험생이 많아 **평균 정답률이 낮으므로, 함정 TOP 26(②)의 밑줄 친 대비표만이라도 확실히** 잡으면 다른 수험생과 격차를 벌릴 수 있다.
5. **5주차 — 총정리·모의고사**: 01~19장의 OX 박스를 전부 다시 풀어 오답 노트를 만든다. 이 99장을 매일 아침 10분씩 반복해서 훑는다. 실전 모의고사 2~3회분을 시간을 재고 풀어 40문항을 60~70분 안에 처리하는 감각을 익힌다. 시험 전날에는 새 내용을 넣지 말고 이 99장과 각 장의 "함정 주의"·"핵심 암기" 박스만 반복한다.

마지막 주의

개정이 잦은 **금액·요율·면적 수치**(중개보수 요율, 소액임차인 최우선변제금액, 과태료 세부 금액, 토지거래허가 면적기준, 부동산실명법 과징금 등)는 이 요약노트에 의도적으로 "최신 법령 확인"으로 남겨 두었다. 시험 **1주 전**에 반드시 법제처 국가법령정보센터에서 해당 시행령·시행규칙의 최신 별표를 한 번 더 확인하고 숫자만 채워 넣을 것. 구조와 논리를 먼저 익히고 숫자는 마지막에 덮어씌우는 순서가 가장 효율적이다.